

Innerbetrieblicher Schadensausgleich

Der innerbetriebliche Schadensausgleich greift, wenn ein auszubildender Mensch bei der Ausführung seiner betrieblichen Tätigkeit einem Dritten oder der ausbildenden Person selbst Schaden zufügt. Die ausbildende Person muss den Schaden zwar zunächst ersetzen (§ 278 BGB, da der auszubildende Mensch als Erfüllungsgehilfe handelt), hat aber nur eingeschränkt Rückgriffsmöglichkeiten gegen den auszubildenden Menschen – wiederum nach den drei Haftungsstufen. Das BAG betont, dass bei der Bemessung einer möglichen Zahlungspflicht insbesondere die Höhe der Ausbildungsvergütung und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des auszubildenden Menschen zu berücksichtigen sind.¹³⁰ Ein fester Faktor (zum Beispiel „ein Mehrfaches der Monatsvergütung“) ist nicht ausdrücklich normiert. Die Rechtsprechung orientiert sich aber an diesem Gedanken, sodass die Belastung den auszubildenden Menschen wirtschaftlich nicht überfordern darf.

Haftung als Verrichtungsgehilfe

Gegenüber Dritten (zum Beispiel Besucher des Kunden) gilt der Auszubildende regelmäßig als Verrichtungsgehilfe des Ausbildungsbetriebs im Sinne des § 831 BGB. Verursacht der auszubildende Mensch im Rahmen seiner Ausbildung einem Dritten einen Schaden, haftet zunächst die ausbildende Person, es sei denn, sie kann nachweisen, dass er den auszubildenden Menschen sorgfältig ausgewählt, unterwiesen und überwacht hat. Der Dritte kann aber auch direkt gegen den auszubildenden Mensch persönlich vorgehen (§ 823 BGB). In der Praxis wird das selten getan, weil der Dritte regelmäßig den solventeren Betrieb in Anspruch nimmt. Kommt es doch zu einer Direkt-Inanspruchnahme gegen den auszubildenden Menschen, kann dieser gegenüber dem Ausbildungsbetrieb Freistellung verlangen, soweit die Voraussetzungen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs vorliegen. Der Schutz des auszubildenden Menschen wirkt also mittelbar auch im Außenverhältnis, wenn der Schaden aus betrieblicher Tätigkeit herrührt.¹³¹

Praxisrelevante Hinweise

Auszubildende müssen betriebliche Arbeitsmittel sorgsam behandeln (§ 13 BBiG).

Betriebe sind verpflichtet, eine angemessene Unterweisung und Aufsicht sicherzustellen.

Schäden sollten intern dokumentiert und gemeinsam bewertet werden – nach dem Prinzip: „Fehler als Lernchance.“

Versicherungsseitig sollte der Betrieb über eine Betriebshaftpflicht verfügen, die Auszubildende einschließt.

¹³⁰ Vgl. BAG, Urteil vom 28. 10. 2010 – 8 AZR 418/09.

¹³¹ Vgl. BAG, Urteil vom 25.06.2009 – 8 AZR 236/08.

19.6 Ausbildung beenden

19.6.1 Abschlussphase der Ausbildung

Die Abschlussphase der Ausbildung markiert den Übergang von der Lern- zur Leistungsphase und leitet die gezielte Vorbereitung auf die Abschlussprüfung sowie die Entscheidung über eine mögliche Übernahme in ein Arbeitsverhältnis ein. Sie ist organisatorisch, inhaltlich und zeitlich klar strukturiert, um den Auszubildenden einen transparenten und erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung bei der Proximus Versicherung AG zu ermöglichen.

Festlegung der Wahlqualifikation

Gemäß der Ausbildungsordnung für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen muss die Wahlqualifikation, in der der Report für das Fallbezogenen Fachgespräch (FFG) erstellt wird, spätestens mit der Anmeldung zur GAP 2 verbindlich festgelegt werden. Die Auswahl erfolgt nach einem strukturierten Prozess, der sowohl pädagogische als auch betriebliche Gesichtspunkte berücksichtigt:

- **Stärken und Schwächen des auszubildenden Menschen:** Die Ausbildungsleitung wertet die bisherigen Beurteilungen, Entwicklungsgespräche und Leistungsstände aus, um zu ermitteln, in welchen Themenbereichen der auszubildende Mensch besondere Kompetenzen oder Entwicklungspotenzial zeigt.
- **Betriebliche Kapazitäten:** Parallel prüft die Ausbildungsleitung, in welchen Abteilungen, Bereichen oder Agenturen Plätze zur Vermittlung der jeweiligen Wahlqualifikation zur Verfügung stehen.
- **Abstimmungsgespräch:** Auf dieser Grundlage findet ein Gespräch zwischen der Ausbildungsleitung, der jeweiligen Fachabteilung und dem auszubildenden Menschen statt. Ziel ist es, eine Entscheidung zu treffen, die sowohl den Lernzielen des auszubildenden Menschen als auch den organisatorischen Möglichkeiten des Unternehmens entspricht.

Damit wird sichergestellt, dass die Wahlqualifikation sowohl lerneffizient als auch ressourcenschonend gewählt wird und die Grundlage für ein anspruchsvolles und praxisrelevantes Abschlussprojekt bildet.

Praxisaufgabe und Report im Rahmen der Wahlqualifikation

Nach der Ausbildungsordnung wird in der Abschlussphase ein Report über eine selbstständig durchgeführte Praxisaufgabe innerhalb der zugrunde liegenden Wahlqualifikation erstellt. Dieser Report bildet die Basis für das FFG, das neben dem Kun-

den Gespräch (KG) eine der beiden mündlichen Prüfungen im Rahmen der GAP 2 darstellt. Die Ausbildungsleitung achtet darauf, dass:

- die Praxisaufgabe den Anforderungen der jeweiligen Wahlqualifikation entspricht,
- die Aufgabenstellung hinreichend komplex und prüfungsrelevant ist,
- die Praxisaufgabe selbstständig, aber unter begleitender Betreuung durch den zuständigen ausbildenden Menschen durchgeführt wird,
- formale Anforderungen (Umfang, Struktur, Dokumentation) eingehalten werden.

Einbindung der tariflichen Fristen

Bereits in der Abschlussplanung sind die Fristen aus § 2 Nr. 2 MTV des AGV verbindlich zu berücksichtigen:

- Spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Ausbildungsende muss die zentrale Ausbildungsabteilung prüfen, wie viele Auszubildende übernommen werden können.
- Spätestens einen Monat vor dem voraussichtlichen Ausbildungsende haben sich Auszubildende und die ausbildende Person darüber gegenseitig zu unterrichten, ob eine Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung beabsichtigt ist.

Diese Fristen sind integraler Bestandteil des Abschlussfahrplans und werden durch das Beurteilungstool und die Ausbildungsleitung überwacht und termingerecht initiiert.

Abschlussgespräche mit Ausbildungsleitung

In der Abschlussphase finden strukturierte Abschlussgespräche mit der Ausbildungsleitung statt. Diese Gespräche dienen der gemeinsamen Reflexion der bisherigen Ausbildungszeit und der Planung der nächsten Schritte bis zur Prüfung und gegebenenfalls zur Übernahme. In diesen Gesprächen werden verbindlich besprochen:

- Rückblick auf den individuellen Entwicklungsweg des auszubildenden Menschen,
- Bewertung des Kompetenzstands auf Grundlage der letzten Beurteilungen,
- offene Lernziele und gezielte Maßnahmen bis zur Prüfung,
- Festlegung der Wahlqualifikation (falls noch nicht erfolgt),
- Besprechung der Perspektive einer möglichen Übernahme nach Abschluss der Ausbildung.

Dabei sind die Regelungen des TV Übernahmeanspruch des AGV zu beachten, insbesondere:

- die Anspruchsvoraussetzungen für eine Übernahme bei entsprechenden Leistungen,

- die tariflich festgelegten Fristen, innerhalb derer die Entscheidung über eine Übernahme zu treffen und mitzuteilen ist,
- und die Verpflichtung zur formgerechten Information der Auszubildenden über die Entscheidung.

Durch die Einhaltung dieser tariflichen Rahmenbedingungen wird gewährleistet, dass die Auszubildenden rechtzeitig Planungssicherheit erhalten und betriebliche Entscheidungen fundiert und fair getroffen werden.

Abstimmung und Übergang zur Prüfungsvorbereitung

Nach Abschluss der Wahlqualifikationsfestlegung und des letzten Entwicklungsgesprächs beginnt die gezielte Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Diese Vorbereitung erfolgt – wie im Konzept der zentralen Ausbildungsabteilung vorgesehen – gemäß der Betriebsvereinbarung zur Prüfungsvorbereitung.

19.6.1.1 Abschlussprüfung

19.6.1.1.1 Allgemeines zur Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung markiert den Höhepunkt und zugleich den Abschluss der dualen Berufsausbildung. Sie dient der Feststellung, ob die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 BBiG erreicht haben. Grundlage bilden die Verordnung über die Berufsausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen (VersFinKfIAusbV) sowie die dazugehörigen Prüfungsregelungen der zuständigen IHK.¹³² Die Abschlussprüfung stellt nicht nur eine Leistungsbewertung, sondern auch eine gesellschaftlich relevante Kompetenzfeststellung dar: Sie entscheidet über den Übergang von der Lern- in die Berufswelt und sichert zugleich den Qualitätsstandard der beruflichen Bildung in Deutschland.

a) Zweck und Bedeutung

Die Abschlussprüfung ist ein zentrales Instrument der beruflichen Bildung, das auf drei Ebenen wirkt:

1. **Individuelle Ebene:** Sie weist die erworbene berufliche Handlungsfähigkeit nach und bescheinigt die Qualifikation, die zur Ausübung des erlernten Berufs befähigt.
2. **Betriebliche Ebene:** Sie ermöglicht Betrieben, den Ausbildungserfolg objektiv festzustellen und dient als Grundlage für Personalentscheidungen (zum Beispiel Übernahme, Perspektiven).

¹³² Vgl. Ruschel, 2008, S. 463.

3. **Gesellschaftliche Ebene:** Sie sichert das Vertrauen in die Qualität des dualen Systems, gewährleistet bundesweite Vergleichbarkeit und trägt zur Normsetzung eines gesellschaftlich gewünschten Wertesystems bei¹³³.

b) Grundprinzipien beruflicher Prüfungen

Berufliche Prüfungen müssen nach didaktischen und psychometrischen Grundsätzen gestaltet werden. Sie sind nur dann qualitätssichernd, wenn sie valide, reliabel und objektiv sind und die Prinzipien der Ganzheitlichkeit und Handlungsorientierung neben weitere Anforderungen (zum Beispiel Prüfungsökonomie) erfüllen.¹³⁴

1. **Validität (Gültigkeit):** Die Prüfung muss tatsächlich die berufliche Handlungskompetenz messen.

■ BEISPIEL: Eine Aufgabe zur Kundenberatung muss realitätsnah sein, nicht rein theoretisch. ■

Bei beruflichen Prüfungen spielt insbesondere die Prognosevalidität eine entscheidende Rolle. Das bedeutet, dass ein Prüfungsergebnis eine Prognose über den späteren Berufserfolg ermöglichen soll: Menschen mit Abschluss mit guten Noten sollten den Beruf besser ausüben können als solche mit schwächeren Ergebnissen.

2. **Reliabilität (Zuverlässigkeit):** Die Ergebnisse müssen bei Wiederholung unter gleichen Bedingungen stabil bleiben.
3. **Objektivität:** Die Bewertung darf nicht von der prüfenden Person abhängen, sondern muss auf klaren Kriterien beruhen. Daher sind Bewertungsbögen, einheitliche Bewertungsschemata und Schulungen für Prüfende erforderlich.¹³⁵
4. **Ganzheitlichkeit:** Prüfungen sollen das Zusammenwirken von Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz erfassen.
5. **Handlungsorientierung:** Nach § 38 BBiG hat die Prüfung festzustellen, ob die berufliche Handlungsfähigkeit erworben wurde. Die Prüfung muss also nach dem handlungsanalytischen und dem handlungstheoretischen Ansatz alle Kompetenzklassen abbilden. Zudem muss überprüft werden, ob Auszubildende in der Lage sind, berufliche Aufgaben selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren (Modell der vollständigen Handlung).¹³⁶

¹³³ Vgl. Sascha Fauler, Die Validität des Rollenspiels in der Abschlussprüfung, In: Dieter Euler (Hrsg.): ZBW Band 1121, Heft 2, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, S. 309.

¹³⁴ Vgl. Sascha Fauler, Handlungsorientierung in Prüfungen, Münster/New York, Waxmann Verlag, 2014a, S. 95–100.

¹³⁵ Vgl. Sascha Fauler, Organisation und Prüfung: Organisationales Lernen als Ansatz zur Verbesserung von Prüfungen, In: Nicolas Engel, Ines Sausele-Bayer (Hrsg.): Organisation – Ein pädagogischer Grundbegriff, Münster/New York, Waxmann Verlag, 2014b, S. 159–161.

¹³⁶ Vgl. Ruschel, 2008, S. 459.

c) Das Drei-Zertifikate-Modell

Im deutschen dualen System entstehen am Ende der Ausbildung drei gleichwertige, aber unterschiedliche Nachweise beruflicher Qualifikation:¹³⁷

Zertifikat	Aussteller	Gegenstand	Bedeutung
Betriebliches Ausbildungszeugnis	Ausbildungsbetrieb	Individuelle Leistungen und Verhalten im Betrieb	Spiegelt die Entwicklung im betrieblichen Kontext wider
IHK-Prüfungszeugnis	Industrie- und Handelskammer	Nachweis der bestandenen Abschlussprüfung	Bundesweit anerkannter Nachweis der beruflichen Handlungsfähigkeit
Schulisches Abschlusszeugnis	Berufsschule	Leistungen in fachtheoretischen und allgemeinbildenden Fächern	Ergänzender Nachweis schulischer und theoretischer Leistungen

Hinweis zur Zeugnisdarstellung

Die Berufsschulabschlussnote kann auf dem IHK-Prüfungszeugnis auf Wunsch der Auszubildenden mit aufgenommen werden (§ 37 Abs. 3 BBiG).

Auf dem IHK-Zeugnis wird zudem das Qualifikationsniveau nach dem DQR und EQR ausgewiesen. Der Abschluss der Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen entspricht Niveau 4.

d) Klassische Systematik von Zwischen- und Abschlussprüfung

In vielen Ausbildungsberufen besteht die Berufsausbildung aus einer Zwischenprüfung (§ 48 BBiG) und einer Abschlussprüfung (§ 38 BBiG). Nur in bestimmten Berufen – wie bei den Kaufleuten für Versicherungen und Finanzanlagen – wurde diese Struktur durch die gestreckte Abschlussprüfung ersetzt.

e) Zwischenprüfung – Funktion und Bedeutung

Die Zwischenprüfung dient der Ermittlung des Ausbildungsstands und findet in der Regel in der Mitte der Ausbildung statt. Sie wird benotet, wobei die Note nicht in das Ergebnis der Abschlussprüfung eingeht. Die Teilnahme ist zwingende Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung. Sie erfüllt mehrere zentrale Funktionen:¹³⁸

- **Diagnosefunktion:** Aufdeckung von Lernfortschritten und Lernlücken, sowohl für Auszubildende als auch für Ausbildende.
- **Prognosefunktion:** Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Prüfungsabschlusses.
- **Rückmeldefunktion:** Förderung der Selbstreflexion und der Eigenverantwortung der Lernenden.

¹³⁷ Vgl. Fauler, 2014a, S. 87.

¹³⁸ Vgl. Ruschel, 2008, S. 458.

- **Motivationsfunktion:** Anreiz, das verbleibende Ausbildungsjahr gezielt zu nutzen.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Zwischenprüfung nicht bestanden werden kann – die Teilnahme genügt, um zur Abschlussprüfung zugelassen zu werden.

Sie dient damit zugleich der Qualitätssicherung und als Rückkopplungsinstrument zwischen Lernprozess und Prüfungssystem.

f) Gestreckte Abschlussprüfung

In vielen Berufen wurde anstelle der klassischen Zwischenprüfung die gestreckte Abschlussprüfung (GAP) eingeführt. Hierbei wird ein Teil der Abschlussprüfung (GAP 1) aus dem Gesamtverfahren herausgelöst und zeitlich in die Mitte der Ausbildung verlegt, während die GAP 2 am Ende der Ausbildung erfolgt. Beide Teile zusammen bilden die Abschlussprüfung im Sinne des § 38 BBiG. Vorteile der gestreckten Abschlussprüfung sind unter anderem:

- Vermeidung redundanter Prüfungsinhalte,
- realistischere Abbildung der Kompetenzentwicklung,
- höhere Motivation durch Berücksichtigung von Teil 1 in der Abschlussnote.

Damit wird das Prinzip des „prüfungsbegleitenden Lernens“ umgesetzt, bei dem Prüfungs- und Lernprozesse enger miteinander verzahnt werden.

g) Der Prüfungsausschuss

Die Durchführung der Abschlussprüfung obliegt nach § 39 BBiG den zuständigen Stellen, das heißt in der Regel den Kammern, wie der IHK. Diese bilden zur Abnahme der Prüfungen Prüfungsausschüsse, deren Zusammensetzung und Aufgaben in §§ 40–42 BBiG und der Prüfungsordnung der jeweiligen Kammer geregelt sind. Der Hauptausschuss des BIBB hat eine Musterprüfungsordnung als Empfehlung herausgegeben, an der sich die Kammern orientieren.

Zusammensetzung nach § 40 Abs. 1 und 2 BBiG

Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden in gleicher Zahl sowie mindestens eine Lehrkraft einer berufsbildenden Schule angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden sein. Die Mitglieder haben stellvertretende Mitglieder. Die ordentlichen Mitglieder wählen aus ihrem Kreis ein vorsitzendes Mitglied sowie ein stellvertretendes vorsitzendes Mitglied.

Beispielhafte Besetzung	Arbeitgebende	Arbeitnehmende	Lehrkraft	Gesamtzahl
Variante 1	1	1	1	3
Variante 2	2	2	1	5
Variante 3	2	2	2	6

Beispielhafte Besetzung	Arbeitgebende	Arbeitnehmende	Lehrkraft	Gesamtzahl
Variante 4	3	3	1	7
Variante 5	3	3	2	8
Variante 6	3	3	3	9
Variante 7	4	4	1	9
Variante 8	4	4	2	10
Variante 9	4	4	3	11
Variante 10	4	4	4	12

Die empfohlene Musterprüfungsordnung des Hauptausschusses des BIBB legt fest, dass genau drei Mitglieder einen Prüfungsausschuss bilden. In der Praxis bestehen die Ausschüsse daher oft aus drei Mitgliedern.

Nach § 40 Abs. 1 BBiG müssen die Mitglieder des Prüfungsausschusses sachkundig und für die Mitwirkung geeignet sein. Die Kammern prüfen die Eignung in billigem Ermessen vor der Bestellung und führen oft Schulungen zur Prüferqualifizierung durch.

Autonomie des Prüfungsausschusses

Der Prüfungsausschuss ist bei seinen Entscheidungen autonom und an keine Weisungen gebunden. Weder die Kammer noch der Betrieb dürfen Einfluss auf seine Bewertungen oder Beschlüsse nehmen. Die Beratungen des Ausschusses sind vertraulich. Entscheidungen werden nach dem Mehrheitsprinzip getroffen. In einer Pattsituation zählt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds doppelt (§ 41 Abs. 2 BBiG).

Aufgaben des Prüfungsausschusses

Der Prüfungsausschuss

- trifft in besonderen Fällen die Entscheidung über die Zulassung zur Prüfung,
- nimmt schriftliche, praktische und mündliche Prüfungen ab,
- bewertet die Prüfungsleistungen,
- entscheidet über Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung,
- erstellt Prüfungsniederschriften und Notenlisten und
- wirkt an der Ausstellung der Prüfungszeugnisse mit.¹³⁹

Prüfungsorganisation und Aufgabenentwicklung

Die organisatorische Vorbereitung (Einladungen, Prüfungsräume, Prüfungsunterlagen, Protokolle) liegt bei der IHK. Sie stellt auch sicher, dass die Prüfungsordnung angewendet wird.

¹³⁹ Vgl. Ruschel, 2008, S. 471.

Die schriftlichen Prüfungen werden in der Regel durch die Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen (AKA) in Nürnberg zentral erstellt. Dies gewährleistet bundesweit einheitliche Prüfungsinhalte und Bewertungsmaßstäbe. Eine Ausnahme besteht in Baden-Württemberg, wo die Prüfungsaufgaben durch das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) erstellt werden.

h) Ausbildungsnachweisheft

Das Ausbildungsnachweisheft dient als dokumentierte Lern- und Tätigkeitsübersicht der Auszubildenden. Es ist gemäß § 13 S. 2 Nr. 7 BBiG vom auszubildenden Menschen ordnungsgemäß zu führen und regelmäßig von dem ausbildenden Mensch zu kontrollieren. Im Rahmen der Abschlussprüfung hat es folgende Bedeutung:

- Es ist Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung (§ 43 Abs. 1 BBiG).
- Es dient als Nachweis, dass die im Ausbildungsrahmenplan vorgesehenen Inhalte tatsächlich vermittelt wurden.
- Es ermöglicht, bei Unklarheiten zur betrieblichen Ausbildung ergänzende Informationen heranzuziehen.

19.6.1.1.2 Anmeldung zur Abschlussprüfung

Die Anmeldung zur Abschlussprüfung bildet die Schnittstelle zwischen Ausbildung und Prüfung. Sie stellt sicher, dass alle Zulassungsvoraussetzungen nach dem BBiG, der jeweiligen Ausbildungsordnung und der Prüfungsordnung der zuständigen Kammer erfüllt sind. Bei der Proximus Versicherung AG erfolgt sie zentral koordiniert durch die Ausbildungsleitung unter Einbindung der Auszubildenden.

a) Voraussetzungen für die Zulassung

Die Zulassung zur Abschlussprüfung ist in § 43 BBiG geregelt. Demnach wird zur Abschlussprüfung zugelassen, wer:

1. die vorgeschriebene Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet,
2. an der Zwischenprüfung teilgenommen hat,
3. das Ausbildungsnachweisheft ordnungsgemäß geführt hat, und
4. in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse der zuständigen Kammer eingetragen ist.

Fehlt eine dieser Voraussetzungen, kann nach § 43 Abs. 2 BBiG ausnahmsweise dennoch zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die erforderliche berufliche Handlungsfähigkeit auch auf andere Weise erworben wurde.

Besonderheiten bei gestreckter Abschlussprüfung

In Berufen mit GAP – wie bei den Kaufleuten für Versicherungen und Finanzanlagen – gelten ergänzende Regelungen nach § 44 BBiG:

- **Getrennte Zulassung:** Die Zulassung erfolgt jeweils gesondert für die GAP 1 und 2 der Abschlussprüfung. Es handelt sich dabei nicht um zwei getrennte Prüfungen, sondern um Teile einer einheitlichen Abschlussprüfung.
- **Zulassungsvoraussetzungen für GAP 1:** Wie bei der Zwischenprüfung muss ein ausreichender Ausbildungsstand vorliegen. Diese Zulassung erfolgt automatisch, sofern der Ausbildungsbetrieb die Anmeldung ordnungsgemäß vornimmt.
- **Zulassungsvoraussetzungen für GAP 2:** Zur Teilnahme an GAP 2 ist die vorherige Teilnahme an GAP 1 zwingend erforderlich. Eine Ausnahme ist nur dann möglich, wenn die Nichtteilnahme an Teil 1 nicht von dem auszubildenden Menschen zu vertreten ist und die zuständige Kammer eine Nachprüfung oder Ersatzleistung zulässt. Dann ist die GAP 1 grundsätzlich zusammen mit der GAP 2 abzulegen. Die genaue zeitliche Abfolge ergibt sich aus der Terminorganisation der Kammern.

Damit wird sichergestellt, dass auch in gestreckten Prüfungsformen die Einheitlichkeit und Kontinuität der Kompetenzfeststellung gewährleistet bleibt.

b) Verantwortlichkeiten und Ablauf bei der Proximus Versicherung AG

Die Anmeldung erfolgt bei der Proximus Versicherung AG über die Ausbildungsleitung. Der Ablauf unterscheidet sich leicht zwischen GAP 1 und GAP 2.

I. Allgemeiner Ablauf

1. **Information und Fristenmanagement:** Die Ausbildungsleitung informiert alle betroffenen Auszubildenden frühzeitig über die anstehenden Prüfungstermine und Fristen. Dabei werden die Zeitpunkte der Anmeldung sowie die erforderlichen Nachweise kommuniziert.
2. **Erfassung der Anmeldedaten:** Alle relevanten Daten (Name, Ausbildungsberuf, Ausbildungsbeginn/-ende, Verkürzungstatbestände, betriebliche Kontaktdaten) werden in das elektronische Ausbildungsmanagementsystem eingepflegt.
3. **Digitale Anmeldung bei der IHK:** Die Anmeldung erfolgt über das Online-Portal der zuständigen IHK. Die Ausbildungsleitung bestätigt darin:
 - ordnungsgemäße Führung des Ausbildungsnachweises,
 - Teilnahme an GAP 1 (beziehungsweise Zwischenprüfung),
 - Durchführung der Ausbildung gemäß Ausbildungsrahmenplan.
4. **Bestätigung durch Auszubildende:** Die Auszubildenden bestätigen digital ihre Angaben und können bei der Anmeldung beantragen,
 - dass die Berufsschulabschlussnote auf dem IHK-Zeugnis aufgeführt wird,

- und/oder dass das Zeugnis zusätzlich in englischer oder französischer Sprache ausgestellt wird.
5. **Übermittlung an die IHK:** Nach Prüfung übermittelt die Ausbildungsleitung die Anmeldung elektronisch an die IHK und archiviert eine Kopie in der digitalen Ausbildungsakte.

II. Besonderheiten bei der Anmeldung zur GAP 2

Für die GAP 2 gelten besondere Regelungen gemäß der VersFinKfIAusbV:

- **Festlegung des Kundschaftsbedarfesfeldes:** Mit der Anmeldung zur GAP 2 legt der auszubildende Mensch sowohl das Kundschaftsbedarfesfeld fest, das in der schriftlichen Prüfung „Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung (KLV)“ dem Teilbereich Versicherungsfallbearbeitung zugrunde liegt, als auch das Kundschaftsbedarfesfeld, welches im mündlichen Prüfungsteil „Kundengespräch (KG)“ behandelt wird (§ 9 Abs. 3 VersFinKfIAusbV).
- **Festlegung der Wahlqualifikation:** Die ausbildende Person (bei der Proximus Versicherung AG vertreten durch den ausbildenden Menschen beziehungsweise der Ausbildungsleitung) legt die Wahlqualifikation fest, innerhalb derer die Praxisaufgabe durchgeführt und über die der Report erstellt wird (§ 9 Abs. 4 VersFinKfIAusbV).
- **Nachweis der eigenständigen Durchführung:** Der ausbildende Mensch bestätigt die eigenständige Durchführung der Praxisaufgabe, während der auszubildende Mensch den Report einreicht. Beides muss spätestens am ersten Tag der GAP 2 vorliegen (§ 13 Abs. 6 VersFinKfIAusbV).

Diese Vorgaben werden bei der Proximus Versicherung AG automatisiert im Anmeldeworkflow berücksichtigt.

Das System erinnert an Fristen und verweist auf fehlende Bestätigungen oder Berichte.

c) Fristen und Nachweise

Prüfungsteil	Anmeldefrist bei der IHK	Verantwortlich	Benötigte Unterlagen
GAP 1	Circa 3–4 Monate vor Prüfungstermin	Ausbildungsleitung	Ausbildungsnachweis, Personaldaten, betriebliche Bestätigung
GAP 2	Circa 4 Monate vor Prüfungstermin	Ausbildungsleitung/Auszubildende	Ausbildungsnachweis, Report, Bestätigung der Eigenständigkeit, Wahlqualifikation, Kundschaftsbedarfesfelder

Das Ausbildungsmanagementsystem der Proximus Versicherung AG überwacht die Einhaltung der Fristen digital. Bei drohender Überschreitung werden Erinnerungen automatisch an die Ausbildungsleitung und die betroffenen Auszubildenden gesendet.

d) Bestätigung der Eigenständigkeit und Anforderungen an die Praxisaufgabe

Die Ausbildungsleitung bestätigt gegenüber der IHK, dass die Praxisaufgabe innerhalb der gewählten Wahlqualifikation selbstständig durch den auszubildenden Mensch durchgeführt wurde. Dabei achtet sie insbesondere auf folgende Punkte:

1. Hat die Aufgabe Bezug zu den Ausbildungsinhalten des Berufsbilds der Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen?
2. Entspricht die Aufgabe mindestens einem Lernziel der zugrundeliegenden Wahlqualifikation gemäß Ausbildungsrahmenplan?
3. Handelt es sich um eine tatsächlich durchgeführte Aufgabe?
4. Kann die durchgeführte Aufgabe in den betrieblichen Zusammenhang eingeordnet werden?
5. Stellt die Aufgabe aus Sicht des auszubildenden Menschen (nicht zwingend aus Sicht der ausbildenden Menschen) eine Herausforderung dar (keine Routineaufgabe eines auszubildenden Menschen)?
6. Ist zur Bearbeitung der Aufgabe eine Recherche von Informationen (zum Beispiel über interne/externe Informationsquellen, Programme etc.) und gegebenenfalls eine Vertiefung fachlicher Kenntnisse durch den auszubildenden Mensch erforderlich?
7. Umfasst die Aufgabe eine Planungsphase, eine Durchführungsphase sowie eine Auswertungsphase (projektorientierte Arbeitsweise)?
8. Erfordert die Bearbeitung der Aufgabe die Auswahl oder Entwicklung eines Lösungsweges?
9. Bietet die Aufgabe in Abstimmung mit Verantwortungstragenden oder Prozessverantwortlichen organisatorische Freiheitsgrade beziehungsweise Entscheidungs- oder Verantwortungsspielräume?
10. Ermöglichen die Ergebnisse der Aufgabe eine Bewertung, zum Beispiel hinsichtlich Wirtschaftlichkeit oder Nachhaltigkeit, die der auszubildende Mensch selbstständig vornehmen kann?
11. Ermöglicht die Aufgabe eine Reflexion zur Zielerreichung und des eigenen Lernerfolges sowie gegebenenfalls die Ableitung von Verbesserungsvorschlägen?

e) Kommunikation mit der IHK

Die gesamte Kommunikation mit der IHK erfolgt digital über das IHK-Onlineportal. Das Portal ermöglicht:

- Upload aller relevanten Dokumente,
- automatische Empfangsbestätigung,

- Statusverfolgung der Anmeldungen,
- Benachrichtigungen bei Rückfragen oder Nachforderungen,
- elektronische Archivierung der Kommunikation.

Die Ausbildungsleitung ist zentraler Ansprechpartner für die Kammer und koordiniert Rückmeldungen, Nachreichungen und Terminabsprachen. Alle Daten werden DSGVO-konform in den Ausbildungsakten gespeichert.

f) Sonderfälle

I. Vorzeitige Zulassung nach § 45 BBiG

Nach Buchstabe D der Empfehlung des Hauptausschusses des BIBB zur „Zulassung zur Abschlussprüfung“ kann eine vorzeitige Zulassung erfolgen, wenn:

- die Leistungen in Berufsschule und Betrieb deutlich über dem Durchschnitt liegen,
- alle Ausbildungsinhalte bereits vermittelt wurden,
- der Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule die vorzeitige Zulassung befürworten, und
- zu erwarten ist, dass der auszubildende Mensch das Ausbildungsziel erreicht.

Überdurchschnittliche Leistungen liegen vor, wenn sowohl eine Durchschnittsnote in der Berufsschule (aller prüfungsrelevanten Fächer beziehungsweise Lernfelder) als auch eine praktische Ausbildungsleistung besser als 2,49 bewertet werden.

Die zuständige Stelle (Kammer) trifft die Zulassungsentscheidung. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen für nicht gegeben, entscheidet gemäß § 46 Abs. 1 BBiG der Prüfungsausschuss. Die konkreten Voraussetzungen und Bewertungsmaßstäbe variieren in der Praxis je nach zuständiger IHK.

Hinweis für das Ausbildungszeugnis des Betriebs:

Wenn der Ausbildungsbetrieb die vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung befürwortet hat, ist es in der Regel schwer zu begründen, ein qualifiziertes Ausbildungszeugnis mit einer Gesamtbewertung schlechter als „gut (2)“ auszustellen, da zu diesem Zeitpunkt bereits eine praktische Ausbildungsleistung von besser als 2,49 nachgewiesen worden sein muss.

II. Zulassung von Externen (§ 45 Abs. 2 BBiG)

Personen ohne reguläres Ausbildungsverhältnis können zugelassen werden, wenn sie eine mindestens 1½-fache Dauer der regulären Ausbildungszeit in dem Beruf tätig waren.

III. Nachträgliche Anmeldung/Fristversäumnis

Nur in begründeten Ausnahmefällen möglich, wenn ein Versäumnis nicht vom auszubildenden Menschen zu vertreten ist.

19.6.1.1.3 Zugelassene Hilfsmittel

Die zugelassenen Hilfsmittel in der Abschlussprüfung der Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen ergeben sich abhängig vom jeweiligen Prüfungsteil. Für die schriftlichen Prüfungsteile gelten die bundeseinheitlichen Vorgaben der AKA in Abstimmung mit dem BIBB und den zuständigen IHKen. Sie gewährleisten, dass alle Prüfungsteilnehmenden bundesweit unter gleichen Bedingungen geprüft werden. Eine Ausnahme bildet Baden-Württemberg.

Für die mündlichen Prüfungen ergeben sich die zugelassenen Hilfsmittel aus der VersFinKfIAusbV sowie aus der jeweiligen Prüfungsordnung der IHK.

1. Grundsätzliche Regelungen für die schriftlichen Prüfungen

Grundsätzlich sind nur solche Hilfsmittel erlaubt, die in den jeweils gültigen Prüfungsinformationen der AKA ausdrücklich zugelassen sind. Die Nutzung weiterer, nicht genannter Materialien, elektronischer Geräte oder digitaler Speichermedien ist unzulässig. Zulässig sind ausschließlich nicht programmierbare Arbeitsmittel, die der Unterstützung des fachlichen Arbeitens dienen. Alle Gesetzestexte und Verordnungen müssen unkommentiert vorliegen. Erlaubt sind lediglich Unterstreichungen, farbige Markierungen und Nummernverweise. Nicht zulässig sind Randbemerkungen, Kommentare, Anmerkungen oder Eintragungen.

2. Zulässige Hilfsmittel in den schriftlichen Prüfungen

a) GAP 1 – Allgemeine Versicherungswirtschaft (AVW)

Zugelassen sind ausschließlich:

- Taschenrechner, nicht programmiert, netzunabhängig und ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten,
- Bedingungswerk PROXIMUS 5 des BWV (notwendiges Hilfsmittel),
- Gesetzessammlung und/oder Textausgaben einzelner Gesetze und Verordnungen in unkommentierter Form (zum Beispiel VVG, HGB, BGB).

b) GAP 2 – Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung (KLV)

Zugelassen sind ausschließlich dieselben Hilfsmittel wie bei der GAP 1.

c) GAP 2 – Wirtschafts- und Sozialkunde (WiSo)

Zugelassen ist ausschließlich ein nicht programmierbarer, netzunabhängiger Taschenrechner, ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten. Weitere Materialien oder Gesetzestexte sind in diesem Prüfungsteil nicht gestattet.

3. Zugelassene Hilfsmittel in den mündlichen Prüfungen

a) Kundschaftsgespräch (KG)

Im Kundschaftsgespräch ist der gesprächsunterstützende Einsatz von digitalen und analogen Hilfsmitteln ausdrücklich gestattet und laut Ausbildungsordnung sogar gefordert. Somit sind während des Prüfungsgesprächs selbst sowie während der Vorbereitungszeit alle Hilfsmittel gestattet, wie zum Beispiel: Tarife, Bedingungen, Produktinformationen, Fachbücher und interne Handlungsanweisungen, Laptops, Tablets, Handys, Taschenrechner, sonstige betriebsübliche Arbeitsmaterialien. Das Kundschaftsgespräch soll sich auf das jeweilige Unternehmen, dessen Ausbildungsbetrieb der zu prüfende Mensch angehört, beziehen. Maßgeblich sind daher die Hilfsmittel (zum Beispiel Bedingungen, Tarife etc.) des jeweiligen Unternehmens. Bei der Nutzung digitaler Hilfsmittel (zum Beispiel Laptop, Handy) ist zu beachten, dass während der Vorbereitungszeit und während des Prüfungsgesprächs keine Kontaktaufnahme mit Dritten erfolgen darf. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der Nichtöffentlichkeit gemäß den Prüfungsordnungen der IHKen. Die Nutzung dieser Geräte als Suchmaschine oder zur Befragung einer KI ist im Rahmen der Prüfungsvorbereitung und des Gesprächs zulässig, sofern keine Kommunikation mit realen Personen stattfindet.

b) Fallbezogenes Fachgespräch (FFG)

Im fallbezogenen Fachgespräch ist nach der Ausbildungsordnung für die einleitende Darstellung die Verwendung visualisierender Hilfsmittel gestattet, jedoch nicht erforderlich. Damit sind alle Hilfsmittel, die nicht ausschließlich visualisierender Art sind, wie zum Beispiel Tonaufnahmen oder Videos mit Ton, nicht erlaubt.

In Frage kommen insbesondere: Poster, Flyer, Präsentationen (zum Beispiel PowerPoint, PDF). Der Einsatz der Hilfsmittel an sich wird nicht bewertet. Er kann jedoch Einfluss auf die Bewertung durch den Prüfungsausschuss haben, wenn die eingesetzten visuellen Hilfsmittel zur Nachvollziehbarkeit der Darstellung der Praxisaufgabe und des Lösungswegs beitragen – oder das Gegenteil bewirken. Für die Funktionalität der eingesetzten Hilfsmittel ist ausschließlich der zu prüfende Mensch verantwortlich. Technische Störungen gehen zu seinen Lasten.

c) Mündliche Ergänzungsprüfung (MEP)

Die mündliche Ergänzungsprüfung kommt nur in bestimmten Fällen in Betracht. Sie kann das Ergebnis eines schriftlichen Prüfungsteils der GAP 2 entweder in „Wirtschafts- und Sozialkunde“ oder in „Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und

Versicherungsfallbearbeitung“ verbessern. Dementsprechend gelten hierbei dieselben Hilfsmittel, wie sie im jeweiligen zugrundeliegenden schriftlichen Prüfungsbereich zulässig sind.

4. Kontrolle und Sanktionen

Die Kontrolle der zugelassenen Hilfsmittel erfolgt durch die Aufsicht des Prüfungsausschusses gemäß § 20 Abs. 2 der Musterprüfungsordnung des Hauptausschusses des BIBB (HA 120). Die wesentlichen Regelungen zu Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen ergeben sich aus § 22 der Musterprüfungsordnung:

- Eine Täuschungshandlung liegt vor, wenn ein zu prüfender Mensch versucht, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder die Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder Beihilfe hierzu leistet.
- Wird während der Prüfung eine Täuschungshandlung festgestellt oder vermutet, wird der Sachverhalt durch die Aufsicht festgehalten und protokolliert; der zu prüfende Mensch setzt die Prüfung zunächst fort.
- Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die betroffene Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen kann der Prüfungsausschuss den gesamten Prüfungsteil oder die gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (0 Punkte) bewerten.
- Behindert ein zu prüfender Mensch durch sein Verhalten die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung, kann er von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Die endgültige Entscheidung über die Folgen trifft der Prüfungsausschuss.
- Vor einer endgültigen Entscheidung ist der zu prüfende Mensch anzuhören.

Die Proximus Versicherung AG sensibilisiert alle Auszubildenden frühzeitig über diese Vorschriften und dokumentiert die Unterweisung. Damit wird sichergestellt, dass die Prüfungsbedingungen jederzeit rechtskonform, fair und transparent eingehalten werden.

19.6.1.1.4 Schriftliche Prüfungen – allgemeine Hinweise

Nach § 42 BBiG liegt die Verantwortung für die Bewertung sämtlicher Prüfungsleistungen grundsätzlich beim Prüfungsausschuss. Gemäß § 42 Abs. 2 BBiG kann die Kammer die Bewertung schriftlicher Arbeiten auf Prüfendendelegationen übertragen, die die Bewertung im Auftrag des Ausschusses vornehmen. Nach § 18 Abs. 2 der Musterprüfungsordnung des Hauptausschusses des BIBB (HA 120) können für die schriftlichen Prüfungen einheitliche Aufgaben verwendet werden, die durch eine gemeinsame Aufgabenstelle (zum Beispiel AKA) erstellt werden. Diese Aufgaben werden von allen beteiligten Kammern übernommen und gewährleisten eine bundesweit vergleichbare Prüfungsleistung. Die AKA stellt neben den Prüfungsaufgaben auch Lösungshinweise

mit einer Punkteverteilung bereit. Diese unterscheiden sich von einer Musterlösung, die eine inhaltlich vollständige, ideale Bearbeitung der Aufgabe darstellt. Lösungshinweise dagegen geben Orientierungen zur Bewertung: Sie zeigen, welche Aspekte bewertet werden sollen und wie die Punkte zu vergeben sind, ohne eine vollständige Textvorlage zu liefern. Damit bleibt Raum für alternative, aber fachlich gleichwertige Lösungen der zu prüfenden Menschen. Die schriftlichen Arbeiten werden in der Regel von zwei Prüfenden unabhängig voneinander bewertet. Bei abweichenden Ergebnissen erfolgt eine gemeinsame Abstimmung und Dokumentation der Entscheidung im Prüfungsprotokoll.

Bewertungsschlüssel

Nach § 24 der Musterprüfungsordnung erfolgt die Bewertung der Prüfungsleistungen anhand eines bundesweit einheitlichen Punkte-Noten-Schlüssels, der sowohl für schriftliche als auch mündliche Prüfungen gilt:

Punkte	Note	Bewertung
100 – 92	1	sehr gut
91 – 81	2	gut
80 – 67	3	befriedigend
66 – 50	4	ausreichend
49 – 30	5	mangelhaft
29 – 0	6	ungenügend

Die Bestehensgrenze liegt bei mindestens 50 Punkten (= Note 4, „ausreichend“). Dieser Schlüssel ist auch bei der Bewertung der mündlichen Prüfungsbestandteile verbindlich.

Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen

Nach § 31 der Musterprüfungsordnung müssen schriftliche Prüfungsarbeiten mindestens ein Jahr, Niederschriften über Prüfungen mindestens 15 Jahre aufbewahrt werden. Dies dient der Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Rechtskontrolle von Prüfungsentscheidungen.

19.6.1.1.4.1 Allgemeine Versicherungswirtschaft (GAP 1)

Die GAP 1 dient der Feststellung des bis zur Mitte der Ausbildung erreichten Wissens- und Kompetenzstands der Auszubildenden im Bereich der Allgemeinen Versicherungswirtschaft.

Zeitliche Einordnung

Die GAP 1 soll in der Mitte der Ausbildung abgelegt werden. Bei verkürzter Ausbildungsdauer ist sie spätestens vier Monate vor der GAP 2 zu absolvieren. Sie wird regel-

mäßig im Frühjahr (April/Mai) und im Herbst (Oktober/November) angeboten, während die GAP 2 im Sommer (Juni/Juli) und im Winter (Januar/Februar) stattfindet. Ausgehend von einem Ausbildungsbeginn am 01. August 2026 ergeben sich folgende Prüfungszeiträume:

Ausbildungsdauer	Zeitraum der GAP 1 (Mitte der Ausbildung)	Prüfungszeitpunkt GAP 1	Prüfungszeitpunkt GAP 2
36 Monate	01.02.2028 – 31.07.2028	Frühjahr 2028	Sommer 2029
30 Monate	01.02.2027 – 31.01.2028	Herbst 2027 oder Frühjahr 2028	Winter 2028/2029
24 Monate	01.02.2027 – 31.07.2027	Frühjahr 2027	Sommer 2028
18 Monate	01.11.2026 – 30.04.2027	Frühjahr 2027	Winter 2027/2028

Damit wird gewährleistet, dass die GAP 1 stets in der Ausbildungsmitte liegt und zeitlich ausreichend Abstand zur GAP 2 besteht.

Prüfungsinhalte gemäß § 8 Abs. 2 bis 4 VersFinKfIAusbV

Im Prüfungsbereich „Allgemeine Versicherungswirtschaft“ hat der zu prüfende Mensch nachzuweisen, dass er in der Lage ist, die Bedeutung der Versicherungswirtschaft einzuschätzen und zu beschreiben, geeignete Kommunikationswege bei der Beratung und Betreuung von Kundschaft zu nutzen, Kundschaftsdaten zu erheben und als Grundlage für die Beratung und Betreuung zu verwenden, individuelle, bedarfsgerechte Lösungen zu entwickeln, Angebote zu erstellen sowie ergänzende Serviceleistungen und weitere Schritte zur Vertragsschließung aufzuzeigen.

Für den Nachweis der folgenden Kompetenzen:

- die rechtlichen Rahmenbedingungen in Beratungsgesprächen sowie während der Vertragsanbahnung und der Vertragslaufzeit einzuhalten,
- Beratungsanlässe bei Privatkunden zu identifizieren sowie
- für die Beratung individuelle Bedarfe zu analysieren und zu erläutern,

sind insbesondere die folgenden thematischen Gebiete zugrunde zu legen:

- die Absicherung von Wohnen und Wohneigentum,
- die Absicherung von Berufsausübung und Freizeitgestaltung sowie
- die Absicherung von Mobilität und Reisen.

Für die Entwicklung individueller, bedarfsgerechter Lösungen sowie das Erstellen von Angeboten und ergänzenden Serviceleistungen bildet das Gebiet „Absicherung von Wohnen und Wohneigentum“ die Grundlage.

Prüfungsform und -dauer

Die Prüfung erfolgt in schriftlicher Form. Sie besteht aus praxisbezogenen ungebundenen Aufgaben. Die Bearbeitungszeit beträgt 120 Minuten.

Zielsetzung

Die GAP 1 stellt sicher, dass die Auszubildenden zur Ausbildungsmitte über die notwendigen Grundkompetenzen in den Bereichen Kundenberatung, Versicherungsprodukte und rechtliche Rahmenbedingungen verfügen. Sie gibt sowohl den Auszubildenden als auch dem Ausbildungsbetrieb eine objektive Rückmeldung über den Ausbildungsstand und dient somit als zentrales Steuerungsinstrument für die weitere Ausbildungsplanung bis zur GAP 2.

19.6.1.1.4.2 Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung (KLV – GAP 2)

Der Prüfungsbereich KLV ist der zentrale schriftliche Prüfungsbereich der GAP 2 für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen. Er dient der Feststellung, inwieweit Auszubildende am Ende ihrer Ausbildung in der Lage sind, komplexe Beratungssituationen zu analysieren, individuelle Lösungen zu entwickeln und Versicherungsfälle fachgerecht zu bearbeiten.

Zeitliche Einordnung

Der schriftliche Prüfungsteil KLV wird in der Regel einen Tag vor dem Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde (WiSo)“ abgelegt. Ausgehend von einem Ausbildungsbeginn am 01. August 2026 ergeben sich folgende Prüfungszeiträume:

Ausbildungsdauer	Prüfungszeitpunkt GAP 2 (KLV)
36 Monate	Sommerprüfung 2029 (Ende April/Anfang Mai)
30 Monate	Winterprüfung 2028/2029 (Ende November 2028)
24 Monate	Sommerprüfung 2028 (Ende April/Anfang Mai)
18 Monate	Winterprüfung 2027/2028 (Ende November 2027)

Prüfungsinhalte gemäß § 10 VersFinKfIAusbV

Im Prüfungsbereich KLV hat der zu prüfende Mensch nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. für die Beratung individuelle Bedarfe zu analysieren und zu erläutern,
2. individuelle, bedarfsgerechte Lösungen zu entwickeln und dabei Anforderungen der Kundschaft mit anderen Arbeits- und Geschäftsbereichen abzustimmen,
3. Chancen und Risiken von Finanzanlageformen zu beurteilen,

4. Angebote zu erstellen,
5. ergänzende Serviceleistungen und weitere Schritte zur Vertragsschließung aufzuzeigen,
6. Auswirkungen von Geschäftsfällen auf das Unternehmen, auf betriebliche Kennzahlen sowie auf die Kosten- und Leistungsrechnung darzustellen und
7. Versicherungsfälle zu regulieren.

Für den Teilbereich „Versicherungsfallbearbeitung“ wählt der zu prüfende Mensch mit der Prüfungsanmeldung ein Kundschaftsbedarfsfeld (§ 9 Abs. 3 VersFinKfIAusbV). Folgende Auswahl an Gebieten steht zur Verfügung:

- Absicherung von Wohnen und Wohneigentum
- Absicherung von Berufsausübung und Freizeitgestaltung
- Absicherung von Mobilität und Reisen
- Förderung der Gesundheit sowie die Absicherung von Krankheit und Pflege
- Vorsorge für das Alter und die Vermögensbildung
- Absicherung des Einkommens und die Hinterbliebenenversorgung

Abgrenzung zur GAP 1

Nach § 9 Abs. 2 VersFinKfIAusbV werden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand der GAP 1 waren, nur insoweit in der GAP 2 einbezogen, als dies zur Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. Das bedeutet für die Relevanz der Kundschaftsbedarfsfelder in der GAP 2 konkret:

- Das Kundschaftsbedarfsfeld „Wohnen und Wohneigentum absichern“ kommt grundsätzlich in der GAP 2 nicht vor, da es – mit Ausnahme der Regulierung von Versicherungsfällen – bereits vollständig in der GAP 1 geprüft wurde. Eine denkbare Ausnahme bildet somit die Versicherungsfallbearbeitung, für die der zu prüfende Mensch „Wohnen und Wohneigentum absichern“ wählen kann.
- Für die Kundschaftsbedarfsfelder „Mobilität und Reisen absichern“ sowie „Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern“ wurden die Kompetenzen zur Bedarfsermittlung (Analyse und Erläuterung individueller Bedarfe) bereits in der GAP 1 geprüft. Diese Inhalte werden in der GAP 2 grundsätzlich nicht erneut abgeprüft – es sei denn, dass sie für die Feststellung der vollständigen beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich sind.

■ BEISPIEL

In der GAP 2 wird keine Aufgabe mehr gestellt, bei der schwerpunktmäßig der Bedarf einer Privatkundschaft im Kundschaftsbedarfsfeld „Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern“ ermittelt werden muss, denn das war bereits Bestandteil der GAP 1. Wenn jedoch im Rahmen der GAP 2 eine

Aufgabe gestellt wird, in der eine Lösung samt Angebot für einen Bedarf in diesem Kundschaftsbedarfsfeld entwickelt werden soll, ist es erforderlich, dass der zu prüfende Mensch die Bedarfsermittlung nachvollziehen und auf sie Bezug nehmen kann. ■

Alle übrigen Kundschaftsbedarfsfelder werden vollständig in der GAP 2 geprüft.

Prüfungsform und -dauer

Die Prüfung erfolgt in schriftlicher Form und besteht aus praxisorientierten Aufgaben, die eine vollständige Bearbeitung eines Kundschaftsfalls einschließlich Analyse, Lösungsentwicklung und Leistungsbearbeitung erfordern. Die Bearbeitungszeit beträgt 180 Minuten. Für die Bewertung und Korrektur gelten dieselben Regelungen wie bei der GAP 1.

Es handelt sich hierbei um ein Sperrfach, das heißt: Der Prüfungsteil muss für sich isoliert bestanden werden (mindestens 50 von 100 Punkten), damit die gesamte Abschlussprüfung als bestanden gilt. Für diesen Prüfungsbereich kommt MEP in Betracht.

19.6.1.1.4.3 Wirtschafts- und Sozialkunde (WiSo – GAP 2)

Der Prüfungsbereich WiSo ist Bestandteil des zweiten Teils der gestreckten Abschlussprüfung (GAP 2). Er dient der Überprüfung, ob die Auszubildenden grundlegende wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge verstehen und diese im beruflichen Handeln anwenden können. Dabei steht die Fähigkeit im Vordergrund, betriebliche Entscheidungen in einen rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Gesamtzusammenhang einzuordnen.

Zeitliche Einordnung

Der Prüfungsbereich WiSo wird in der Regel einen Tag nach dem schriftlichen Prüfungsteil KLV abgelegt.

Prüfungsinhalte gemäß § 14 VersFinKfIAusbV

Im Prüfungsbereich WiSo hat der zu prüfende Mensch nachzuweisen, dass er in der Lage ist, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen. Hierunter fallen die im Abschnitt C des Ausbildungsrahmenplans wahlqualifikationsübergreifend integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, also die Berufsbildpositionen: Organisation des Ausbildungsbetriebs, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit und Digitalisierte Arbeitswelt.

Prüfungsform und -dauer

Die Prüfung erfolgt in schriftlicher Form und besteht aus gebundenen Aufgaben. Die Bearbeitungszeit beträgt 60 Minuten. Die Bewertung erfolgt maschinell. Eine MEP kann unter bestimmten Voraussetzungen in Betracht kommen.

19.6.1.1.5 Mündliche Prüfungen

Die GAP 2 umfasst zwei mündliche Prüfungsbestandteile. Während das Kundengespräch auf eine realitätsnahe Beratungssituation abzielt, steht beim Fallbezogenen Fachgespräch die Reflexion und Begründung einer praktischen Aufgabe aus der Ausbildung im Mittelpunkt.

19.6.1.1.5.1 Kundschaftsgespräch (KG – GAP 2)

Das Kundschaftsgespräch ist ein eigenständiger Prüfungsbereich des zweiten Teils der gestreckten Abschlussprüfung. Ziel ist es, die Fähigkeit des zu prüfenden Menschen nachzuweisen, Kundengespräche systematisch, bedarfsgerecht und zielorientiert zu führen. In diesem Prüfungsbereich hat der zu prüfende Mensch nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Kundengespräche systematisch und zielorientiert zu führen,
2. die Interessen der Kundschaft ganzheitlich zu berücksichtigen,
3. auf Kundschaftsfragen und -einwände einzugehen,
4. analoge oder digitale Medien gesprächsunterstützend einzusetzen und
5. über den Gesprächsanlass hinausgehende Kundschaftsbedarfe zu erkennen und anzusprechen.

Kundschaftsbedarfsfelder

Das KG bezieht sich auf das Kundschaftsbedarfsfeld, das der zu prüfende Mensch bei der Prüfungsanmeldung gemäß § 9 Abs. 3 VersFinKfIAusbV festgelegt hat. Zur Auswahl stehen folgende Kundschaftsbedarfsfelder:

- Absicherung von Wohnen und Wohneigentum
- Absicherung von Berufsausübung und Freizeitgestaltung
- Absicherung von Mobilität und Reisen
- Förderung der Gesundheit sowie Absicherung von Krankheit und Pflege
- Vorsorge für das Alter und Vermögensbildung
- Absicherung des Einkommens und Hinterbliebenenversorgung
- Absicherung von Nicht-Privatkunden

Im Rahmen des KG soll der zu prüfende Mensch auf Grundlage der Fallvorgabe zunächst die relevanten Bedarfe identifizieren und anschließend geeignete Lösungen in Form von Versicherungs- oder Finanzanlageprodukten vorschlagen. Eine eindeutige oder exklusive Zuordnung von Produkten oder Sparten zu einem bestimmten Kundschaftsbedarfsfeld ist dabei weder möglich noch sachgerecht. Allerdings kann zwischen Hauptbedarfen und Zusatzbedarfen unterschieden werden. Welche Bedarfe und Lösungen in der konkreten Prüfungssituation als Haupt- oder Zusatzbedarf gelten, ergibt sich stets aus der jeweiligen Fallvorlage.

■ BEISPIELE

- Ein Produkt kann in mehreren Kundschaftsbedarfsfeldern den Hauptbedarf darstellen. So kann die Auslandsreisekrankenversicherung im Bedarfsfeld „Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern“ als Hauptbedarf gelten, wenn laut Fallvorlage eine GKV-versicherte Person ihren Krankenversicherungsschutz erweitern möchte. Dieselbe Versicherung kann jedoch auch im Bedarfsfeld „Mobilität und Reisen absichern“ zum Hauptbedarf gehören, wenn in der Fallbeschreibung Auslandsreisen mit einem privaten PKW thematisiert werden.
- Abhängig von der Fallvorgabe kann ein Produkt in einem Kundschaftsbedarfsfeld einmal ein Hauptbedarf sein – und in einem anderen Fall überhaupt nicht dazugehören. Wird im Bedarfsfeld „Wohnen und Wohneigentum absichern“ beschrieben, dass eine Kundin in ihre erste Mietwohnung zieht, ist die Wohngebäudeversicherung kein relevanter Bedarf. Bezieht sich die Fallvorlage hingegen auf den Erwerb eines Eigenheims, gehört sie klar zum Hauptbedarf.

Ausschlaggebend ist also immer die konkrete Situationsbeschreibung in der Fallvorlage. Erst daraus ergibt sich, welche Sparten oder Produkte als Haupt- oder Zusatzbedarf zu bewerten sind. Nur die in der Fallvorgabe enthaltenen Informationen können analysiert, priorisiert und zu erkennbaren Versorgungslücken verdichtet werden, aus denen sich ein Absicherungsbedarf ergibt, der wiederum durch konkrete Sparten oder Produkte abgedeckt wird. Ändert sich der Gesprächsanlass, ändern sich entsprechend auch die resultierenden Haupt- und Zusatzbedarfe. Wird zum Beispiel als Gesprächsanlass beschrieben: „Kunde zieht mit seiner Lebenspartnerin in eine größere Mietwohnung“, liegt der Hauptbedarf typischerweise bei Hausrat-, Elementarschaden-, Mietrechtsschutz- und Glasversicherung. Produkte wie Wohngebäude- oder Vermieterrechtsschutzversicherung spielen in dieser Fallkonstellation keine Rolle. Auch die Zusatzbedarfe – etwa Privathaftpflicht- oder Rechtsschutzversicherung – können je nach Ausgestaltung der Fallvorlage variieren.

Prüfungsform und Durchführung

Das KG ist eine mündliche Prüfung mit simuliertem Beratungsgespräch (Rollenspiel). Die Prüfung gliedert sich in zwei Phasen:

1. Vorbereitungszeit:

Der zu prüfende Mensch erhält zwei praxisbezogene Aufgaben (Fallvorlagen) aus dem gewählten Bedarfsfeld. Er hat 15 Minuten Zeit, um sowohl die Aufgabe aus-

zuwählen als auch sich auf das Gespräch vorzubereiten. Das bedeutet, dass der zu prüfende Mensch beide Fallvorlagen bis zum Ende der Vorbereitungszeit zur Verfügung hat und sich nicht bereits zu Beginn auf eine Fallvariante festlegen muss. Während dieser Zeit dürfen alle Hilfsmittel genutzt werden (zum Beispiel Produktinformationen, Tarife, Bedingungen, Rechner, Laptop oder Tablet). Eine Kontaktaufnahme mit Dritten ist jedoch unzulässig. Die Fallvorgabe (praxisbezogene Aufgabe) ist in der Regel so gestaltet, dass sie ein Folgegespräch simuliert. Hintergrund ist, dass die Prüfungszeit nicht mit Formalitäten wie der Vorstellung des Unternehmens oder der Erklärung des Ombudsmannverfahrens gefüllt werden soll, da dies nicht die Bewertung der geforderten Kompetenzen zulässt. Sie enthält häufig Vorinformationen, etwa aus einem vorherigen Kundschaftsgespräch oder einer Gesprächsnotiz aus dem Kollegium. So wird ermöglicht, dass die Vorbereitungszeit bereits für die Entwicklung von Lösungsalternativen genutzt werden kann. Der Gesprächsinhalt beschränkt sich ausschließlich auf die Absicherung des gewählten Kundschaftsbedarfes und kann sowohl Neu- als auch Bestandskundschaft betreffen. Eine Schadenregulierung ist für die Gesprächssimulation nicht ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Durchführung des Kundschaftsgesprächs:

Die Gesprächsdauer beträgt maximal 15 Minuten. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gespräch automatisch beendet. Inhalte, die nach dem Zeitlimit geäußert werden, dürfen nicht mehr in die Bewertung einfließen. Das Gespräch kann auch früher enden, wenn die Beratung vollständig abgeschlossen ist – in der Praxis ist dies jedoch selten. Der zu prüfende Mensch führt das Gespräch in der Regel mit einem Mitglied des Prüfungsausschusses, das die Rolle der Dienstleistung in Anspruch nehmende Person übernimmt. Während des Gesprächs erfolgt noch keine Bewertung; die Ausschussmitglieder dokumentieren lediglich ihre Beobachtungen.

Bewertung des Kundschaftsgesprächs

Zu bewerten sind die nachzuweisenden Kompetenzen. Dies soll erst nach dem Kundschaftsgespräch auf Grundlage der dokumentierten Beobachtungen der prüfenden Menschen geschehen. Für den Beobachtungs- und Bewertungsprozess hat der BWV Bildungsverband gemeinsam mit dem DIHK einen Beobachtungs- und Bewertungsbogen herausgegeben, dessen Anwendung beide Akteure im Sinne einer bundeseinheitlichen Abschlussprüfung empfehlen. Gebunden ist der Prüfungsausschuss hieran allerdings nicht.

19.6.1.1.5.2 Fallbezogenes Fachgespräch (FFG – GAP 2)

Das Fallbezogene Fachgespräch ist die zweite mündliche Prüfung der GAP 2 und dient der Feststellung, ob der zu prüfende Mensch in der Lage ist, berufliche Aufgabenstellungen innerhalb der gewählten Wahlqualifikation fachlich fundiert, methodisch und

reflektiert zu bearbeiten. In dieser Prüfung hat der zu prüfende Mensch nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. die Bearbeitung einer komplexen berufstypischen Aufgabe prozessorientiert zu planen, durchzuführen und auszuwerten,
2. die Aufgabe nachvollziehbar darzustellen und in den betrieblichen Zusammenhang einzuordnen,
3. unterschiedliche Lösungswege zu entwickeln, eine Auswahl zu treffen, diese zu begründen und dabei insbesondere wirtschaftliche, ökologische und rechtliche Aspekte zu berücksichtigen,
4. projektorientierte Arbeitsweisen in der Bearbeitung der Aufgabe anzuwenden,
5. Ergebnisse der Aufgabenbearbeitung, insbesondere hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, zu bewerten und
6. den gewählten Lösungsweg sowie das gesamte Vorgehen während der Aufgabenbearbeitung zu reflektieren.

Grundlagen und Bezug zur Wahlqualifikation

Das Fallbezogene Fachgespräch basiert auf einer selbstständig durchgeführten Praxisaufgabe, über die der zu prüfende Mensch einen Report erstellt. Diese Praxisaufgabe muss innerhalb der mit der Anmeldung zur GAP 2 festgelegten Wahlqualifikation erfolgen (§ 9 Abs. 4 VersFinKfIAusbV). Sie bildet die Grundlage für das Fachgespräch und soll die berufliche Handlungskompetenz des zu prüfenden Menschen in einem realitätsnahen betrieblichen Zusammenhang abbilden. Der Report dient dem Prüfungsausschuss als Grundlage für das Prüfungsgespräch, wird aber nicht selbst bewertet, genauso wenig wie die Durchführung der Praxisaufgabe (§ 13 Abs. 10 VersFinKfIAusbV). Bewertet wird ausschließlich die mündliche Leistung im Fachgespräch.

Praxisaufgabe und Report

Die Praxisaufgabe ist vom zu prüfenden Mensch eigenständig durchzuführen. Dies wird von der ausbildenden Person bestätigt. Die Bestätigung sowie der Report müssen spätestens am ersten Tag der GAP 2 der IHK vorliegen (§ 13 Abs. 6 VersFinKfIAusbV). Die Ausbildungsleitung bei der Proximus Versicherung AG achtet insbesondere darauf, dass die eingereichte Aufgabe den in der „Checkliste zur Reporterstellung“ des BWV Bildungsverbandes festgelegten Anforderungen entspricht. Dabei wird geprüft, ob die Aufgabe den Ausbildungsinhalten entspricht, tatsächlich durchgeführt wurde, in den betrieblichen Kontext eingebettet ist, eine Herausforderung darstellt und Planungs-, Durchführungs- und Auswertungsphasen umfasst.

Prüfungsform und Ablauf

Das Fallbezogene Fachgespräch dauert höchstens 20 Minuten. Es darf nicht länger andauern, kann aber im Ermessen des Prüfungsausschusses früher enden, wenn die Beurteilung der Kompetenzen vollständig möglich ist. Das Fachgespräch gliedert sich in zwei Abschnitte:

1. **Einleitende Darstellung durch den zu prüfende Mensch:**

Diese soll in der Regel fünf Minuten nicht überschreiten, kann aber im Ermessen des Prüfungsausschusses auch etwas länger dauern. Der zu prüfende Mensch stellt dabei die praxisbezogene Aufgabe und den Lösungsweg dar. Während dieser einleitenden Darstellung dürfen keine Fragen durch den Prüfungsausschuss gestellt werden. Der zu prüfende Mensch kann optional visualisierende Hilfsmittel wie Präsentationen, Plakate oder Handouts nutzen, deren Einsatz jedoch nicht bewertet wird. Nicht zulässig sind Hilfsmittel mit auditiven Elementen wie Tonaufnahmen oder Videos mit Ton. Der zu prüfende Mensch trägt die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit der von ihm eingesetzten Hilfsmittel.

2. **Fachgespräch:**

Daran anschließend überprüft der Prüfungsausschuss durch Fragen, ob der zu prüfende Mensch die in § 13 Abs. 1 VersFinKfIAusbV genannten Kompetenzen nachweisen kann.

Dafür wurden aus den nachzuweisenden Kompetenzen im Beobachtungs- und Bewertungsbogen folgende Kategorien/Aspekte abgeleitet:

Kategorie 1: Darstellung der Aufgabe und Einordnung in den betrieblichen Zusammenhang

1.1 Aufgabe und Lösungsweg nachvollziehbar dargestellt (einleitende Darstellung).

1.2 Aufgabe in den Kontext der betrieblichen Abläufe, Organisationsstruktur und Ziele eingeordnet.

Kategorie 2: Prozessorientierte Aufgabenbearbeitung und projektorientierte Arbeitsweisen

2.1 Relevante Arbeitsschritte nachvollziehbar geplant, durchgeführt und ausgewertet.

2.2 Einsatzmöglichkeiten projektorientierter Arbeitsweisen bei der Aufgabenbearbeitung nachvollziehbar aufgezeigt.

Kategorie 3: Abgrenzung verschiedener Lösungsalternativen und Begründung des gewählten Lösungsweges

3.1 Mögliche alternative Vorgehensweisen plausibel voneinander abgegrenzt.

3.2 Gewählten Lösungsweg begründet, insbesondere unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer und rechtlicher Aspekte.

Kategorie 4: Bewertung und Reflexion

4.1 Ergebnisse der Aufgabenbearbeitung, insbesondere hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, bewertet.

4.2 Gewählten Lösungsweg sowie gesamtes Vorgehen während der Aufgabenbearbeitung umfassend reflektiert.

Der Prüfungsausschuss knüpft mit seinen Fragen an die im Report beschriebene praxisorientierte Aufgabe an. Dabei können im Ermessen des Prüfungsausschusses Fokusaspekte ausgewählt werden, die er zur Beurteilung der durch den zu prüfenden Menschen nachzuweisenden Kompetenzen heranziehen möchte. Der Aspekt, die Aufgabe nachvollziehbar darzustellen und in den betrieblichen Zusammenhang einzuordnen, ist aufgrund der zwingenden einleitenden Darstellung immer Bestandteil der Bewertung.

Wird beispielsweise die einleitende Darstellung länger als fünf Minuten zugelassen, reduziert sich die verbleibende Zeit für die Befragung entsprechend. Lässt der Prüfungsausschuss eine siebenminütige Darstellung zu, verbleiben ihm nur noch 13 Minuten, um Fragen zu stellen.

Bewertung

Während des Fallbezogenen Fachgesprächs notieren die Prüfenden ausschließlich ihre Beobachtungen. Die eigentliche Bewertung erfolgt erst im Anschluss an das Gespräch. Hierbei kann der Prüfungsausschuss den vom BWV Bildungsverband und dem DIHK herausgegebenen Beobachtungs- und Bewertungsbogen zum Fallbezogene Fachgespräch nutzen. Eine Pflicht hierzu besteht jedoch nicht.

Fehlerhafter oder fehlender Report

Für den Fall, dass der IHK kein geeigneter Report vorliegt oder der eingereichte Report nicht eindeutig einer Wahlqualifikation zugeordnet werden kann, hat der BWV Bildungsverband eine Empfehlung zum Vorgehen herausgegeben: Grundsätzlich ist wünschenswert, dass die IHK mit dem Ausbildungsbetrieb und dem zu prüfende Mensch eine Klärung herbeiführt. Mögliche Fälle:

Fall 1: Der Report passt nicht zur angemeldeten, aber zu einer anderen Wahlqualifikation.

- Wurde versehentlich der falsche Report eingereicht, kann der richtige Report nachgereicht werden.
- Alternativ kann die Prüfungsanmeldung mit der passenden Wahlqualifikation neu eingereicht werden.

- Wird eine Korrektur abgelehnt, liegt für die Prüfung kein gültiger Report vor. Da die Mitwirkungspflicht des zu prüfenden Menschen nach § 22 Abs. 4 der Musterprüfungsordnung verletzt wurde, kann das Fallbezogene Fachgespräch nicht durchgeführt werden. Die Leistung wird mit 0 Punkten bewertet.
- Reagiert der zu prüfende Mensch erst unmittelbar vor der Prüfung, kann er erklären, dass er das Fallbezogene Fachgespräch zu einer passenden Wahlqualifikation durchführen möchte, sofern er zugleich versichert, in dieser qualifiziert ausgebildet worden zu sein. Die Prüfung kann dann durchgeführt werden.

Fall 2: Der Report passt zu keiner Wahlqualifikation (zum Beispiel Aufgabe ohne beruflichen Bezug).

- Der zu prüfende Mensch kann von der IHK aufgefordert werden, einen geeigneten Report nachzureichen.
- Liegt bis zum Prüfungstermin kein Report vor, gilt dies wie eine fehlende Prüfungsgrundlage. Das Fallbezogene Fachgespräch kann nicht abgenommen werden und wird mit 0 Punkten bewertet.

19.6.1.1.6 Bestehensregelungen und Gesamtergebnis

Die Bestehensregelungen der Abschlussprüfung der Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen ergeben sich ausschließlich aus § 15 VersFinKfIAusbV.

Gewichtung der Prüfungsbereiche

Prüfungsbereich	Gewichtung an der Gesamtnote
Allgemeine Versicherungswirtschaft (Teil 1)	20 %
Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung (KLV)	30 %
Wirtschafts- und Sozialkunde (WiSo)	10 %
Kundengespräch (KG)	20 %
Fallbezogenes Fachgespräch (FFG)	20 %
Gesamt	100 %

Bestehensregelungen

Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung“ mit mindestens „ausreichend“,

4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“

bewertet wurde. KLV ist also ein Sperrfach, das eigenständig bestanden werden muss.

Hinweise zum Vorgehen bei Nichtbestehen

Wird die Abschlussprüfung nicht bestanden, erhält der zu prüfende Mensch sowie die ausbildende Person von der zuständigen IHK einen schriftlichen Bescheid. Dieser enthält Informationen über die erzielten Ergebnisse sowie über die weiteren Handlungsmöglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Wiederholungsprüfung.

Einsichtnahme, Anfechtung und Widerspruchsmöglichkeiten

Zu prüfende Menschen haben das Recht, bei der zuständigen IHK einen Antrag auf Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen zu stellen. Dieses Recht gilt auch für zu prüfende Menschen, die die Prüfung bestanden haben.

Ablehnende Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie Bescheide über nicht bestandene Prüfungen sind mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Diese richtet sich nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) des jeweiligen Bundeslands.

■ BEISPIEL EINER RECHTSBEHELFSBELEHRUNG

„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der auf der Vorderseite genannten Industrie- und Handelskammer Widerspruch nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden.“ ■

Wird keine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung erteilt, verlängert sich die Frist für den Widerspruch auf ein Jahr (§ 70 VwGO). Bleibt der Widerspruch bei der IHK erfolglos, besteht die Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Bewertungssystem und Gesamtnote

Die Bewertung richtet sich nach dem bundeseinheitlichen Bewertungsschlüssel gemäß § 24 der Musterprüfungsordnung des Hauptausschusses des BIBB. Das Abschlusszeugnis weist sowohl die Einzelergebnisse der Prüfungsbereiche als auch das Gesamtergebnis der gestreckten Abschlussprüfung aus.

Hinweis zur internen Nachbereitung bei der Proximus Versicherung AG

Die Ausbildungsleitung der Proximus Versicherung AG wertet die Ergebnisse der Abschlussprüfungen systematisch aus. Ziel ist es, auf Grundlage von Prüfungsergebnissen und Beobachtungen aus den Prüfungsphasen künftige Ausbildungskohorten gezielter auf prüfungsrelevante Themen vorzubereiten sowie prüfungsstrategische Kompetenzen (zum Beispiel Zeitmanagement, Begründungskompetenz, Reflexion) zu stärken. Zudem werden die Daten für die Validierung des Auswahlverfahrens verwendet.

19.6.1.1.7 Mündliche Ergänzungsprüfung (MEP)

Die Ausbildungsordnung sieht vor, dass der zu prüfende Mensch ausschließlich zum Bestehen der Abschlussprüfung eine mündliche Ergänzungsprüfung in einem Prüfungsbereich ablegen kann. Dieser Prüfungsbereich muss zuvor als Bestandteil der Abschlussprüfung Teil 2 schriftlich abgelegt worden sein. Eine mündliche Ergänzungsprüfung dient nicht dazu, eine bereits festgestellte Note zu verbessern.

Voraussetzungen für die Zulassung zur mündlichen Ergänzungsprüfung

Die Möglichkeit, eine mündliche Ergänzungsprüfung abzulegen, ist an die folgenden Voraussetzungen geknüpft:

- Aus den schriftlichen und mündlichen Prüfungsbereichen ergibt sich, dass die Abschlussprüfung insgesamt nicht bestanden wurde.
- In einem der folgenden schriftlichen Prüfungsbereiche wurde eine Note erzielt, die schlechter als „ausreichend“ ist:
 - „Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung (KLV)“ oder
 - „Wirtschafts- und Sozialkunde (WiSo)“
- Das Ablegen der mündlichen Ergänzungsprüfung kann insgesamt zum Bestehen der Abschlussprüfung führen.

Sofern beide schriftlichen Prüfungsbereiche der GAP 2 nicht „ausreichend“ sind, muss die mündliche Ergänzungsprüfung im Prüfungsbereich KLV erfolgen, da es sich hierbei um ein Sperrfach handelt, das mit mindestens 50 Punkten bestanden werden muss.

Freiwilligkeit der Teilnahme

Die Teilnahme an der MEP ist freiwillig. Es gibt gute Gründe, sie wahrzunehmen – denn durch die mündliche Ergänzungsprüfung kann die Prüfung insgesamt bestanden werden. Allerdings kann es in Einzelfällen auch sinnvoll sein, auf die mündliche Ergänzungsprüfung zu verzichten und die Abschlussprüfung stattdessen regulär zu wiederholen, um dann die Möglichkeit zu haben, in allen Prüfungsbereichen wieder

volle 100 Punkte zu erreichen. Dies kann zum Beispiel dann ratsam sein, wenn außergewöhnliche Umstände (zum Beispiel Blackout, Krankheitsfall, private Belastung) die Prüfungsleistung beeinträchtigt haben und davon auszugehen ist, dass der zu prüfende Mensch bei einer Wiederholung seine üblichen Leistungen wieder erreicht.

Wird die Teilnahme an der mündlichen Ergänzungsprüfung nicht beantragt, gilt die Abschlussprüfung als nicht bestanden.

Verfahren und Antragstellung

Der zu prüfende Mensch hat bei der zuständigen IHK einen formlosen Antrag auf Zulassung zur mündlichen Ergänzungsprüfung zu stellen. Die IHK oder der Prüfungsausschuss sollte den zu prüfenden Menschen frühzeitig über die Möglichkeit informieren – idealerweise nach Bekanntgabe der schriftlichen Ergebnisse, spätestens aber vor Beginn der mündlichen Prüfungsbereiche.

Rahmenbedingungen und Ablauf der mündlichen Ergänzungsprüfung

Die mündliche Ergänzungsprüfung findet nach Abschluss aller regulären Prüfungsbereiche statt. Erst wenn feststeht, dass das Gesamtergebnis ohne mündliche Ergänzungsprüfung nicht zum Bestehen ausreicht, kann die mündliche Ergänzungsprüfung durchgeführt werden. Die Prüfungszeit soll laut Ausbildungsordnung 15 Minuten dauern. Diese Soll-Vorschrift drückt aus, dass im billigen Ermessen des Prüfungsausschusses die 15 Minuten sowohl leicht über- als auch unterschritten werden können. Eine gesonderte Vorbereitungszeit ist nicht vorgesehen.

Durchführung

Die möglichen Themenbereiche sind exakt identisch mit denen der schriftlichen Prüfung dieses Prüfungsbereichs. Dies ist denknotwendigerweise so, da es sich um ein und dieselbe Prüfung handelt. Die bereits schriftlich absolvierte Prüfung in KLV beziehungsweise WiSo wird lediglich mündlich erweitert beziehungsweise ergänzt.

Bewertung und Gewichtung

Die mündliche Ergänzungsprüfung wird analog der IHK-Notenskala mit einer eigenen Punktzahl bewertet. Zur Ermittlung des neuen Ergebnisses im betroffenen Prüfungsbereich werden das bisherige schriftliche Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2: 1 gewichtet.

■ BEISPIEL

Ein zu prüfender Mensch erzielt im schriftlichen Prüfungsbereich „KLV“ 45 Punkte („mangelhaft“) und in der mündlichen Ergänzungsprüfung 75 Punkte („befriedigend“). Berechnung: $(45 \times 2 + 75 \times 1) / 3 = 55$ Punkte („ausreichend“). Der Prüfungsbereich gilt damit als bestanden. ■

Dokumentation und Bewertung

Das Prüfungsgespräch wird vollständig dokumentiert. Zur Unterstützung der einheitlichen Bewertung hat der BWV Bildungsverband gemeinsam mit Branchenexperten einen Dokumentations- und Bewertungsbogen entwickelt, der von den Prüfungsausschüssen genutzt werden kann.

Die Ergebnisse der mündlichen Ergänzungsprüfung werden in der Prüfungsniederschrift festgehalten und anschließend von der IHK bekannt gegeben. Im Prüfungszeugnis wird das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung nicht gesondert ausgewiesen, sondern im jeweiligen Prüfungsbereich eingerechnet. Damit bildet die mündliche Ergänzungsprüfung einen geregelten Nachprüfungsmechanismus, der zu prüfende Menschen die Chance bietet, durch eine mündliche Leistung eine unzureichende schriftliche Leistung auszugleichen und die Abschlussprüfung insgesamt noch zu bestehen. Zugleich stellt die mündliche Ergänzungsprüfung ein Korrektiv für eine nicht perfekte Validität der Abschlussprüfung dar.

19.6.1.1.8 Wiederholungsprüfung

Die Wiederholung einer nicht bestandenenen Abschlussprüfung ist in § 37 BBiG sowie in § 29 der Musterprüfungsordnung des Hauptausschusses des (BIBB) geregelt.

Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten

Ist die Abschlussprüfung nicht bestanden, kann sie zweimal wiederholt werden (§ 37 Abs. 1 BBiG). Wird auch der dritte Versuch nicht bestanden, gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. Das bedeutet, dass der Abschluss dann nicht mehr erreicht werden kann.

Rücktritt beziehungsweise Nichtteilnahme

Ein Rücktritt beziehungsweise eine Nichtteilnahme (§ 23 Musterprüfungsordnung) ist von einer nicht bestandenenen Prüfung abzugrenzen. Es ergeben sich fünf denkbare Fälle:

1. Rücktritt von der Prüfungsanmeldung vor Prüfungsbeginn

Die Prüfung gilt als nicht abgelegt. Es wird also kein Prüfungsversuch verbraucht. Zu beachten ist, dass das Schreiben mit eigenhändiger Unterschrift der zuständigen IHK rechtzeitig zugehen muss.

2. Rücktritt von beziehungsweise Nichtteilnahme an der Prüfung nach Prüfungsbeginn mit wichtigem Grund

Die Prüfung gilt als nicht abgelegt. Es wird also kein Prüfungsversuch verbraucht.

3. Rücktritt von beziehungsweise Nichtteilnahme an der Prüfung nach Prüfungsbeginn ohne wichtigen Grund

Die Prüfung wird mit 0 Punkten bewertet. Damit ist ein Prüfungsversuch verbraucht.

4. **Versäumnis eines Prüfungstermins mit wichtigem Grund**

Bereits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen werden anerkannt.

■ Beispiel: Ein zu prüfender Mensch hat die schriftliche Prüfung abgelegt und ist zur mündlichen Prüfung krank. ■

5. **Versäumnis eines Prüfungstermins ohne wichtigen Grund**

Bereits erbrachte Prüfungsleistungen werden nicht anerkannt. Es wird ein Prüfungsversuch verbraucht.

Ein wichtiger Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist die Vorlage einer ärztlichen Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung (Attest) erforderlich. Die GAP 1 und die GAP 2 werden je gesondert betrachtet.

Umfang der Wiederholungsprüfung

Bei einer nicht bestandenen Abschlussprüfung umfasst der erste oder zweite Wiederholungsversuch grundsätzlich alle Prüfungsbereiche. Auf Antrag können jedoch Prüfungsbereiche angerechnet werden, in denen der zu prüfende Mensch bereits mindestens 50 Punkte erzielt hat (§ 37 Abs. 2 BBiG, § 29 Abs. 2 Musterprüfungsordnung). Diese Prüfungsbereiche müssen nicht erneut abgelegt werden. Das bisherige Ergebnis wird in den Wiederholungsversuch übernommen. Eine Anrechnung ist nur innerhalb von zwei Jahren nach dem Bescheid über das Nichtbestehen möglich. Maßgeblich ist dabei das Datum des IHK-Bescheids.

Beantragung der Wiederholungsprüfung

Sowohl der Antrag auf Wiederholung als auch der Antrag auf Anrechnung einzelner Prüfungsbereiche müssen bei der zuständigen IHK gestellt werden. Eine zeitliche Beschränkung für die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung besteht nach BBiG und Musterprüfungsordnung nicht.

Verlängerung der Ausbildung

Wird die Abschlussprüfung nicht bestanden, kann der zu prüfende Mensch gemäß § 21 Abs. 3 BBiG verlangen, dass das Ausbildungsverhältnis verlängert wird. Das ausbildende Unternehmen ist verpflichtet, die Ausbildung bis zur nächsten Abschlussprüfung fortzusetzen. Dies gilt auch, wenn die Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden wurde. Das Ausbildungsverhältnis kann insgesamt höchstens um ein Jahr verlängert werden.

Wird die Verlängerung erst nach Ablauf der vertraglichen Ausbildungszeit verlangt, kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an – insbesondere darauf, ob das Verlangen unverzüglich nach Ausbildungsende gestellt wurde und ob die verbleibende

Zeit bis zur nächsten Prüfung ausreicht, um die berufliche Handlungsfähigkeit noch zu erwerben.¹⁴⁰

Weiterer Besuch der Berufsschule

Nach einer nicht bestandenen Abschlussprüfung besteht häufig die **Pflicht oder Möglichkeit**, den **Berufsschulunterricht** weiter zu besuchen. Dies ist in der Regel **sinnvoll**, um sich gezielt auf den Wiederholungsversuch vorzubereiten.

Ob eine weitere **Berufsschulpflicht** oder ein **Teilnahmerecht** besteht, richtet sich nach dem jeweiligen **Landes-Schulrecht**.

19.6.1.2 Vorbereitung auf die Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung markiert den erfolgreichen Abschluss der dualen Berufsausbildung. Eine gezielte und rechtzeitige Vorbereitung ist daher von enormer Bedeutung, um die in der Ausbildungsordnung festgelegten Kompetenzen und Fertigkeiten sicher nachweisen zu können.

Die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung dient dazu, den individuellen Wissensstand zu festigen, die praktische Handlungskompetenzen zu trainieren und Sicherheit im Umgang mit Prüfungssituationen zu gewinnen. Sie ist ein gemeinsames Anliegen von Auszubildenden, Ausbildenden und Berufsschule, wobei jede dieser Parteien eine spezifische Verantwortung trägt.

Verantwortlichkeiten

Die Auszubildenden sind verpflichtet, sich aktiv und selbstständig auf die Prüfung vorzubereiten. Dazu gehört insbesondere das Wiederholen und Vertiefen der fachlichen und rechtlichen Grundlagen, das Anwenden von Wissen in praxisnahen Fällen und die Teilnahme an vorbereitenden Veranstaltungen und internen Übungssimulationen.

Die Ausbildungsbetriebe unterstützen die Auszubildenden im Rahmen ihrer Ausbildungspflicht (§ 14 BBiG) durch systematische betriebliche Prüfungsvorbereitung, interne Fachgespräche und Simulationen von Prüfungssituationen (zum Beispiel Kundenschaftsgespräch, Fallbezogenes Fachgespräch) und das Bereitstellen notwendiger Unterlagen und Materialien (zum Beispiel Bedingungen, Gesetze, interne Leitfäden).

Die Berufsschulen ergänzen die Vorbereitung durch den gezielten Unterricht in prüfungsrelevanten Themenfeldern, die Vermittlung von Prüfungstechniken und gegebenenfalls durch die Organisation von schulischen Prüfungstrainings.¹⁴¹

Darüber hinaus bieten die BWV Regional spezielle Prüfungsvorbereitungskurse an. Nach der entsprechenden Betriebsvereinbarung übernimmt die Proximus Versiche-

¹⁴⁰ Vgl. BAG Urteil vom 23.09.2004 – 6 AZR 519/03.

¹⁴¹ Vgl. Ruschel, 2008, S. 465–466.

nung AG sowohl die Kosten als auch die zeitliche Freistellung, wenn kein adäquates eigenes Prüfungsvorbereitungsprogramm gewährleistet werden kann. Führt die Proximus Versicherung AG ein eigenes Prüfungsvorbereitungsprogramm durch, erfolgt keine zeitliche Freistellung. Die Kosten können allerdings bei Vorlage einer Teilnahmebescheinigung erstattet werden. Zudem werden beispielsweise folgende Medien für das Selbstlernen¹⁴² von der Proximus Versicherung AG zur Verfügung gestellt:

- Europa Lehrmittel – Buch: Versicherungen und Finanzanlagen kompetent beraten – Prüfungsvorbereitung Teil 1 Gestreckte Abschlussprüfung (GAP 1); Versicherungen und Finanzanlagen kompetent beraten – Prüfungsvorbereitung Teil 2 Gestreckte Abschlussprüfung (GAP 2)
- Westermann – Buch: Versicherungen und Finanzanlagen – Prüfungsvorbereitung Sicher vorbereiten und bestehen – Gestreckte Abschlussprüfung Teil 1
- Prüfungs.TV Vocanto – App: Abonnement für Zugriff auf Prüfungs.TV-Funktionen
- appucations – App: Lernapp für die theoretische Prüfung
- u-form – Druck: Prüfungsaufgaben Teil 1 und Teil 2 Gestreckte Abschlussprüfung
- Kiehl Verlag – App: WiSo Quiz

Zeitliche Planung der Vorbereitung

Eine gute Zeitplanung ist entscheidend, um den Prüfungsstoff gezielt aufzubereiten. Dabei sind insbesondere die unterschiedlichen Zeitpunkte der beiden Prüfungsteile zu berücksichtigen:

- Die GAP 1 findet in der Regel im vierten Ausbildungshalbjahr statt. Damit beginnt die konkrete Vorbereitung sinnvollerweise etwa sechs Monate vor dem Prüfungstermin, also zu Beginn des dritten Ausbildungshalbjahres.
- Die GAP 2 wird am Ende der Ausbildung abgelegt, also im letzten Ausbildungshalbjahr. Hier sollte die gezielte Vorbereitung spätestens ein halbes Jahr vor Prüfungsbeginn starten.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Prüfungstermine im Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter abwechseln. Ein individueller Zeitplan, abgestimmt auf die Dauer der Ausbildung (18, 24, 30 oder 36 Monate), ermöglicht eine kontinuierliche und stressreduzierte Vorbereitung.

Vorbereitungsmaßnahmen und Unterstützungsangebote

Die Vorbereitung sollte methodisch und praxisorientiert gestaltet sein. Zu den bewährten Maßnahmen gehören:

¹⁴² Vgl. Sascha Fauler, Wirkung von Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen auf schriftliche Prüfungsergebnisse von Auszubildenden, München, Grin Verlag, 2010, S. 40 ff.

- Prüfungssimulationen im Betrieb, insbesondere für das Kundschaftsgespräch und das Fallbezogene Fachgespräch,
- Trainings und Workshops der IHKen oder der BWV-Regional,
- Online-Vorbereitungsmodule, Lernplattformen und Fachliteratur,
- Lerngruppen zur gemeinsamen Bearbeitung von Musteraufgaben und Fällen,
- Selbstreflexion anhand von Bewertungsbögen (zum Beispiel der Beobachtungs- und Bewertungsbögen für Kundschaftsgespräche und Fallbezogenes Fachgespräche).

Eine besondere Rolle spielt die Nutzung digitaler Hilfsmittel und KI-gestützter Lernwerkzeuge.

Chat-Bots und KI-gestützte Lernunterstützung

Im KVF-Guide werden Prompts zur Verfügung gestellt, mit denen Chat-Bots genutzt werden können, um realitätsnahe Prüfungssituationen zu simulieren. Dies kann zum Beispiel beinhalten:

- die Erstellung individueller Fallvorlagen für das Kundschaftsgespräch,
- die Generierung von Fragen für das Fallbezogene Fachgespräch,
- das Erklären von Fachbegriffen oder rechtlichen Zusammenhängen,
- die Formulierung von Beratungsdialogen in unterschiedlichen Kundenkontexten.

Ein Chat-Bot kann dabei auf unterschiedliche Weise die Vorbereitung unterstützen:

- Er kann situativ auf Verständnisfragen reagieren und gezielt Wissenslücken schließen.
- Er ermöglicht interaktive Übungssituationen, die dem realen Prüfungsgespräch ähneln.
- Er hilft, Sprachkompetenz und Ausdrucksfähigkeit für mündliche Prüfungen zu verbessern.
- Er kann zur Strukturierung des Lernstoffs und zur Erstellung individueller Lernpläne beitragen.

Dabei gilt: Ein Chat-Bot ersetzt nicht die fachliche Betreuung durch ausbildende Menschen oder Lehrkräfte, sondern ergänzt sie. Sein Nutzen liegt insbesondere in der Verfügbarkeit rund um die Uhr, der individuellen Anpassbarkeit und der Möglichkeit, Inhalte wiederholt zu trainieren.

Lern- und Übungsstrategien

Erfolgreiche Prüfungsvorbereitung erfordert methodisches Vorgehen. Bewährte Strategien sind:

- **Lernplan erstellen:** Stoff in überschaubare Einheiten gliedern und feste Lernzeiten vorsehen.
- **Alte Prüfungsaufgaben bearbeiten:** Aufgaben der AKA aus vergangenen Jahren bieten wertvolle Übungsmöglichkeiten.
- **Selbsttests durchführen:** Wissensstände regelmäßig überprüfen und Schwächen gezielt bearbeiten.
- **Gruppenlernen:** Gegenseitiges Erklären fördert das Verständnis.
- **Simulationen von Prüfungssituationen:** Diese trainieren Fachwissen, Auftreten und Zeitmanagement.

Typische Fehlerquellen und Empfehlungen

Typische Fehler in der Vorbereitung sind:

- zu spät beginnende oder unstrukturierte Lernphasen,
- ausschließliches Auswendiglernen ohne Verständnis,
- Vernachlässigung praxisbezogener Zusammenhänge,
- fehlende Übung mit Zeitdrucksituationen.

Empfohlen wird daher:

- frühzeitiger Start der Vorbereitung,
- Kombination aus theoretischem Lernen und praktischen Übungen,
- Austausch mit erfahrenen ausbildenden Menschen und ehemaligen zu prüfenden Menschen,
- realitätsnahe Simulationen – idealerweise mit Feedback nach dem Beobachtungs- und Bewertungsbogen.

19.6.2 Beendigung des Ausbildungsvertrages

19.6.2.1 Rechtliche Grundlagen und Systematik der Beendigungstatbestände

Die Beendigung eines Berufsausbildungsverhältnisses stellt einen sensiblen und rechtlich klar geregelten Abschnitt innerhalb des Ausbildungsverlaufs dar. Sie markiert nicht nur das Ende eines Vertragsverhältnisses, sondern auch den Übergang von der Qualifizierungsphase in eine neue Lebens- oder Beschäftigungssituation. Neben rechtlichen Normen sind daher stets pädagogische und soziale Aspekte zu berücksichtigen. Die maßgeblichen gesetzlichen Grundlagen finden sich in den §§ 21 bis 23 BBiG, die insbesondere den Abschluss, die Beendigung und Schadensersatzansprüche regeln. Ergänzende Vorschriften ergeben sich aus dem BGB, etwa zu Willenserklä-

rungen, Fristen und Formerfordernissen. In bestimmten Fällen greifen zudem Sonderregelungen des Sozialgesetzbuches (SGB IX), des Insolvenzrechts oder der Gewerbeordnungen.

Systematik der Beendigungstatbestände

Die Beendigung eines Berufsausbildungsverhältnisses kann aus verschiedenen rechtlichen Gründen erfolgen. Grundsätzlich lassen sich drei Hauptkategorien unterscheiden:

1. Automatische Beendigungen (tatbestandlich eintretend)

Diese Formen treten ohne gesonderte Willenserklärung einer Vertragspartei ein, sobald der im Gesetz oder Vertrag festgelegte Tatbestand eintritt.

■ BEISPIELE

- Ablauf der vertraglich vereinbarten Ausbildungszeit (§ 21 Abs. 1 BBiG)
- Bestehen der Abschlussprüfung (§ 21 Abs. 2 BBiG)
- Tod des Auszubildenden ■

2. Beendigungen durch Willenserklärung

Hier endet das Ausbildungsverhältnis aufgrund einer rechtswirksamen Erklärung einer oder beider Parteien. Dazu zählen insbesondere:

- Kündigung (§ 22 BBiG)
- Aufhebungsvertrag (§ 623 BGB – Schriftform)
- Anfechtung (§§ 119 ff. BGB, Schriftform nach § 126 BGB)

3. Beendigungen durch äußere Umstände oder gerichtliche Entscheidung

Hierbei endet das Ausbildungsverhältnis durch Faktoren, die außerhalb des Parteiwillens liegen, oder aufgrund gerichtlicher Entscheidung. Dazu gehören insbesondere:

- Betriebsstilllegung oder Insolvenz des Ausbildungsbetriebs
- Verlust der persönlichen oder fachlichen Eignung des Auszubildenden (§ 29 BBiG)
- gerichtliche Auflösung oder Feststellung der Unwirksamkeit des Ausbildungsverhältnisses

Schlichtung

Kommt es zu Streitigkeiten über die Wirksamkeit oder Zulässigkeit einer Beendigung, ist vor Anrufung eines Arbeitsgerichts in der Regel der Schlichtungsausschuss der IHK anzurufen (§ 111 Abs. 2 ArbGG). Dieser Ausschuss setzt sich aus Vertretenden der Arbeitgebenden- und Arbeitnehmendenseite zusammen und hat die Aufgabe, eine güt-

liche Einigung herbeizuführen. Erst wenn diese scheitert, kann eine gerichtliche Klärung erfolgen.

Pädagogische Verantwortung und Fürsorgepflicht

Neben der rechtlichen Dimension trägt die ausbildende Person gemäß § 14 BBiG die Pflicht, den auszubildenden Mensch nicht nur fachlich, sondern auch charakterlich zu fördern. Das bedeutet, dass Beendigungsprozesse – insbesondere vorzeitige Lösungen – pädagogisch begleitet werden müssen. Dazu gehören die Aufklärung über Rechtsfolgen und Alternativen, die Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung sowie die Kooperation mit der Berufsschule, der Kammer und gegebenenfalls der Agentur für Arbeit. So wird gewährleistet, dass selbst bei einer Beendigung des Ausbildungsverhältnisses der erzieherische Auftrag des Berufsbildungsgesetzes erfüllt bleibt und dem jungen Menschen eine Perspektive eröffnet wird.

19.6.2.2 Beendigung durch Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung

Die Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist in § 21 BBiG geregelt. Darin wird zwischen dem regulären Ablauf der Ausbildungszeit, der vorzeitigen Beendigung durch Bestehen der Abschlussprüfung und der Fortsetzung bei Nichtbestehen unterschieden. Gemäß § 21 Abs. 1 BBiG endet das Berufsausbildungsverhältnis grundsätzlich mit dem Ablauf der vereinbarten Ausbildungszeit. Nach § 21 Abs. 2 BBiG endet es vorzeitig mit dem Tag des Bestehens der Abschlussprüfung. Nach § 21 Abs. 3 BBiG kann es auf Verlangen des Auszubildenden verlängert werden, wenn die Abschlussprüfung nicht bestanden wurde.

1. Beendigung durch Bestehen der Abschlussprüfung

Besteht der auszubildende Mensch die Abschlussprüfung, endet das Ausbildungsverhältnis automatisch mit dem Tag der Bekanntgabe des Bestehens durch den Prüfungsausschuss (§ 21 Abs. 2 BBiG). Es bedarf keiner Kündigung oder besonderen Erklärung. Das Bestehen stellt ein auflösendes Ereignis dar, da mit dem Nachweis beruflicher Handlungsfähigkeit das Ausbildungsziel erreicht ist.

■ BEISPIEL

Ein Ausbildungsvertrag läuft bis zum 31. Juli. Besteht der auszubildende Mensch die Abschlussprüfung am 5. Juli, endet das Ausbildungsverhältnis bereits an diesem Tag. ■

2. Folgen für Vergütung und Beschäftigung

Mit Bestehen der Prüfung entfällt der Anspruch auf Ausbildungsvergütung (§ 17 BBiG). Wird der ehemalige auszubildende Mensch im Anschluss weiterbeschäftigt, ohne dass ein neuer Arbeitsvertrag geschlossen wurde, entsteht automatisch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Soll die Weiterbeschäftigung befristet erfolgen (zum Beispiel Übernahmevertrag mit Befristung), ist zwingend das Schriftformerfordernis des

§ 14 Abs. 4 TzBfG zu beachten. Das bedeutet: Ein befristeter Arbeitsvertrag muss vor Aufnahme der Tätigkeit schriftlich befristet werden. Erfolgt die Befristung erst nachträglich oder mündlich, gilt das Arbeitsverhältnis gem. § 16 TzBfG als unbefristet. Diese Regelung ist insbesondere für Betriebe relevant, die ihre Auszubildenden zunächst befristet übernehmen möchten, zum Beispiel für ein Trainee- oder Qualifizierungsprogramm.

3. Anspruch auf Übernahme

Übernahmeregeln nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe

Der Tarifvertrag über die Übernahme von Auszubildenden (AGV-TVÜ Stand: Juli 2005, geändert bis September 2025) im privaten Versicherungsgewerbe verpflichtet tarifgebundene Unternehmen, Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung ein Arbeitsvertragsangebot zu machen. Dieser Anspruch gilt derzeit für alle, die ihre Ausbildung spätestens bis zum 31. Dezember 2027 beenden und die tariflich festgelegten Voraussetzungen erfüllen. Das Angebot muss ein zwölf Monate befristetes Arbeitsverhältnis betreffen und so terminiert sein, dass die Beschäftigung spätestens im übernächsten Monat nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses beginnt. Unternehmen können die Pflicht auch dadurch erfüllen, dass ein kooperierendes Partnerunternehmen ein gleichwertiges Angebot unterbreitet. Allerdings kann die arbeitgebende Person von einer Übernahme absehen, wenn betriebliche Gründe oder personen- beziehungsweise verhaltensbedingte Gründe gegen eine Weiterbeschäftigung sprechen. Eine automatische Entfristung ist nicht vorgesehen: Vor Ablauf des befristeten Jahresvertrags muss das Unternehmen lediglich prüfen, ob eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis möglich ist. Diese Regelungen gelten nur für Unternehmen und Auszubildende, die an die einschlägigen Tarifverträge gebunden sind oder auf diese verweisen, was bei der Proximus Versicherung AG der Fall ist.

Übernahmeanspruch von JAV-Mitgliedern

§ 78a BetrVG schützt Mitglieder der Jugend und Auszubildendenvertretung vor beruflichen Nachteilen wegen ihres Amtes. Geschützt sind JAV-Mitglieder, aktive Ersatzmitglieder sowie ehemalige JAV-Mitglieder, deren Amtszeit höchstens ein Jahr vor Ende der Ausbildung geendet hat. Ziel der Vorschrift ist es, zu verhindern, dass engagierte Interessenvertretende nach der Ausbildung schlechter gestellt werden, und die Kontinuität der betrieblichen Interessenvertretung zu sichern. Wenn ein auszubildender Mensch aus diesem geschützten Personenkreis nach Ende seiner Ausbildung weiterarbeiten möchte, kann er innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich von der arbeitgebenden Person die Weiterbeschäftigung verlangen. Erfolgt dieses Verlangen form- und fristgerecht, gilt im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis automatisch ein unbefristetes Vollzeit-arbeitsverhältnis im erlernten Beruf als begründet. Eine ausdrückliche Zustimmung

der arbeitgebenden Person ist dafür nicht erforderlich. Die arbeitgebende Person ist ihrerseits verpflichtet, dem JAV-Mitglied mindestens drei Monate vor Ausbildungsende schriftlich mitzuteilen, wenn sie es nicht auf unbestimmte Zeit übernehmen will. Wurde der Übernahmeantrag wirksam gestellt, kann die arbeitgebende Person bis zu zwei Wochen nach Ausbildungsende beim Arbeitsgericht beantragen, festzustellen, dass kein unbefristetes Arbeitsverhältnis begründet wurde. Eine Verweigerung der Übernahme ist allerdings nur unter engen Voraussetzungen möglich: Die arbeitgebende Person muss vor dem Arbeitsgericht darlegen, dass die Weiterbeschäftigung den Betrieb erheblich beeinträchtigen würde, etwa weil kein ausbildungsadäquater Arbeitsplatz vorhanden ist und dessen Schaffung unzumutbar wäre. Bis zur gerichtlichen Entscheidung gilt das JAV-Mitglied als vorläufig weiterbeschäftigt. Stellt die arbeitgebende Person innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung der Ausbildung keinen entsprechenden Antrag beim Arbeitsgericht, bleibt es bei der gesetzlichen Fiktion des unbefristeten Arbeitsverhältnisses.

4. Nichtbestehen der Abschlussprüfung

Besteht der auszubildende Mensch die Abschlussprüfung nicht, endet das Ausbildungsverhältnis grundsätzlich mit dem Ablauf der vertraglich vereinbarten Ausbildungszeit (§ 21 Abs. 1 BBiG). Der auszubildende Mensch kann jedoch gem. § 21 Abs. 3 BBiG verlangen, dass das Ausbildungsverhältnis bis zur nächsten Wiederholungsprüfung verlängert wird. Die Voraussetzungen sind:

1. Die Abschlussprüfung wurde nicht bestanden.
2. Der auszubildende Mensch wird zur Wiederholungsprüfung zugelassen.
3. Der auszubildende Mensch verlangt die Verlängerung.

Das Verlangen muss rechtzeitig geltend gemacht werden. Nach der Rechtsprechung des BAG tritt die Verlängerung automatisch kraft Gesetzes ein, wenn das Verlangen vor Ablauf der Ausbildungszeit gestellt wird. Wird das Verlängerungsverlangen erst nach dem regulären Ende erklärt, kann eine Verlängerung nur noch ausnahmsweise in Betracht kommen – etwa wenn das Verlangen unverzüglich nach Beendigung gestellt wird und es in der verbleibenden Ausbildungszeit realistisch möglich ist, die für das Bestehen der Prüfung erforderliche berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben.¹⁴³ Die Verlängerung erfolgt automatisch; ein neuer Vertrag ist nicht erforderlich. Die Ausbildungsvergütung läuft in der Regel weiter (§ 17 BBiG).

5. Pädagogische und betriebliche Bedeutung

Das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung stellt einen zentralen Wendepunkt im Ausbildungsverlauf dar. Für den auszubildenden Menschen ergibt sich daraus eine doppelte Verantwortung – rechtlich und pädagogisch. Beim Bestehen sollte

¹⁴³ Vgl. BAG, Urteil vom 14. 12. 2005 – 7 AZR 49/05.

der auszubildende Mensch Anerkennung erfahren. Ein Abschlussgespräch mit Rückmeldung und Zukunftsperspektive fördert Selbstwert und Motivation. Beim Nichtbestehen ist Empathie erforderlich: Gemeinsam sollten die Ursachen erörtert und Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Wiederholungsprüfung festgelegt werden. Diese pädagogische Begleitung entspricht dem Erziehungsauftrag des § 14 Abs. 1 BBiG, wonach die ausbildende Person verpflichtet ist, dem auszubildenden Mensch berufliche Handlungsfähigkeit zu vermitteln und ihn charakterlich zu fördern.

19.6.2.3 Allgemeine rechtliche Grundsätze zur Kündigung des Ausbildungsverhältnisses

Die rechtlichen Anforderungen an eine Kündigung gelten unabhängig von ihrer Art. Nachfolgend werden die wesentlichen Grundsätze dargestellt, die für alle Kündigungsformen (Probezeitkündigung, ordentliche, außerordentliche Kündigung) gelten.

Schriftformerfordernis und Kündigungsberechtigung

Gemäß § 22 Abs. 3 BBiG muss jede Kündigung schriftlich erfolgen. Das Schriftformerfordernis richtet sich nach § 126 BGB, wonach das Kündigungsschreiben eigenhändig durch Namensunterschrift unterzeichnet werden muss. Eine Kündigung ohne eigenhändige Unterschrift ist formunwirksam. Nicht ausreichend sind elektronische Formen (E-Mail, Fax, Scan, WhatsApp-Nachricht), mündliche Erklärungen oder bloße Ankündigungen.

Für Aufhebungsverträge gilt § 623 BGB, der ebenfalls die strenge Schriftform verlangt.

Kündigungsberechtigt sind auf Seiten des Ausbildungsbetriebs diejenigen Personen, die den Ausbildungsvertrag rechtswirksam unterzeichnet haben beziehungsweise hierzu bevollmächtigt sind (zum Beispiel Geschäftsführer Mensch, Personalleitender Mensch, Ausbildender Mensch mit schriftlicher Vollmacht). Auf Seiten des Auszubildenden ist nur dieser selbst kündigungsberechtigt. Für Minderjährige könnte etwas anderes gelten.

Zugang der Kündigung

Die Kündigung wird gemäß § 130 BGB erst mit Zugang bei der empfangenden Person wirksam. Zugang bedeutet, dass das Schreiben so in den Machtbereich der empfangenden Person gelangt, dass unter gewöhnlichen Umständen mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist.

■ BEISPIELE

- Persönliche Übergabe – Zugang sofort.
- Einwurf in den Hausbriefkasten – Zugang am Tag des Einwurfs, wenn nach den örtlichen Postzustellzeiten mit Kenntnisnahme zu rechnen ist.

- Einschreiben – Zugang mit tatsächlicher Aushändigung oder Annahme durch eine empfangsberechtigte Person. ■

Eine verspätet zugegangene Kündigung (zum Beispiel nach Ablauf der Probezeit oder Frist) ist unwirksam.

Nachweisproblematik:

Die Kündigende Person trägt im Streitfall die Beweislast für den Zugang. Daher sollte die Kündigung persönlich übergeben werden (bei Abwesenheit durch einen Boten). Empfohlen wird, sich auf einer Kopie des Kündigungsschreibens den Empfang bestätigen zu lassen. Beim Versand per Einschreiben kann nur bewiesen werden, dass etwas zugegangen ist, nicht aber, dass es sich um die Kündigung handelt. Daher empfiehlt es sich, auf der Kopie der Kündigung einen Zeugen unterschreiben zu lassen, dass die Originalkündigung vor dessen Augen eingetütet und genau dieser Umschlag versandt wurde.

Zugang und Ausspruch der Kündigung bei Minderjährigen

Bei minderjährigen Auszubildenden ist zu beachten, dass sie gemäß §§ 104 ff., 106 BGB nur beschränkt geschäftsfähig sind. Einseitige empfangsbedürftige Willenserklärungen – wie Kündigungen – können Minderjährige daher grundsätzlich nicht selbst wirksam abgeben oder entgegennehmen. Erforderlich ist regelmäßig die Mitwirkung der beziehungsweise der Zugang bei den gesetzlichen Vertretenden (§ 131 Abs. 2 BGB). Umstritten ist, ob ein Ausbildungsverhältnis als „Dienst- oder Arbeitsverhältnis“ im Sinne des § 113 BGB gilt und ein minderjähriger Mensch daher zum selbstständigen Abschluss und zur selbstständigen Kündigung ermächtigt werden könnte. Die überwiegende Literatur lehnt eine Anwendung von § 113 BGB ab, weil ein Ausbildungsverhältnis primär ein Lernverhältnis sei und nicht den Austauschcharakter eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses aufweise.¹⁴⁴ Einige Stimmen bejahen die Anwendbarkeit des § 113 BGB, so auch der 9. Senat des BAG.¹⁴⁵ Hierzu scheint es allerdings senatsübergreifend keine Einigkeit am BAG zu geben. Jedenfalls ließ der 6. Senat die Frage der Anwendbarkeit des § 113 BGB in Ausbildungsverhältnissen lieber dahinstehen, als sich der Meinung des 9. Senates anzuschließen.¹⁴⁶ Unabhängig vom Meinungsstreit stellt sich für die Proximus Versicherung AG als Ausbildende die Frage, wie sie praktisch damit umgehen soll. Wegen der Rechtsunsicherheit im Meinungsstreit sollte eine Kündigung durch die Proximus Versicherung AG immer sowohl dem minderjährigen auszubildenden Mensch als auch den gesetzlichen Vertretern zugehen. Damit ist sichergestellt, dass der Zugang im Sinne des § 131 Abs. 2 BGB gegeben ist. Eine Kündigung des Ausbildungsverhältnisses durch den minderjährigen auszubildenden Mensch ist ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten möglicherweise unwirksam. Die Zustimmung kann entweder vorab erteilt werden (Einwilligung), oder nachträg-

¹⁴⁴ Vgl. ErfK/Preis, § 113 BGB Rn. 2, Palandt/Ellenberger, § 113 BGB Rn. 2, Staudinger/Singer/Benedict, § 131 BGB Rn. 5, Leinemann/Taubert, BBiG § 10 Rn. 23, Benecke in Benecke/Hergenröder, BBiG § 10 Rn. 14.

¹⁴⁵ BAG 22. Januar 2008 – 9 AZR 999/06 – Rn. 18, BAGE 125, 285; Munk in Braun/Mühlhausen/Munk/Stück § 3 Rn. 50 ff.

¹⁴⁶ BAG, 08.12.2011 – 6 AZR 354/10.

lich im Sinne einer Genehmigung (§ 108 Abs. 1 BGB). Bei einer vom auszubildenden, minderjährigen Menschen selbst erklärten Kündigung sollte der Betrieb daher unverzüglich die Zustimmung der Erziehungsberechtigten verlangen. Erteilen diese keine Genehmigung, sollte die ausbildende Person die Kündigung vorsorglich zurückweisen (§ 111 BGB analog), um klarzustellen, dass sie mangels Vertretungszustimmung unwirksam ist. Will der minderjährige auszubildende Mensch zwar kündigen, die Erziehungsberechtigten aber nicht zustimmen, bietet sich folgende pragmatische Lösung an: Innerhalb der Probezeit kann die ausbildende Person selbst kündigen, da hierfür kein wichtiger Grund erforderlich ist (§ 22 Abs. 1 BBiG). Damit endet das Ausbildungsverhältnis rechtssicher, ohne dass es der Zustimmung der Eltern zur Kündigung des Minderjährigen bedarf. Eine Kündigung durch die ausbildende Person ist nach Ablauf der Probezeit nur noch aus wichtigem Grund (§ 22 Abs. 2 BBiG) möglich. Der Weg über eine arbeitgebendenseitige Kündigung zur „Rettung“ der Situation ist dann daher nur insoweit praktikabel, als dass der auszubildende Mensch einen wichtigen Grund liefert, wie beispielsweise schlicht nicht mehr zur Ausbildung erscheint.

Beteiligung des Betriebsrats

Vor jeder Kündigung ist der Betriebsrat gemäß § 102 BetrVG ordnungsgemäß anzuhören. Dies gilt auch für Berufsausbildungsverhältnisse. Eine Kündigung, die ohne vorherige Anhörung des Betriebsrats ausgesprochen wird, ist unwirksam.

a) Ablauf und Fristen der Anhörung

Die Anhörung des Betriebsrats gliedert sich in zwei zentrale Pflichten:

1. Unterrichtungspflicht der ausbildenden Person

Die ausbildende Person muss den Betriebsrat vollständig informieren über:

- die Person des auszubildenden Menschen,
- die Art der Kündigung (Probezeit, ordentlich oder außerordentlich),
- den Kündigungszeitpunkt,
- die Kündigungsgründe (zum Beispiel Leistungsmängel, Fehlverhalten, betriebliche Gründe).

Erst wenn der Betriebsrat vollständig informiert wurde, beginnt die Anhörungsfrist zu laufen. Unvollständige oder fehlerhafte Informationen führen dazu, dass die Anhörung nicht ordnungsgemäß ist. In der Praxis empfiehlt sich daher größte Sorgfalt bei der schriftlichen Unterrichtung, damit die Frist tatsächlich in Gang gesetzt wird.

2. Stellungnahmefrist des BRs

- Bei einer ordentlichen Kündigung beträgt die Frist eine Woche (§ 102 Abs. 2 Satz 1 BetrVG).

- Bei einer außerordentlichen Kündigung beträgt sie drei Kalendertage (§ 102 Abs. 2 Satz 3 BetrVG). Unter Kalendertagen sind alle Tage einschließlich Samstagen, Sonn- und Feiertagen zu verstehen. Nach § 193 BGB gilt jedoch: Fällt das Fristende auf einen Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, endet die Frist erst mit Ablauf des nächsten Werktags. Beispiel: Geht die Unterrichtung des BRs am Donnerstag zu, endet die dreitägige Frist rechnerisch am Sonntag, tatsächlich aber am Montag um 24:00 Uhr.

b) Widerspruchsrechte des Betriebsrats bei ordentlichen Kündigungen

Bei ordentlichen Kündigungen kann der Betriebsrat nach § 102 Abs. 3 BetrVG der Kündigung innerhalb der Wochenfrist widersprechen. Ein solcher Widerspruch ist nur zulässig, wenn einer der gesetzlich genannten Gründe (falsche Sozialauswahl, Verstoß gegen Auswahlrichtlinien, Weiterbeschäftigung auf anderem Arbeitsplatz im Unternehmen möglich, Weiterbeschäftigung nach zumutbarer Um- oder Fortbildungsmaßnahme möglich, Weiterbeschäftigungsmöglichkeit unter geänderten Vertragsbedingungen) vorliegt. Eine ordentliche Kündigung durch die ausbildende Person ist jedoch nach Ablauf der Probezeit gesetzlich ausgeschlossen (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG). Somit betrifft die Anhörung mit Widerspruchsrecht des Betriebsrats ausschließlich Ausbildungsverhältnisse während der Probezeit. Die Probezeitkündigung selbst ist eine ordentliche Kündigung, jedoch mit der Besonderheit, dass sie fristlos und ohne Angabe von Gründen erfolgen kann (§ 22 Abs. 1 BBiG). Hiermit ist die Begründung gegenüber der Person gemeint, welche gekündigt wird. Dem Betriebsrat gegenüber sind die Gründe mitzuteilen.

c) Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

Bei ordentlichen Kündigungen kann der Betriebsrat:

1. zustimmen,
2. widersprechen,
3. eine Stellungnahme abgeben oder
4. schweigen.

Schweigt der Betriebsrat bis zum Fristende, gilt die Zustimmung fiktiv als erteilt. Bei außerordentlichen Kündigungen entfällt die Möglichkeit eines Widerspruchs. Der Betriebsrat kann lediglich eine Stellungnahme abgeben, wenn er Einwände gegen die Kündigung hat. Diese muss von der ausbildenden Person überdacht werden.

d) Bedeutung und Funktion der Anhörung

Die gesetzlich vorgeschriebene Anhörung des Betriebsrats hat eine inhaltliche Funktion: Sie soll sicherstellen, dass die ausbildende Person die Argumente des Betriebsrats tatsächlich zur Kenntnis nimmt und auf dieser Grundlage ihre Kündigungsabsicht noch einmal überdenkt. Dies setzt voraus, dass der Betriebsrat rechtzeitig und voll-

ständig informiert wird und die ausbildende Person die Stellungnahme prüft, bevor sie die Kündigung ausspricht.

Erfolgt die Übergabe der Kündigung an den auszubildenden Menschen unmittelbar nach Eingang einer Stellungnahme, insbesondere wenn die Kündigung bereits „fertig in der Schublade liegt“, hat sich die ausbildende Person erkennbar nicht (hinreichend) mit der Stellungnahme auseinandergesetzt. Eine solche „pro forma“-Anhörung genügt nicht dem Zweck des § 102 BetrVG und führt zur Unwirksamkeit der Kündigung.

e) Wirkung des Widerspruchs

Auch wenn der Betriebsrat widerspricht, kann die ausbildende Person trotzdem kündigen. Der Widerspruch hat aber folgende Rechtsfolgen:

- Erhebt der auszubildende Mensch Kündigungsschutzklage, hat er nach § 102 Abs. 5 BetrVG einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung bis zur rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung.
- Anders als in vielen Arbeitsverhältnissen, in denen während des Prozesses eine Freistellung bei Lohnfortzahlung erfolgt, ist eine solche Freistellung im Ausbildungsverhältnis nicht zulässig, da der auszubildende Mensch währenddessen weiterlernen und praktische Ausbildung erfahren muss.

Beteiligung des Integrationsamtes

Bei schwerbehinderten oder gleichgestellten Auszubildenden muss nach § 168 SGB IX vor Ausspruch der Kündigung das Integrationsamt zustimmen. Ohne diese Zustimmung ist die Kündigung unwirksam. Erst nach erteilter Zustimmung darf die Kündigung ausgesprochen werden.

Hinweis- und Meldepflicht

Die ausbildende Person ist gem. § 2 Abs. 2 SGB III verpflichtet, den auszubildenden Mensch rechtzeitig darauf hinzuweisen, dass er sich gem. § 38 SGB III spätestens drei Monate vor Beendigung des Ausbildungsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden muss. Erhält der auszubildende Mensch erst später Kenntnis von der Beendigung (zum Beispiel durch Kündigung), muss die Meldung innerhalb von drei Tagen erfolgen. Unterlässt die ausbildende Person diese Hinweispflicht schuldhaft, kann sie sich gegenüber der Agentur für Arbeit schadensersatzpflichtig machen (§ 2 Abs. 2 S. 2 SGB III). Die Bundesagentur kann die ausbildende Person zur Erstattung von Leistungen (zum Beispiel Arbeitslosengeld) heranziehen, wenn die verspätete Meldung des auszubildenden Menschen auf den fehlenden Hinweis zurückzuführen ist.

Klagefrist bei Kündigungen

Wer die Unwirksamkeit einer Kündigung geltend machen will, muss innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung Kündigungsschutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht erheben (§ 4 S. 1 KSchG). Wird diese Frist versäumt, wird selbst eine offensichtlich rechtswidrige Kündigung wirksam. Der Fristbeginn ist grundsätzlich der Tag des Zugangs der Kündigung. Bei schwerbehinderten Auszubildenden beginnt die Frist mit der Bekanntgabe der Entscheidung des Integrationsamtes. Eine nachträgliche Zulassung der Klage ist nur in Ausnahmefällen nach § 5 KSchG möglich, wenn der auszubildende Mensch die Verspätung ohne eigenes Verschulden nicht vermeiden konnte. Hiervon sind nur Streitigkeiten über die Wirksamkeit einer Kündigung umfasst, nicht hingegen zum Beispiel Streitigkeiten über die Länge der Kündigungsfrist.

19.6.2.4 Kündigung während der Probezeit

Die Kündigung während der Probezeit ist in § 22 Abs. 1 BBiG geregelt. Demnach kann das Ausbildungsverhältnis während der Probezeit von beiden Vertragsparteien jederzeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Diese Regelung trägt dem besonderen Charakter der Probezeit Rechnung: Sie dient beiden Seiten dazu, festzustellen, ob sie zueinander passen, ob der gewählte Ausbildungsberuf geeignet ist und ob die betrieblichen sowie persönlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung gegeben sind.

Dauer der Probezeit

Nach § 20 BBiG muss die Probezeit zwischen mindestens einen Monat und höchstens vier Monate betragen. Wird die Ausbildung verkürzt, bleibt die vereinbarte Probezeit in der Regel bestehen. Wird die Ausbildung unterbrochen (zum Beispiel durch Krankheit oder Betriebsferien), kann die Probezeit verlängert werden, wenn die Unterbrechung wesentlich war und eine verlässliche Beurteilung des auszubildenden Menschen sonst nicht möglich wäre. Denknotwendigerweise gilt: Wird eine zu kurze Probezeit vereinbart, gilt eine Probezeit von einem Monat. Wird eine zu lange Probezeit vereinbart, gilt eine Probezeit von vier Monaten.

Begründungspflicht

Während der Probezeit besteht grundsätzlich keine Begründungspflicht (§ 22 Abs. 1 BBiG).

Im Rahmen der Betriebsrats-Anhörung (§ 102 BetrVG) ist dem Betriebsrat gegenüber allerdings die Begründung zur Kündigung mitgeteilt. Dabei genügt regelmäßig die kurze Angabe, dass man zu der Erkenntnis gelangt ist, nicht weiter zusammenarbeiten zu wollen. Bei schwerbehinderten Auszubildenden sind auch dem Integrationsamt die Beweggründe für die Kündigung offen zu legen.

Grenzen der Kündigungsfreiheit

Auch wenn die Probezeitkündigung ohne Frist und Begründung möglich ist, bestehen rechtliche Schranken:

- **Willkürverbot:** Eine Kündigung darf nicht gegen § 138 BGB (Sittenwidrigkeit) oder § 242 BGB (Treu und Glauben) verstoßen.
- **Diskriminierungsverbot:** Eine Kündigung aus Gründen, die gegen das AGG verstoßen, ist unzulässig.
- **Mutterschutz (§ 17 MuSchG):** Eine Kündigung gegenüber einer schwangeren Auszubildenden ist während der Schwangerschaft und bis vier Monate nach der Entbindung unwirksam, sofern der ausbildenden Person die Schwangerschaft bekannt war oder innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird.

Pädagogische Bedeutung der Probezeit

Die Probezeit erfüllt neben ihrer rechtlichen auch eine pädagogisch-diagnostische Funktion. Sie ermöglicht der ausbildenden Person, die fachliche Eignung und Lernbereitschaft des auszubildenden Menschen einzuschätzen, sein Sozialverhalten im Betrieb zu beobachten und frühzeitig Fördermaßnahmen oder pädagogische Unterstützung einzuleiten. Für Auszubildende dient sie dazu, den gewählten Beruf praktisch zu erleben, betriebliche Abläufe kennenzulernen und die Entscheidung für diesen Beruf zu überprüfen. Wird während der Probezeit eine Kündigung in Erwägung gezogen, sollte sie grundsätzlich das letzte Mittel darstellen. Vorher sind pädagogische Maßnahmen wie Feedbackgespräche, Zielvereinbarungen oder Mentoringangebote sinnvoll. Allerdings ist es geboten, dass diese Maßnahmen noch in der Probezeit ihre Wirkung derart entfalten können, dass die ausbildende Person zu der Überzeugung gelangen kann, das Ausbildungsverhältnis fortsetzen zu wollen. Ansonsten scheint der Ausspruch der Probezeitkündigung angeraten, da es nach Ablauf der Probezeit für die ausbildende Person nur noch die Möglichkeit der Kündigung aus wichtigem Grund gibt und zugleich dieser Umstand eher selten dazu führen dürfte, dass sich das Verhalten des betreffenden auszubildenden Menschen verbessert.

Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren

Treten in einem Betrieb vermehrt Probezeitkündigungen auf, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass das Verfahren der Eignungsdiagnostik überprüft und verbessert werden sollte. Ein reflektierter Auswahlprozess trägt dazu bei, Fehleinstellungen zu vermeiden und sowohl betriebliche als auch persönliche Ressourcen zu schonen.

19.6.2.5 Ordentliche Kündigung nach der Probezeit

Nach Ablauf der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur noch in engen, gesetzlich klar umrissenen Fällen ordentlich gekündigt werden. Diese Regelung dient

dem besonderen Schutz der Auszubildenden und der Sicherung des Ausbildungsziels. Die ordentliche Kündigung ist in § 22 Abs. 2 BBiG geregelt: „Nach der Probezeit kann der Auszubildende das Berufsausbildungsverhältnis mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen kündigen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will.“ Damit gilt: Die ausbildende Person darf nach der Probezeit nicht mehr ordentlich kündigen (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG). Nur Auszubildende haben ein einseitiges ordentliches Kündigungsrecht unter engen Voraussetzungen. Dies dient der Wahrung der Berufsfreiheit nach Art. 12 GG.

Begründungspflicht

Gemäß § 22 Abs. 3 BBiG muss die schriftliche Kündigung den Kündigungsgrund eindeutig benennen. Der auszubildende Mensch hat also ausdrücklich anzugeben, ob er die Ausbildung aufgibt oder ob er sich in einem anderen Beruf ausbilden lassen will. Fehlt dieser Hinweis, ist die Kündigung formunwirksam.

Berechnung der Kündigungsfrist

Die Frist beginnt mit dem Zugang der Kündigung bei der ausbildenden Person zu laufen (§ 130 BGB). Für die Fristberechnung gelten die allgemeinen Vorschriften der §§ 187 ff. BGB.

■ BEISPIEL

Zugang der Kündigung am 1. Juni, also Fristende am 29. Juni. ■

Eine Kündigung „zum nächstmöglichen Termin“ ist zulässig und führt zum selben Ergebnis.

Pädagogische Begleitung und sozialer Umgang

Eine ordentliche Kündigung durch den auszubildenden Menschen ist für den Betrieb stets Anlass, die Situation pädagogisch aufzuarbeiten:

- **Reflexion der Ausbildungsbedingungen:** Gab es Überforderungen, fehlende Unterstützung oder unklare Kommunikation?
- **Feedback-Gespräch:** Offene Aussprache über die Gründe der Kündigung kann zur Konfliktprävention beitragen.
- **Beratung des auszubildenden Menschen:** Unterstützung bei der Neuorientierung, gegebenenfalls Weitervermittlung an Berufsberatung, Kammern oder Arbeitsagentur.
- **Betriebliche Nachbereitung:** Analyse, ob strukturelle Anpassungen in Betreuung oder Auswahlverfahren notwendig sind.

Eine respektvolle und lösungsorientierte Kommunikation trägt zur Wahrung der Würde des auszubildenden Menschen und zur positiven Außenwirkung des Betriebs bei.

19.6.2.6 Außerordentliche Kündigung

Nach der Probezeit kann die ausbildende Person das Ausbildungsverhältnis nur noch aus wichtigem Grund und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Der auszubildende Mensch kann dagegen weiterhin fristlos, nun allerdings nur noch mit wichtigem Grund, oder ordentlich mit Frist kündigen (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 BBiG).

19.6.2.6.1 Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen

Für die weitere Systematik ist es hilfreich, zunächst in Anlehnung an das Kündigungsschutzgesetz zwischen den folgenden Kündigungskategorien zu unterscheiden:

- **verhaltensbedingte Kündigung** (steuerbares Verhalten),
- **personenbedingte Kündigung** (nicht steuerbare Eigenschaften),
- **betriebsbedingte Kündigung** (dringende betriebliche Erfordernisse – im Ausbildungsverhältnis nur ausnahmsweise).

Wichtiger Grund

Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen gegeben sind, die es dem kündigenden Teil unzumutbar machen, das Ausbildungsverhältnis bis zum regulären Ende fortzusetzen. Maßgeblich sind Verhältnismäßigkeit und Interessenabwägung. Dabei gilt: Je näher die Abschlussprüfung rückt, desto zumutbarer ist regelmäßig die Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses. In Betracht kommt in solchen Fällen, wenn die Leistung es zulässt, auch eine vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung als milderer Mittel.

Zwei-Wochen-Frist

Die Kündigung muss gem. § 22 Abs. 4 BBiG innerhalb von zwei Wochen ab dem Zeitpunkt erfolgen, in dem die kündigungsberechtigte Person positive Kenntnis der maßgeblichen Tatsachen erlangt hat. Diese positive Kenntnis liegt erst dann vor, wenn der Sachverhalt hinreichend aufgeklärt und die kündigende Person zu der Überzeugung gelangt ist, dass der Kündigungssachverhalt tatsächlich trägt. Dazu gehört regelmäßig auch die Anhörung des auszubildenden Menschen, bei Kündigungen durch die ausbildende Person.

Anhörung des Betriebsrats

Die Anhörung des Betriebsrats muss innerhalb der Zwei-Wochen-Frist geschehen.

Hemmung der Kündigungsfrist durch das Integrationsamtsverfahren

Bei schwerbehinderten oder gleichgestellten Auszubildenden ist nach § 168 SGB IX vor Ausspruch der Kündigung die Zustimmung des Integrationsamts erforderlich. Das Verfahren beim Integrationsamt wirkt sich auf die Fristen wie folgt aus:

- **Antragsfrist:** Die auszubildende Person muss den Antrag auf Zustimmung zur Kündigung innerhalb von zwei Wochen stellen, nachdem sie von den Kündigungsgründen erfahren hat.
- **Hemmung der Zwei-Wochen-Frist (§ 626 Abs. 2 BGB analog):** Während des Verfahrens beim Integrationsamt ist die Frist für die Kündigung gehemmt. Das bedeutet, dass die Kündigung auch nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist noch wirksam sein kann, sofern der Antrag rechtzeitig gestellt wurde.
- **Zustimmungsfiktion (§ 174 Abs. 3 SGB IX):** Wenn das Integrationsamt nicht innerhalb von zwei Wochen nach Antragsingang entscheidet, gilt die Zustimmung als erteilt.
- **Unverzügliche Kündigung nach Zustimmung:** Nach Erteilung der Zustimmung muss die Kündigung unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, erfolgen.

19.6.2.6.2 Verhaltensbedingte außerordentliche Kündigung

Steuerbares Fehlverhalten kann einen wichtigen Grund bilden. Vorher ist oft eine Abmahnung erforderlich. Sie ist nur bei besonders schweren Vertrauensbrüchen entbehrlich oder wenn eine Verhaltensänderung offensichtlich nicht zu erwarten ist.

Abmahnung – Leitlinien

Die Abmahnung hat mehrere Zwecke und Funktionen:

1. Hinweisfunktion:

Der auszubildende Mensch soll erkennen, welches Verhalten konkret vertragswidrig war.

■ BEISPIEL: Ein auszubildender Mensch fehlt mehrfach unentschuldigt. Die Abmahnung zeigt auf, dass diese Abwesenheiten gegen die Vertragspflichten verstoßen. ■

2. Rügefunktion:

Die auszubildende Person bringt damit unmissverständlich zum Ausdruck, dass das beanstandete Verhalten nicht akzeptabel ist und eine Pflichtverletzung darstellt.

■ BEISPIEL: „Das unentschuldigte Fehlen stellt einen erheblichen Verstoß gegen Ihre Pflichten dar.“ ■

3. Warnfunktion:

Sie soll den auszubildenden Mensch davor warnen, dass im Wiederholungsfall das Ausbildungsverhältnis gekündigt wird.

■ BEISPIEL: „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei erneutem unentschuldigtem Fehlen eine Kündigung ausgesprochen wird.“ ■

Ohne diese ganz klare Formulierung handelt es sich im Zweifel nicht um eine Abmahnung, sondern allenfalls um eine Ermahnung. Eine Ermahnung ist als Voraussetzung für eine verhaltensbedingte Kündigung allerdings nicht hinreichend. So ist von einer durchaus in der Praxis üblichen Formulierung wie „Im Wiederholungsfalle können arbeitsrechtliche Konsequenzen bis zur Kündigung drohen“ abzuraten, es sei denn, man möchte bewusst keine Abmahnung, sondern eine Ermahnung im Sinne eines starken Symbols aussprechen.

4. **Beweisfunktion:**

Im Streitfall dient sie als Nachweis, dass der auszubildende Mensch sein Verhalten kannte und gewarnt wurde.

Weitere wichtige Aspekte:

- **Zeitnähe:** Eine Abmahnung sollte zeitnah nach dem Vorfall ausgesprochen werden, um ihre erzieherische Wirkung zu entfalten. Eine Ausschlussfrist, die nach deren Ablauf keine Abmahnung mehr möglich ist, gibt es allerdings nicht.
- **Berechtigung:** Abmahnen darf jede weisungsbefugte Person, also nicht nur die ausbildende Person selbst, sondern auch ein Abteilungsleiter oder eine bevollmächtigte Fachkraft.
- **Keine Anhörungspflichten:** Weder der auszubildende Mensch noch der Betriebsrat oder das Integrationsamt müssen im Vorfeld angehört werden.
- **Wirkzusammenhang:** Eine spätere Kündigung ist nur dann möglich, wenn das konkrete Verhalten, das zur Kündigung führt, zuvor abgemahnt wurde und die Abmahnung zeitlich wirken konnte.
- **Mehrfache Abmahnungen:** Je leichter der Pflichtverstoß, desto eher kann es erforderlich sein, mehrere Abmahnungen auszusprechen.
- **Verwirkung:** Werden zu viele gleichartige Abmahnungen ausgesprochen, ohne dass gekündigt wird, kann dies die Ernsthaftigkeit der Abmahnung in Zweifel ziehen („Verwirkung“). Das bedeutet, dass dann aus diesem Grund nicht mehr gekündigt werden kann, da der auszubildende Mensch nicht davon ausgehen konnte, dass nach unverhältnismäßig vielen Kündigungsandrohungen die letzte Kündigungsandrohung nun ernst gemeint war.
- **„Haltbarkeit“:** Die Wirkdauer einer Abmahnung hängt von der Schwere des Pflichtverstoßes ab.
 - Beispiel: Eine Abmahnung wegen Zuspätkommens in der ersten Ausbildungswoche rechtfertigt regelmäßig keine Kündigung wegen eines weiteren Zuspätkommens am Ende des dritten Ausbildungsjahres. ■

■ BEISPIEL – ABMAHNUNGSSCHREIBEN (AUSBILDUNG):

Betreff: Abmahnung wegen unentschuldigtem Zuspätkommens

Sehr geehrte/r Herr/Frau ...,

am [Datum] sind Sie trotz Dienstbeginn um 08:00 Uhr erst um 08:35 Uhr erschienen, ohne über Ihre Verspätung zu informieren. Das verstößt gegen Ihre Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag.

Wir rügen diesen Pflichtverstoß und weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht bereit sind, ein solches Verhalten weiter hinzunehmen. Wir fordern Sie auf, künftig pünktlich zu erscheinen und bei unvermeidlichen Verspätungen unverzüglich Ihren ausbildenden Menschen [Vorname, Name] zu informieren.

Im Wiederholungsfall werden wir unser Ausbildungsverhältnis kündigen.

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschrift der abmahnungsberechtigten Person]

Empfang bestätigt: [Datum, Unterschrift auszubildender Mensch] ■

Verdachtskündigung

Eine Verdachtskündigung ist zulässig, wenn nicht eine erwiesene Tat, sondern bereits der dringende Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung das Vertrauensverhältnis so stark erschüttert, dass eine Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses unzumutbar wird. Sie soll die ausbildende Person vor Situationen schützen, in denen der auszubildende Mensch möglicherweise eine gravierende Pflichtverletzung begangen hat, der Beweis jedoch nicht eindeutig geführt werden kann, der Verdacht aber auf objektiven Tatsachen beruht.

Voraussetzungen:

- Dringender Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung oder Straftat,
- objektive Tatsachen müssen diesen Verdacht stützen,
- Anhörung des auszubildenden Menschen vor Ausspruch der Kündigung,
- Interessenabwägung.

Weitere Gesichtspunkte:

- Die Zwei-Wochen-Frist beginnt erst nach Abschluss der Anhörung zu laufen.
- Maßgeblich ist der Kenntnisstand im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung.
- Eine spätere Entlastung kann zur Unwirksamkeit der Kündigung führen.
- Neben der Verdachtskündigung kann auch hilfsweise eine Tat Kündigung ausgesprochen werden. Dies ist deshalb sinnvoll, weil ein Arbeitsgericht im Rahmen einer Kündigungsschutzklage die Verdachtskündigung für unwirksam erklären könnte, beispielsweise, weil es der Meinung ist, dass nicht genügend objektive Tatsachen zusammengetragen wurden, die den Verdacht erhärten. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der auszubildende Mensch von einem Strafgericht hinsichtlich des Ver-

dachtes für schuldig gesprochen. Damit ist dann erwiesen, dass der Verdacht richtig war. Die Verdachtskündigung ist dennoch unwirksam. Wurde daneben hilfsweise eine Tatkündigung ausgesprochen, entfaltet diese nun ihre Wirkung und beendet das Ausbildungsverhältnis.

19.6.2.6.3 Personenbedingte außerordentliche Kündigung

Personenbedingte Gründe liegen vor, wenn der auszubildende Mensch aufgrund nicht steuerbarer Eigenschaften oder Umstände nicht (mehr) in der Lage ist, die Ausbildung ordnungsgemäß fortzuführen. Mögliche personenbedingte Kündigungsgründe in der Ausbildung sind:

- Langandauernde oder häufige Erkrankung
- Suchtverhalten (zum Beispiel Alkohol- oder Drogensucht)
- Haftstrafe oder Untersuchungshaft von erheblicher Dauer
- Fehlende geistige, psychische oder körperliche Eignung
- Verlust einer für die Ausbildung erforderlichen behördlichen Zulassung (zum Beispiel Führerschein bei Berufskraftfahrer)
- Dauerhafte Lern- oder Leistungseinschränkungen, die eine erfolgreiche Fortsetzung der Ausbildung objektiv ausschließen

Krankheitsbedingte Kündigung

Nach ständiger Rechtsprechung des BAG erfolgt die Prüfung in drei Stufen:

1. Negative Gesundheitsprognose

Es muss zu erwarten sein, dass der auszubildende Mensch auch in Zukunft wiederholt oder dauerhaft arbeitsunfähig sein wird. Maßgebliche Anhaltspunkte:

- Mehr als sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit in drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren (dies spielt aufgrund der regelmäßig kürzeren Ausbildungsdauer allerdings eine nachgeordnete Rolle),
- Mehr als 18 Monate Erkrankung insgesamt.

Diese Schwellenwerte gestatten der ausbildenden Person aufgrund der hinsichtlich des Gesundheitszustands herrschende Informationsasymmetrie, eine negative Gesundheitsprognose anzunehmen. Die Beweislast kehrt sich danach um: Der auszubildende Mensch muss nachweisen, dass keine negative Gesundheitsprognose besteht. Laut BAG gilt: Eine negative Gesundheitsprognose besteht, wenn eine Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit in den nächsten 24 Monaten nicht zu erwarten ist. Eine dauerhafte Leistungsunfähigkeit gilt ebenso wie eine Ungewissheit über die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit in diesem Zeitraum.

2. Erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen

Die Krankheit muss zu erheblichen betrieblichen oder organisatorischen Belastungen führen. Bei Ausbildungsverhältnissen dürfte diese Hürde deutlich höher sein als bei regulären Arbeitsverhältnissen, da der Zweck der Ausbildung nicht die Erbringung von Arbeitsleistung ist, sondern das Erlernen beruflicher Handlungsfähigkeit.

3. Interessenabwägung

Es ist zu prüfen, ob der ausbildenden Person die Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses noch zumutbar ist. Dabei sind unter anderem zu berücksichtigen: Dauer der Ausbildung, bisherige Leistungen, soziale Aspekte und das Ergebnis eines etwaigen betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).¹⁴⁷ Als milderer Mittel ist insbesondere auch eine Ausbildungsverlängerung nach § 8 BBiG in Betracht zu ziehen.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Nach § 167 Abs. 2 SGB IX ist die Durchführung eines BEM anzubieten, wenn der auszubildende Mensch innerhalb eines Jahres mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig ist. Der auszubildende Mensch muss das Angebot nicht annehmen. Das BEM dient der Klärung, wie Arbeitsunfähigkeit überwunden und erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann, um das Ausbildungsverhältnis möglichst zu erhalten. Es ist keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung, wird aber in der Interessenabwägung regelmäßig berücksichtigt. Unterbleibt das Angebot eines BEM oder wird es nach Annahme durch den auszubildenden Menschen gleichwohl durch die ausbildende Person nicht durchgeführt, spricht dies häufig gegen die Kündigung, weil die ausbildende Person dann nicht alle zumutbaren milderer Mittel geprüft hat.

19.6.2.6.4 Betriebsbedingte außerordentliche Kündigung

Eine betriebsbedingte Kündigung liegt vor, wenn dringende betriebliche Erfordernisse dazu führen, dass eine Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses objektiv unmöglich ist. Sie kommt im Ausbildungsverhältnis nur in absoluten Ausnahmefällen in Betracht, da die ausbildende Person verpflichtet ist, alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbildung fortzuführen. Typische Fälle sind gleichwohl:

- Betriebsschließung oder Stilllegung der Ausbildungsabteilung, wenn keine Fortsetzung in einer anderen Abteilung möglich ist,
- Insolvenz, sofern kein anderer Ausbildungsbetrieb die Ausbildung übernehmen kann,

¹⁴⁷ Vgl. BAG, Urteil vom 12.04.2002 – 2 AZR 148/01.

- Entzug der Ausbildungseignung durch die zuständige Kammer (zum Beispiel wegen fehlender Fachkräfte oder schwerer Verstöße gegen Ausbildungspflichten).

Vor einer solchen Kündigung ist stets zu prüfen, ob:

- eine Umsetzung des auszubildenden Menschen innerhalb des Unternehmens möglich ist,
- eine Kooperation mit einem anderen Ausbildungsbetrieb zur Fortführung möglich ist,
- die Kammer eine Übernahme oder Verbundlösung vermitteln kann.

Nur wenn keine dieser Möglichkeiten besteht oder sie unzumutbar sind, kann ein betriebsbedingter wichtiger Grund angenommen werden.

19.6.2.7 Aufhebungsvertrag

Ein Aufhebungsvertrag beendet das Ausbildungsverhältnis einvernehmlich durch übereinstimmende Willenserklärungen beider Vertragsparteien. Im Gegensatz zur Kündigung geht die Beendigung nicht einseitig von einer Partei aus, sondern erfolgt durch gegenseitige Vereinbarung. Er ist also kein Gestaltungsrecht, sondern ein Vertrag, für dessen Wirksamkeit die allgemeinen Voraussetzungen des Zivilrechts gelten. Wesentliche Unterschiede zur Kündigung sind:

Merkmal	Kündigung	Aufhebungsvertrag
Rechtsnatur	einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung	zweiseitiger Vertrag
Zustimmung erforderlich	nein	ja, beiderseitig
Schriftform	zwingend	zwingend
Widerruf möglich	nein (nach Zugang)	nein, sobald beide unterschrieben haben
Anfechtung	möglich bei Irrtum, Täuschung, Drohung	möglich, aber strenge Anforderungen

Kündigungsersetzende Wirkung und Umgehungsverbot

Der Aufhebungsvertrag darf nicht dazu dienen, die strengen Kündigungsschutzvorschriften des BBiG, insbesondere § 22, zu umgehen. Besteht ein Druckverhältnis, liegt möglicherweise eine unzulässige Umgehungskonstruktion oder eine Drohung im Sinne von § 123 BGB vor, die zur Anfechtbarkeit führt. Das gilt insbesondere bei schutzbedürftigen Auszubildenden, wenn diese nicht die Tragweite ihrer Erklärung erkennen oder zum Vertragsabschluss gedrängt werden. Nach der Rechtsprechung ist entscheidend, ob der auszubildende Mensch eine echte Wahlmöglichkeit hatte oder fak-

tisch zum Abschluss genötigt wurde (zum Beispiel durch Androhung einer fristlosen Kündigung ohne ausreichenden Grund)¹⁴⁸.

Beteiligung des Betriebsrats

Der Betriebsrat hat kein Mitbestimmungsrecht beim Abschluss eines Aufhebungsvertrags. § 102 BetrVG findet keine Anwendung, da es sich nicht um eine Kündigung handelt.

Hinweispflichten nach dem SGB III

Wie bei Kündigungen ist die ausbildende Person nach § 2 Abs. 2 SGB III i. V. m. § 38 SGB III verpflichtet, den auszubildenden Menschen unverzüglich auf die Pflicht zur Meldung bei der Agentur für Arbeit hinzuweisen, sobald feststeht, dass das Ausbildungsverhältnis endet.

Widerruf, Anfechtung und Nichtigkeit

Ein Aufhebungsvertrag kann nicht widerrufen werden, sobald er von beiden Parteien unterschrieben ist. § 355 BGB ist nicht anwendbar. Eine Anfechtung kommt nur ausnahmsweise in Betracht – etwa bei Irrtum (§ 119 BGB), arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung (§ 123 BGB), zum Beispiel wenn mit einer unberechtigten Kündigung gedroht wurde.

Zielsetzung und typische Anwendungsfälle

Ein Aufhebungsvertrag sollte im Ausbildungsverhältnis nur dann in Betracht gezogen werden, wenn beide Seiten nachvollziehbar kein Interesse mehr an der Fortsetzung haben und kein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung besteht oder wenn eine einvernehmliche Beendigung pädagogisch und rechtlich sinnvoller erscheint. Typische Fälle sind:

- der auszubildende Mensch möchte die Ausbildung abbrechen oder den Beruf wechseln,
- ein Betriebswechsel soll ohne Zeitverlust erfolgen,
- beide Seiten möchten Konflikte vermeiden und eine gütliche Lösung finden,
- krankheitsbedingte oder persönliche Umstände verhindern eine Fortsetzung,
- Ausbildungsbetrieb verliert die Ausbildungseignung, und eine Kammerlösung ist möglich.

Formale Anforderungen und mögliche Regelungsgegenstände

Ein Aufhebungsvertrag ist gemäß § 623 BGB schriftlich, also mit der eigenhändigen Unterschriften beider Vertragsparteien zu schließen. Das Datum des Vertrags und des Beendigungszeitpunkts müssen klar bezeichnet sein.

¹⁴⁸ Vgl. BAG, Urteil vom 07.02.2019 – 6 AZR 75/18.

Ein sachgerechter Aufhebungsvertrag sollte folgende Elemente enthalten:

1. **Parteien und Bezugnahme auf den Ausbildungsvertrag**

„Zwischen dem Ausbildungsbetrieb ... und dem auszubildenden Mensch ..., geboren am ..., wird folgender Aufhebungsvertrag geschlossen.“

2. **Beendigungszeitpunkt**

„Das zwischen den Parteien bestehende Berufsausbildungsverhältnis vom ... wird im beiderseitigen Einvernehmen mit Ablauf des ... beendet.“

3. **Hinweis auf Meldung bei der Agentur für Arbeit**

„Der auszubildende Mensch wurde auf seine Verpflichtung zur unverzüglichen Meldung bei der Agentur für Arbeit gemäß § 38 SGB III hingewiesen.“

4. **Abwicklung offener Ansprüche**

„Etwaige Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis (Vergütung, Urlaubsabgeltung etc.) gelten mit Erfüllung dieses Vertrags als abgegolten.“

6. **Zeugnis**

„Der Ausbildungsbetrieb ist verpflichtet, ein wohlwollendes qualifiziertes Ausbildungszeugnis zu erteilen.“

6. **Rückgabe von Arbeitsmitteln, Werkzeugen, Unterlagen und gegebenenfalls Lernmaterialien** sollte festgehalten werden

7. **Schlussbestimmungen**

„Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.“

8. **Unterschriften**

Praxis- und Risikoaspekte

- Der Aufhebungsvertrag darf nicht unter Druck zustande kommen, sonst droht Anfechtbarkeit. Es sollte daher stets eine Bedenkzeit gewährt und dokumentiert werden.
- Ein Aufhebungsvertrag kann beim auszubildenden Menschen Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld (§ 159 SGB III) auslösen, wenn die Beendigung nicht zwingend betrieblich oder gesundheitlich veranlasst war. Deshalb empfiehlt sich, die Gründe im Vertrag klar zu dokumentieren (zum Beispiel „Auf Wunsch des auszubildenden Menschen zur beruflichen Neuorientierung“ oder „Einvernehmlich wegen gesundheitlicher Einschränkungen“).
- Gegebenenfalls ist eine vereinbarte Abfindung aufzuführen. Insbesondere dann sollte die Vererblichkeit der Ansprüche geregelt werden.

19.6.2.8 Sonstige Beendigungsgründe

19.6.2.8.1 Beendigung durch Tod einer Vertragspartei

Tod des auszubildenden Menschen

Mit dem Tod des Auszubildenden endet das Ausbildungsverhältnis automatisch, da die geschuldete Ausbildungsleistung aus tatsächlichen Gründen nicht mehr erbracht werden kann. Rechtsgrundlage ist § 275 Abs. 1 BGB (Unmöglichkeit der Leistung). Die Berufsausbildung ist ein höchstpersönliches Schuldverhältnis, das untrennbar an die Person des auszubildenden Menschen gebunden ist. Es handelt sich um eine nicht übertragbare Leistung im Sinne von § 613 S. 1 BGB. Es bedarf keiner Kündigung. Ein Anspruch auf Ausbildungsvergütung besteht bis einschließlich des Todestages. Bereits entstandene Vergütungsansprüche bis zum Tod werden Teil des Nachlasses und gehen gemäß § 1922 BGB auf die Erben über. Gemäß § 16 BBiG ist bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses immer ein Zeugnis zu erteilen – auch im Todesfall. Da eine Leistungsbewertung in diesem Fall regelmäßig nicht mehr geboten ist, wird in der Regel nur ein einfaches Zeugnis ausgestellt, das Art, Dauer und Ziel der Ausbildung beschreibt.

Tod der ausbildenden Person

Beim Tod der ausbildenden Person ist zu unterscheiden, ob die Ausbildung höchstpersönlich an ihre Person gebunden war oder durch Dritte fortgeführt werden kann.

a) Höchstpersönliche Ausbildungsleistung

War die ausbildende Person eine natürliche Person (Mensch), die den auszubildenden Menschen persönlich anleitete (zum Beispiel Einzelunternehmer, freiberufliche ausbildende Person), endet das Ausbildungsverhältnis mit ihrem Tod. Die Leistung wird unmöglich (§ 275 Abs. 1 BGB), da der Ausbildungszweck – die persönliche Vermittlung beruflicher Handlungsfähigkeit – nicht mehr erreicht werden kann. Ein gesonderter Beendigungsakt (zum Beispiel Kündigung) ist nicht erforderlich. Der Erbe oder auch der Auszubildende selbst informiert die zuständige Kammer. Diese kann bei der Fortführung der Ausbildung in einen anderen geeigneten Betrieb unterstützen.

b) Fortführung des Betriebs

Wird der Betrieb der verstorbenen ausbildenden Person von den Erben oder einem Rechtsnachfolger fortgeführt, kann die Ausbildung unter bestimmten Voraussetzungen fortgesetzt werden.

Die Fortsetzung beruht nicht auf einem gesetzlichen Übergang des Ausbildungsverhältnisses, sondern auf einer einvernehmlichen Vereinbarung zwischen den Ver-

tragsparteien (Erben beziehungsweise Rechtsnachfolgende und auszubildendem Mensch). Die Voraussetzungen sind:

1. Der Betrieb bleibt ausbildungsg geeignet (§ 27 BBiG).
2. Eine fachlich und persönlich geeignete Person (§ 28 BBiG) übernimmt die Ausbildung.
3. Der auszubildende Mensch stimmt der Fortsetzung ausdrücklich zu, da es sich um eine Vertragsänderung handelt, die ohne seinen Willen nicht wirksam werden kann (§ 311 Abs. 1 BGB).

Die Fortführung wird regelmäßig durch eine dreiseitige Vereinbarung (Erben, auszubildender Mensch, Kammer) dokumentiert. So wird sichergestellt, dass die Ausbildung rechtssicher weitergeführt werden kann.

Beteiligung der Kammer

Die zuständige Kammer hat eine koordinierende und unterstützende Funktion: Beratung der Erben und des auszubildenden Menschen, Vermittlung eines geeigneten Ersatzbetriebs, Prüfung der Fortführungsfähigkeit des Betriebs und Sicherstellung der Einhaltung der Ausbildungsvorschriften (§ 76 BBiG).

19.6.2.8.2 Beendigung durch Wegfall der Ausbildungseignung

Der Wegfall der Ausbildungseignung stellt einen besonderen Beendigungsgrund dar, der nicht ausdrücklich im BBiG geregelt ist. Er ergibt sich jedoch aus der Systematik der §§ 27 und 28 BBiG, die bestimmen, dass ausbildende Personen persönlich und ausbildende Menschen persönlich und fachlich geeignet sein müssen und dass nur geeignete Ausbildungsstätten zur Ausbildung herangezogen werden dürfen. Die Ausbildungseignung ist damit eine zwingende Voraussetzung für das Bestehen eines Berufsausbildungsverhältnisses. Fällt sie während der laufenden Ausbildung weg, ist der Zweck des Ausbildungsverhältnisses – die ordnungsgemäße Vermittlung beruflicher Handlungsfähigkeit – gefährdet oder unmöglich geworden.

Arten des Wegfalls der Ausbildungseignung

a) Wegfall der persönlichen Eignung

Die persönliche Eignung entfällt insbesondere, wenn

- gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz oder das BBiG schwer oder wiederholt verstoßen wird,
- die ausbildende Person oder der ausbildende Mensch wegen eines Verhaltens, das Jugendliche oder Schutzbefohlene gefährdet, strafrechtlich verurteilt wird,
- eine charakterliche Unzuverlässigkeit erkennbar wird, die eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht mehr erwarten lässt.

Die zuständige Kammer kann in diesen Fällen durch Verwaltungsakt feststellen, dass die persönliche Eignung nicht (mehr) gegeben ist. Eine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift zur Aberkennung enthält das BBiG nicht, sie ergibt sich aber aus der Zuständigkeit der Kammern für die Überwachung der Berufsausbildung.

b) Wegfall der fachlichen Eignung

Die fachliche Eignung entfällt, wenn die ausbildende Person oder der ausbildende Mensch nicht mehr über die erforderliche Berufsqualifikation verfügt oder der fachlich geeignete ausbildende Mensch ausscheidet und kein Ersatz bestellt wird (§ 28 BBiG). In diesem Fall kann die zuständige Kammer feststellen, dass die Ausbildungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt sind und die ausbildende Person zur Abstellung der Mängel oder – falls dies nicht möglich ist – zur Beendigung oder Übertragung der Ausbildung an einen geeigneten Betrieb anhalten.

c) Wegfall der Eignung der Ausbildungsstätte

Die Eignung der Ausbildungsstätte (§ 27 BBiG) entfällt, wenn der Betrieb

- nicht mehr die erforderlichen Einrichtungen oder Arbeitsmittel besitzt und auch nicht wieder beschaffen kann,
- keine für den Ausbildungsberuf typischen Tätigkeiten mehr ausführt,
- oder die Betreuungsquote in ein solches Missverhältnis gerät, dass die Ausbildung nicht planmäßig fortgeführt werden kann.

Typische Fälle sind etwa Betriebsverlagerungen, Teilstilllegungen oder gravierende betriebliche Veränderungen, die eine Fortsetzung der Ausbildung unmöglich machen.

Rechtliche Folgen

Der Wegfall der Ausbildungseignung führt nicht automatisch zur Beendigung des Ausbildungsverhältnisses. Zunächst ist zu prüfen, ob eine Fortsetzung der Ausbildung in einem anderen Betrieb möglich ist. Nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 BBiG ist die ausbildende Person verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dem auszubildenden Menschen die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird. Kann sie dies aufgrund des Wegfalls der Eignung nicht mehr gewährleisten, muss sie die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Ausbildung einleiten. Das kann beispielsweise bedeuten, dass sie die Bestellung eines anderen fachlich geeigneten ausbildenden Menschen oder die Vermittlung an einen anderen geeigneten Ausbildungsbetrieb, etwa in Zusammenarbeit mit der zuständigen Kammer, vorzunehmen hat.

Rolle der Kammern

Die Kammern haben keine gesetzliche Pflicht, bei Wegfall der Ausbildungseignung eine Beendigung herbeizuführen oder mitzuteilen. Ihre Rolle besteht vielmehr darin, die Ausbildungseignung zu überwachen, bei erkannten Mängeln den Betrieb zu

beraten und zur Nachbesserung anzuhalten und bei Bedarf eine Unterstützung zur Fortführung der Ausbildung anzubieten. Die Initiative hierzu geht häufig von der ausbildenden Person oder vom auszubildenden Menschen aus, wenn er erkennt, dass die Ausbildung im bisherigen Betrieb nicht mehr ordnungsgemäß gewährleistet ist.

Beendigungstatbestand

Kann die ausbildende Person trotz aller zumutbaren Maßnahmen keine geeignete Fortsetzung sicherstellen, stellt der dauerhafte Wegfall der Ausbildungseignung einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG dar. Dies gilt sowohl bei persönlichem oder fachlichem Eignungsverlust als auch beim vollständigen Wegfall der betrieblichen Voraussetzungen.

19.6.2.8.3 Beendigung bei Insolvenz oder Betriebsschließung

Eine Insolvenz oder Betriebsschließung führt nicht automatisch zur Beendigung eines Ausbildungsverhältnisses. Es bleibt grundsätzlich bestehen, solange es nicht auf anderem Wege beendet wird (zum Beispiel durch Kündigung, Aufhebungsvertrag, Zeitablauf oder Bestehen der Abschlussprüfung). Die Fortführung oder Beendigung hängt maßgeblich davon ab, ob der Ausbildungszweck (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 BBiG) noch erreichbar ist und ob die insolvenzverwaltende Person oder eine betriebsnachfolgende Person den Betrieb weiterführt. Es ergeben sich drei Fallgruppen:

a) Fortführung des Betriebs durch die insolvenzverwaltende Person

Wird der Betrieb nach der Insolvenzeröffnung fortgeführt, besteht das Ausbildungsverhältnis gemäß § 108 Abs. 1 S. 1 InsO fort. Die insolvenzverwaltende Person tritt dabei nicht kraft Gesetzes als neuer Vertragspartner ein, sondern führt das bestehende Vertragsverhältnis im Namen der Insolvenzmasse fort. Das bedeutet, dass das Ausbildungsverhältnis unverändert weiterläuft und die Ausbildung ordnungsgemäß fortzuführen ist, soweit der betriebliche Rahmen dies zulässt.

b) Betriebseinstellung (vollständige oder teilweise Schließung)

Wird der Betrieb vollständig stillgelegt, entfällt häufig die tatsächliche Möglichkeit, den Ausbildungszweck zu erreichen. Eine planmäßige Ausbildung ist dann nicht mehr gewährleistet. In diesem Fall kann eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG) in Betracht kommen, wenn eine Fortführung der Ausbildung – etwa durch Übernahme in einen anderen Betrieb – nicht möglich oder unzumutbar ist. Vor einer Kündigung ist daher stets zu prüfen, ob eine Weiterbeschäftigung in einem anderen Betrieb erfolgen kann (zum Beispiel durch Kammervermittlung) oder ob eine vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung (§ 45 Abs. 1 BBiG) in Betracht kommt, wenn die bisherige Ausbildung bereits die nötige berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt hat.

c) Übernahme durch neuen Betrieb (Betriebsübergang)

Wird der Betrieb oder ein Betriebsteil von einer neuen inhabenden Person übernommen, greift § 613a BGB: Das Ausbildungsverhältnis geht mit allen Rechten und Pflichten auf die neue inhabende Person über, sofern die betriebliche Einheit fortbesteht. Ein auszubildender Mensch kann dem Übergang seines Ausbildungsverhältnisses widersprechen, indem er dies innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung schriftlich gegenüber der bisherigen oder neuen inhabenden Person erklärt (§ 613a Abs. 6 BGB). Dann bleibt das Ausbildungsverhältnis mit der bisherigen ausbildenden Person bestehen. Die bisherige ausbildende Person ist verpflichtet, den auszubildenden Mensch – soweit möglich – auf eine andere zumutbare Ausbildungsstelle zu versetzen.

Kündigungsmöglichkeiten

a) Kündigung durch die insolvenzverwaltende oder ausbildende Person

Kann die Ausbildung nachweislich nicht fortgesetzt werden, liegt ein wichtiger Grund im Sinne des § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG vor. Dies ist der Fall, wenn der Ausbildungszweck objektiv nicht mehr erreicht werden kann und keine zumutbare Fortsetzungsmöglichkeit besteht. Eine Kündigung aus bloßen wirtschaftlichen Erwägungen heraus ist nicht möglich. Entscheidend ist, dass die Ausbildung faktisch unmöglich geworden ist.

b) Kündigung durch den auszubildenden Mensch

Der auszubildende Mensch kann im Fall der Insolvenz oder Betriebsschließung ebenfalls fristlos kündigen (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG), wenn ihm die Fortsetzung der Ausbildung unzumutbar ist – beispielsweise, weil der Betrieb die Ausbildung nicht mehr fortführen kann oder weil eine längere Unterbrechung droht.

Rolle der Kammern

Die zuständige Kammer sollte in Fällen von Insolvenz oder Betriebsschließung frühzeitig einbezogen werden. Sie unterstützt insbesondere bei der Vermittlung eines Ersatz-Ausbildungsbetriebs, bei der Prüfung der vorzeitigen Zulassung zur Abschlussprüfung (§ 45 BBiG) sowie bei der rechtlichen Einordnung der Situation und Beratung beider Vertragsparteien. Zwar besteht keine gesetzliche Pflicht zur Mitteilung an die Kammer, doch ergibt sich ihre Einbindung aus der allgemeinen Überwachungs- und Beratungspflicht nach § 76 BBiG.

19.6.2.8.4 Anfechtung des Berufsausbildungsvertrags

Die Anfechtung ist ein eigenständiger Beendigungsgrund des Ausbildungsverhältnisses. Sie führt – anders als eine Kündigung – rückwirkend zur Nichtigkeit des Vertrags. Rechtsgrundlage sind die allgemeinen Vorschriften der §§ 119 ff. BGB.

Wesen und rechtlicher Charakter

Ein Vertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande: Angebot (§ 145 BGB) und Annahme (§ 147 BGB). Wird eine dieser Willenserklärungen wirksam angefochten, wird sie gemäß § 142 Abs. 1 BGB rückwirkend nichtig. Da ein Vertrag nur bei Vorliegen zweier übereinstimmender Willenserklärungen besteht, führt die Nichtigkeit einer dieser Erklärungen dazu, dass kein Vertrag zustande gekommen ist. Die Anfechtung unterscheidet sich damit grundsätzlich von der Kündigung. Die Kündigung beendet ein wirksam bestehendes Vertragsverhältnis mit Wirkung für die Zukunft, während die Anfechtung ein fehlerhaft zustande gekommenes Vertragsverhältnis von Anfang an beseitigt.

Zulässige Anfechtungsgründe

Die zulässigen Anfechtungsgründe ergeben sich aus den §§ 119 ff. BGB.

a) Irrtum (§ 119 BGB)

Ein Irrtum liegt vor, wenn die erklärende Person eine Willenserklärung abgibt, die nicht ihrem tatsächlichen Willen entspricht. Mögliche Fälle sind:

- **Erklärungsirrtum** (§ 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB): Die ausbildende Person verschreibt oder verspricht sich bei der Vertragsschließung.
 - BEISPIEL: Im Vertrag wird versehentlich die falsche Person als auszubildender Mensch eingetragen. ■
- **Inhaltsirrtum** (§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB): Die erklärende Person irrt über die Bedeutung oder Rechtsfolgen ihrer Erklärung.
 - BEISPIEL: Die ausbildende Person geht irrig davon aus, dass der Vertrag nur für eine Probezeit gilt, obwohl es sich um eine reguläre Ausbildung handelt. ■
- **Eigenschaftsirrtum** (§ 119 Abs. 2 BGB): Der Irrtum betrifft eine verkehrswesentliche Eigenschaft einer Person oder Sache.
 - BEISPIEL: Die ausbildende Person geht davon aus, dass der sich bewerbende Mensch eine Fahrerlaubnis besitzt, obwohl dies tatsächlich nicht der Fall ist. ■

In einer ländlich gelegenen Versicherungsagentur ist die Fahrerlaubnis für Kundenschaftsbesuche und Außendiensttätigkeiten von wesentlicher Bedeutung.
- **Übermittlungsirrtum** (§ 120 BGB): Eine Erklärung wird durch einen Botschaft überbringenden Menschen oder eine Hilfsperson unrichtig übermittelt.
 - BEISPIEL: Die Personalabteilung übermittelt versehentlich einen Vertrag mit falscher Ausbildungsvergütung. ■

b) Arglistige Täuschung (§ 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB)

Ein Vertrag kann angefochten werden, wenn eine Partei durch bewusste Täuschung zum Vertragsabschluss veranlasst wurde.

■ BEISPIEL

Der sich bewerbende Mensch beantwortet erlaubte Fragen im Vorstellungsgespräch wissentlich falsch, um eingestellt zu werden. Beispielsweise Fragen nach relevanten Vorstrafen bei einer Kassentätigkeit oder gesundheitlichen Einschränkungen, die die Tätigkeit wesentlich beeinträchtigen würden. ■

Unzulässige Fragen, etwa nach Schwangerschaft oder Religion, dürfen hingegen wahrheitswidrig beantwortet werden, ohne dass dies eine Anfechtung rechtfertigt.

c) Widerrechtliche Drohung (§ 123 Abs. 1 Alt. 2 BGB)

Eine Anfechtung ist möglich, wenn eine Partei durch Androhung eines empfindlichen Übels zur Vertragsunterzeichnung gezwungen wurde.

■ BEISPIEL

Eine ausbildende Person wird zur Einstellung gedrängt, indem ihr geschäftliche Nachteile angedroht werden. ■

Anfechtungsberechtigung

Anfechtungsberechtigt sind die Vertragsparteien: die ausbildende Person und der auszubildende Mensch. Dritte, etwa ausbildende Menschen oder Kammern, können nicht anfechten. Bei Minderjährigen richtet sich die Geschäftsfähigkeit nach den §§ 107 ff. BGB analog zur Kündigung.

Form und Fristen der Anfechtung

Für die Anfechtung ist keine besondere Form vorgeschrieben. Aus Gründen der Beweisbarkeit sei jedoch Schriftform oder mindestens Textform empfohlen. Die Fristen richten sich nach dem jeweiligen Anfechtungsgrund:

- § 121 BGB: Unverzüglich nach Entdeckung des Irrtums oder Übermittlungsfehlers.
- § 124 BGB: Binnen eines Jahres nach Entdeckung der Täuschung oder Wegfall der Zwangslage bei Drohung.

Die Erklärung ist nach § 143 BGB gegenüber der jeweils anderen Vertragspartei abzugeben.

Wirkungen der Anfechtung

Mit Zugang der wirksamen Anfechtungserklärung wird der Vertrag nach § 142 Abs. 1 BGB rückwirkend nichtig. Die Rechtsfolgen sind:

1. **Rückabwicklung** (§ 812 BGB): Beide Parteien haben bereits erbrachte Leistungen grundsätzlich zurückzugewähren. Da die vom auszubildenden Menschen erbrachte Ausbildungsleistung nicht rückgabefähig ist, greift die Lehre vom faktischen Arbeitsverhältnis. Die ausbildende Person muss die geleistete Tätigkeit angemessen vergüten, regelmäßig in Höhe der vereinbarten Ausbildungsvergütung.
2. **Schadensersatzpflicht** (§ 122 BGB): Wer eine Willenserklärung anfigt, muss der anderen Partei den Vertrauensschaden ersetzen. Das ist der Schaden, welcher dadurch entsteht, dass die andere Partei auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut hat.
 - BEISPIEL: Der auszubildende Mensch kündigt seine bisherige Stelle, weil die neue ausbildende Person ihn einstellt; der neue Vertrag wird später von der ausbildenden Person erfolgreich angefochten. Somit ist der Vertrauensschaden die nicht mehr vorhandene erste Stelle. ■
3. **Zeugnisanspruch**: Da der Vertrag rückwirkend nichtig ist, besteht kein Anspruch auf ein Ausbildungszeugnis nach § 16 BBiG. Faktisch ist jedoch eine Ausbildungstätigkeit erfolgt; daher besteht ein Anspruch auf eine Tätigkeitsbescheinigung oder ein einfaches Zeugnis analog § 109 GewO, um die tatsächlich abgeleistete Zeit und Tätigkeit zu dokumentieren.

19.6.2.8.5 Auflösende Bedingungen im Berufsausbildungsverhältnis

Eine auflösende Bedingung beendet ein Schuldverhältnis automatisch mit Eintritt eines zukünftigen ungewissen Ereignisses (§ 158 Abs. 2 BGB). Im Berufsausbildungsverhältnis ist zwischen gesetzlichen und vertraglich vereinbarten auflösenden Bedingungen zu unterscheiden:

Gesetzliche auflösende Bedingung

Das Gesetz selbst enthält eine auflösende Bedingung: Nach § 21 Abs. 2 BBiG endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bestehen der Abschlussprüfung. Hier tritt die Beendigung kraft Gesetzes und nicht aufgrund vertraglicher Vereinbarung ein. Eine zusätzliche vertragliche Regelung ist deshalb nicht geboten.

Vertragliche auflösende Bedingungen

Vertraglich vereinbarte auflösende Bedingungen, die das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beenden, sind im Regelfall unzulässig. Begründung:

- **Abschließende Beendigungsregelung im BBiG**: Das BBiG enthält in § 22 BBiG eine abschließende Regelung, wann und unter welchen Voraussetzungen ein Ausbildungsverhältnis beendet werden kann. Diese Beendigungsordnung soll verhindern, dass die ausbildende Person den auszubildenden Mensch durch vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten einseitig benachteiligt.

- **Unabdingbarkeit zugunsten des auszubildenden Mensch:** Nach § 25 BBiG sind Vereinbarungen nichtig, soweit sie von Vorschriften des Teil 1 des BBiG zum Nachteil des auszubildenden Menschen abweichen. Eine vertraglich vereinbarte auflösende Bedingung würde regelmäßig eine solche nachteilige Abweichung darstellen, weil sie den gesetzlichen Bestandsschutz des Auszubildenden aushöhlt.
- **Schutzzweck des § 14 Abs. 1 Nr. 1 BBiG:** Die ausbildende Person ist verpflichtet, dem auszubildenden Menschen die berufliche Handlungsfähigkeit zu vermitteln. Eine Beendigungsklausel, die das Ausbildungsverhältnis vom Eintritt eines ungewissen Ereignisses abhängig macht, widerspricht dem Zweck der Ausbildung, nämlich eine planmäßige und zielgerichtete Qualifizierung sicherzustellen.

Konsequenz für die Vertragsgestaltung

Auflösende Bedingungen sind im Berufsausbildungsverhältnis grundsätzlich unzulässig, soweit sie über die gesetzlich vorgesehene Beendigung nach § 21 Abs. 2 BBiG hinausgehen. In der Praxis ist daher Folgendes zu beachten:

- Keine vertraglichen Klauseln, die das Ausbildungsverhältnis „automatisch“ bei Eintritt bestimmter Ereignisse (zum Beispiel Krankheit, Wegfall einer Eignung, Führerscheinverlust) enden lassen.
- Stattdessen sind die gesetzlichen Regelungen des § 22 BBiG (Kündigung) anzuwenden, gegebenenfalls unter Beachtung milderer Mittel wie Umgestaltung des Ausbildungsplans oder Anpassung des Einsatzbereichs.
- Der Bestandsschutz des Ausbildungsverhältnisses bleibt damit vollumfänglich gewahrt, wie es der Gesetzgeber im Sinne der besonderen Schutzbedürftigkeit des auszubildenden Menschen vorgesehen hat.

19.6.2.9 Abgangsgespräch als Instrument des Ausbildungscontrollings

Das Abgangsgespräch ist ein etabliertes Instrument und spielt im Rahmen der Personalfreisetzung – insbesondere bei der Beendigung von Ausbildungsverhältnissen – eine wichtige Rolle. Bei der Proximus Versicherung AG ist das Abgangsgespräch fester Bestandteil des zentralen Ausbildungscontrollings und dient der kontinuierlichen Verbesserung der Ausbildungsqualität.¹⁴⁹

Zielsetzung und Nutzen

Das Abgangsgespräch verfolgt das Ziel der gezielten Informationssammlung über die Erfahrungen der Auszubildenden während ihrer Ausbildungszeit. Dabei werden insbesondere Wahrnehmungen zum Betriebsklima, zur fachlichen und persönlichen Betreuung, zu den Lernbedingungen sowie zu den Gründen für das Ausscheiden er-

¹⁴⁹ Vgl. Manfred Becker, Personalentwicklung: Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag, 2005, S. 426–427.

hoben. Die gewonnenen Erkenntnisse liefern wertvolle Hinweise auf strukturelle oder prozessuale Verbesserungsmöglichkeiten in der Ausbildung. Darüber hinaus tragen sie zur Stärkung der Arbeitgebendenattraktivität und zur Weiterentwicklung der Personalstrategie bei. Das Abgangsinterview fungiert somit als Instrument der Personal- und Ausbildungsforschung sowie des internen Personalmarketings.¹⁵⁰

Durchführung bei der Proximus Versicherung AG

Bei der Proximus Versicherung AG werden die Abgangsinterviews durch den Betriebsrat geführt. Diese Entscheidung wurde bewusst getroffen, um eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu schaffen und eine möglichst offene Rückmeldung der auscheidenden Auszubildenden zu gewährleisten. Die Gespräche erfolgen in der Regel in persönlicher Form, können auf Wunsch der Auszubildenden jedoch auch schriftlich oder digital durchgeführt werden. Zur Sicherstellung einer einheitlichen Vorgehensweise nutzt der Betriebsrat einen von der zentralen Ausbildungsabteilung in München entwickelten Gesprächsleitfaden. Dieser Leitfaden strukturiert die Interviews thematisch und ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse über verschiedene Ausbildungsjahrgänge hinweg. Solche Interviews werden bei der Proximus Versicherung AG nicht nur mit Auszubildenden geführt, die das Unternehmen nach der Ausbildung verlassen, sondern auch mit jenen, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und im Unternehmen übernommen werden. Dadurch können auch die Erfahrungen dieser Gruppe systematisch in die Weiterentwicklung der Ausbildung einfließen. Die Teilnahme an den Interviews oder Befragungen ist freiwillig.

Systematische Auswertung im zentralen Ausbildungscontrolling

Die zentrale Ausbildungsabteilung in München ist für die systematische Auswertung der Interviewdaten verantwortlich. Hier werden die Rückmeldungen anonymisiert erfasst, kategorisiert und anschließend im Rahmen des Ausbildungscontrollings analysiert. Ziel ist es, Trends, Muster und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Die Ergebnisse fließen in regelmäßige Qualitätsberichte ein, die sowohl den Ausbildungsleitungen als auch dem Personalmanagement zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus dienen die Auswertungen als Grundlage für Maßnahmen der Qualifizierung ausbildender Menschen, der Kommunikationsverbesserung zwischen den Ausbildungsstandorten sowie für die Weiterentwicklung des Ausbildungsmarketings.

Nutzen für das Personal- und Ausbildungsmanagement

Durch die strukturierte Rückmeldung am Ende der Ausbildung erhält die Proximus Versicherung AG wertvolle Hinweise darauf, wie die Ausbildung wahrgenommen wird. Diese Erkenntnisse unterstützen das Unternehmen dabei, die Ausbildungsprozesse gezielt zu optimieren, die Bindung von Nachwuchskräften zu erhöhen und das Image als attraktiver Ausbildungsbetrieb nachhaltig zu stärken. Somit wird das Ab-

¹⁵⁰ Vgl. Lippold, 2014, S. 284.

gangsgespräch zu einem integralen Bestandteil einer lernenden Organisation, die systematisch aus Erfahrung Wissen generiert und dieses zur Steigerung ihrer Ausbildungsqualität nutzt.

19.6.2.10 Rechtsfolgen der Beendigung eines Ausbildungsverhältnisses

Mit der Beendigung des Ausbildungsverhältnisses enden die gegenseitigen Hauptpflichten der Vertragsparteien. Dazu zählen insbesondere die Pflicht der ausbildenden Person zur Vermittlung der beruflichen Handlungsfähigkeit (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 BBiG) sowie die Pflicht zur Zahlung der Ausbildungsvergütung. Ebenso endet die Pflicht des auszubildenden Menschen, seine Lernleistung zu erbringen. Gemäß § 241 Abs. 1 BGB erlöschen mit dem Ende des Schuldverhältnisses auch die daraus folgenden Leistungspflichten, sofern keine Nachwirkungen bestehen. Bei oder nach der Beendigung können sich aus dem Ausbildungsverhältnis Schadensersatzansprüche, Herausgabe- und Freistellungsansprüche ergeben.

Schadensersatz

§ 23 BBiG gewährt einer Vertragspartei einen Anspruch auf Schadensersatz, wenn die andere Vertragspartei die Beendigung durch ihr schuldhaftes Verhalten veranlasst hat.

■ BEISPIELE

- Der auszubildende Mensch kündigt ordentlich und ohne wichtigen Grund vorzeitig und führt dieselbe Ausbildung bei einem anderen Ausbildenden fort.
- Eine Vertragspartei provoziert die Kündigung der anderen Vertragspartei durch schweres vertragswidriges Verhalten.

Voraussetzungen

1. Wirksame vorzeitige Beendigung des Ausbildungsverhältnisses,
2. Pflichtverletzung einer Vertragspartei,
3. Verschulden,
4. Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden.

Beispielhafte Schadenspositionen auf Seiten der ausbildenden Person:

- Bereits gezahlte Ausbildungsvergütung für Zeiten, in denen der auszubildende Mensch keine Leistungen mehr erbracht hat
- Vergebliche Aufwendungen für Lehrmittel, Ausbildungsunterlagen oder Schulungen
- Verwaltungs- und Organisationsaufwand (zum Beispiel Kosten für Personalbeschaffung oder Ersatzbewerber)

Beispielhafte Schadenspositionen auf Seiten des auszubildenden Menschen:

- Verdienstausschlag

- Zusätzliche Fahrtkosten, wenn eine Fortsetzung der Ausbildung in einem weiter entfernten Betrieb notwendig wird
- Verzögerungen im beruflichen Werdegang, die zu einem finanziellen Nachteil führen können

Ausschlussfrist

Nach § 23 Abs. 2 BBiG erlischt der Anspruch auf Schadensersatz, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses geltend gemacht wird. Diese Frist ist eine materiell-rechtliche Ausschlussfrist und kann nicht verlängert werden.

Freistellungsanspruch

Nach § 629 BGB gilt: „Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren.“ Diese Regelung findet auf Ausbildungsverhältnisse entsprechende Anwendung. Die Voraussetzungen sind:

- Es muss eine Kündigung erfolgt sein. Andere Beendigungsarten fallen nicht unter § 629 BGB. Da die ausbildende Person nach Ablauf der Probezeit nur noch fristlos aus wichtigem Grund kündigen kann und in der Probezeit ohnehin keine Kündigungsfrist einzuhalten ist, ergibt sich praktisch, dass die Einhaltung einer Kündigungsfrist nur bei ordentlichen Kündigungen nach Ablauf der Probezeit durch den auszubildenden Mensch in Betracht kommt. Da die Kündigung bereits erfolgt sein muss, bedarf es also für einen Freistellungsanspruch einer Wirkungsfrist nach der Kündigung. In Ausbildungsverhältnissen ist der Freistellungsanspruch folglich de facto nur bei Kündigung durch den Auszubildenden relevant.
- Das Ausbildungsverhältnis ist ein dauerndes Dienstverhältnis, da es auf längere Zeit angelegt ist.
- Der Auszubildende muss die Freistellung verlangen.
- Die Freistellung darf nur zur Stellensuche oder zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses erfolgen.
- Es ist angemessene Zeit zu gewähren. Deren Dauer richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.

Faktoren angemessener Länge:

- **Beruf (Mangelberuf, Überangebot etc.):** Möchte der auszubildende Mensch eine andere Ausbildung in einem Mangelberuf beginnen, wird es schneller und einfacher möglich sein, einen neuen Ausbildungsplatz zu finden, als wenn eine neue Ausbildung in einem Beruf mit Arbeitnehmerüberangebot angestrebt wird. Dementsprechend ist der Freistellungsanspruch bei Mangelberufen geringer.

- **Räumliche Lage des Unternehmens:** Möchte jemand, der sich bisher zum Optiker ausbilden ließ, nun Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen werden, wird es einfacher sein, einen Ausbildungsplatz zu finden, wenn er in oder bei Köln wohnt, da dort viele Ausbildungsplätze für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen angeboten werden, als wenn der Wohnort beispielsweise Westerland auf Sylt ist. Dementsprechend wird der Freistellungsanspruch in Westerland größer sein als in Köln.
- **Länge und Lage der zeitlichen Arbeitszeit:** Bei einer festen Arbeitszeit (zum Beispiel von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) werden fast alle Vorstellungsgespräche genau in dieser Zeit liegen. Gibt es beispielsweise flexible Arbeitszeit, ist der auszubildende Mensch nicht an feste Arbeitszeiten gebunden und kann den Freiraum für das Aufsuchen von Vorstellungsgesprächen selbst disponieren, sodass dann im Zweifel kein Freistellungsanspruch entsteht.
- **Allgemeine Arbeitsmarktsituation und wirtschaftliche Konjunktur:** Bei hoher Arbeitslosigkeit und schlechter konjunktureller Lage ist es tendenziell schwerer, einen Ausbildungsplatz zu finden, sodass der Freistellungsanspruch hierdurch wachsen dürfte.

Zudem gilt das Prinzip der Subsidiarität nicht: Resturlaub, Zeitguthaben oder betriebliche Freistellungsregelungen können nicht auf den Freistellung nach § 629 BGB angerechnet werden.¹⁵¹ Die Zeit der Freistellung gilt als Arbeitszeit und ist zu vergüten.

Zeugnis

Gemäß § 16 BBiG ist bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis zu erteilen.

Herausgabeansprüche

Mit Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses besteht ein Anspruch auf Herausgabe aller Unterlagen und Gegenstände, die im Eigentum einer Vertragspartei stehen.

Herausgabeansprüche des auszubildenden Menschen gegenüber der ausbildenden Person:

- Berufsausbildungsnachweise (Berichtshefte)
- Persönliche Unterlagen (zum Beispiel Schulungszertifikate, Nachweise über Zusatzqualifikationen)
- Arbeitspapiere (zum Beispiel Sozialversicherungsausweis, Lohnsteuerbescheinigung).

¹⁵¹ Vgl. Bontrup, 2001, S. 376.

Herausgabeansprüche der ausbildenden Person gegenüber dem auszubildenden Mensch:

- Dienstlaptop oder andere betriebliche Arbeitsmittel
- Werkzeuge, Fachliteratur oder sonstige Hilfsmittel
- Gegebenenfalls Schlüssel, Zutrittskarten oder sonstige Arbeitsutensilien

Die Herausgabe hat unverzüglich und vollständig zu erfolgen. Bei schuldhafter Verweigerung können Schadensersatzansprüche nach §§ 280, 985 BGB entstehen.

Verjährung und Ausschlussfristen

Für etwaige noch bestehende Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis heraus sind die Verjährungs- und Ausschlussfristen zu beachten.

19.6.3 Ausbildungszeugnis**19.6.3.1 Rechtsgrundlage**

Die rechtliche Grundlage für die Ausstellung des Ausbildungszeugnisses ergibt sich aus § 16 BBiG. Die Vorschrift verpflichtet die ausbildende Person, bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. Der Gesetzgeber formuliert hier eine unbedingte Pflicht: Das Zeugnis ist immer zu erteilen – unabhängig vom Grund der Beendigung des Ausbildungsverhältnisses. Es spielt also keine Rolle, ob das Ausbildungsverhältnis regulär endet, durch Kündigung, Aufhebungsvertrag oder in anderer Weise aufgelöst wird. Die Pflicht zur Ausstellung besteht ohne Aufforderung durch den auszubildenden Mensch. Sie ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz. Damit ist die ausbildende Person verpflichtet, das Zeugnis von sich aus und zeitnah nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses auszustellen.¹⁵²

19.6.3.2 Arten des Ausbildungszeugnisses

Das BBiG unterscheidet in § 16 Abs. 2 ausdrücklich zwischen zwei Arten von Ausbildungszeugnissen: dem einfachen und dem qualifizierten Zeugnis. Beide Formen haben den gleichen rechtlichen Ursprung, unterscheiden sich jedoch im Umfang der enthaltenen Informationen und im Grad ihrer inhaltlichen Aussagekraft.

Einfaches Zeugnis

Das einfache Zeugnis enthält ausschließlich Angaben über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Diese Informationen beschreiben den objektiven Verlauf und Inhalt der

¹⁵² Vgl. Josef Herkert, Harald Töll, Berufsbildungsgesetz – Kommentar mit Nebenbestimmungen, Regensburg, Berlin, Wallha Fachverlag, 2007, S. 2–3 zu § 16 BBiG.

Ausbildung, ohne dass eine wertende oder beurteilende Aussage über die persönliche Leistung oder das Verhalten getroffen wird. Das einfache Zeugnis ist somit rein beschreibend und soll Dritten, insbesondere zukünftigen Arbeitgebenden, ermöglichen, sich ein sachliches Bild über den Ausbildungsberuf, die Ausbildungsinhalte und die Dauer der Ausbildung zu machen. Es kommt typischerweise dann zur Anwendung, wenn der auszubildende Mensch kein qualifiziertes Zeugnis verlangt oder wenn das Ausbildungsverhältnis sehr kurz war und keine hinreichende Beurteilungsgrundlage besteht. Damit ist das einfache Zeugnis ein Tatsachenzugnis, das keinen Bewertungsteil enthält und den gesetzlichen Mindestanspruch nach § 16 Abs. 2 Satz 1 BBiG erfüllt.

Qualifiziertes Zeugnis

Das qualifizierte Ausbildungszeugnis geht über den beschreibenden Teil hinaus. Es enthält zusätzlich eine Beurteilung der Leistung und des Verhaltens während der gesamten Ausbildungszeit. Grundlage hierfür ist § 16 Abs. 2 S. 2 BBiG, wonach diese Angaben auf ausdrückliches Verlangen der Auszubildenden aufzunehmen sind. Dieses Zeugnis vermittelt ein umfassenderes Bild des auszubildenden Menschen, das sowohl die fachliche Qualifikation als auch das persönliche Auftreten und die soziale Kompetenz bewertet. Es ist deshalb regelmäßig die Form, die Auszubildende verlangen und Arbeitgebende erwarten. Das qualifizierte Zeugnis muss eine sachlich fundierte, wahrheitsgemäße und wohlwollende Gesamtbewertung enthalten.

19.6.3.3 Inhaltliche Anforderungen

Die inhaltlichen Anforderungen an ein Ausbildungszeugnis ergeben sich aus § 16 Abs. 2 BBiG und der hierzu entwickelten Rechtsprechung. Danach muss das Zeugnis wahr, klar und wohlwollend formuliert sein, den tatsächlichen Verlauf des Ausbildungsverhältnisses zutreffend wiedergeben und eine sachlich begründete Leistungs- und Verhaltensbewertung enthalten, soweit ein qualifiziertes Zeugnis verlangt wurde.

19.6.3.3.1 Grundsätze der Zeugniswahrheit und des Wohlwollens

Das Ausbildungszeugnis ist ein rechtlich relevantes Dokument mit Beweisfunktion im Arbeitsleben. Es soll dem ehemaligen Auszubildenden die berufliche Eingliederung erleichtern, darf aber gleichzeitig zukünftige Arbeitgebenden nicht in die Irre führen. Hieraus ergibt sich das Spannungsverhältnis zwischen Wahrheitspflicht und Wohlwollenspflicht, das die Zeugniserstellung maßgeblich prägt.

Die Wahrheitspflicht ergibt sich aus der allgemeinen arbeitsrechtlichen Treuepflicht und wurde durch das Urteil des BAG konkretisiert. Danach ist der Auszubildende verpflichtet, alle Angaben im Zeugnis objektiv richtig und vollständig zu formulieren. Das

Zeugnis darf weder übertriebene noch irreführende Aussagen enthalten und keine unzutreffenden positiven oder negativen Wertungen vermitteln.¹⁵³

Die Wohlwollenspflicht, die sich aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ergibt, verlangt, dass das Zeugnis so abgefasst ist, dass es das berufliche Fortkommen des ehemaligen auszubildenden Menschen nicht unnötig erschwert. Sie verpflichtet den Ausbildenden, negative Sachverhalte nur dann aufzunehmen, wenn diese für das Gesamtbild von wesentlicher Bedeutung sind, und diese in einer sozialverträglichen, wertschätzenden Form zu formulieren.¹⁵⁴

Das Zeugnis soll also einerseits wahrheitsgetreu, andererseits wohlwollend im Ton und zurückhaltend in der Kritik sein.

19.6.3.3.2 Struktur und Gliederung eines Ausbildungszeugnisses

Ein vollständiges qualifiziertes Ausbildungszeugnis folgt inhaltlich und formal einer anerkannten Gliederung. Diese sollte folgende Abschnitte umfassen:

1. **Überschrift:** Bezeichnung als „Zeugnis“ oder „Ausbildungszeugnis“.
2. **Einleitungssatz:** Angaben zur Person, zum Ausbildungsverhältnis, zur Ausbildungsdauer, zum Ausbildungsberuf sowie zur Vorstellung des Ausbildungsunternehmens und gegebenenfalls zur Abteilung oder zum Tätigkeitsbereich.
3. **Darstellung der Ausbildungstätigkeit:** Beschreibung der vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie besonderer Tätigkeiten und Verantwortungsbereiche.
4. **Leistungsbeurteilung:** Bewertung der fachlichen und persönlichen Arbeitsleistung anhand der relevanten Merkmale.
5. **Zusammenfassender Leistungsbeurteilungssatz:** Verdichtung der Einzelbewertungen zu einem Gesamturteil über die Leistung.
6. **Verhaltensbeurteilung:** Bewertung des Sozialverhaltens gegenüber Vorgesetzten, Kollegium und Kundschaft.
7. **Zusammenfassender Verhaltensbeurteilungssatz:** Gesamturteil über das Sozialverhalten.
8. **Beendigungsgrund:** Angabe des Grundes für die Beendigung des Ausbildungsverhältnisses (zum Beispiel erfolgreich bestandene Abschlussprüfung, Eigenkündigung, betriebliche Umstrukturierung). Der Beendigungsgrund ist grundsätzlich anzugeben.

¹⁵³ Vgl. BAG, Urteil vom 23.06.1960 – 5 AZR 560/58.

¹⁵⁴ Vgl. BGH, Urteil vom 26.11.1963 – VI ZR 221/62.

9. **Schlussatz (optional):** Ausdruck des Dankes, Bedauerns und der Wünsche für die Zukunft.¹⁵⁵
10. **Datum und Unterschriften:** Das Datum des Zeugnisses ist grundsätzlich das des Ausstellungstages, idealerweise identisch mit dem letzten Ausbildungstag. Es ist mit Ort, Datum und eigenhändiger Unterschrift der ausbildenden Person sowie – wenn nicht identisch – des auszubildenden Menschen zu versehen (§ 16 Abs. 1 S. 3 BBiG).

19.6.3.3 Unzulässige Zeugnisbestandteile

Ein Ausbildungszeugnis darf nur ausbildungsrelevante Informationen enthalten. Angaben, die für die Beurteilung der beruflichen Qualifikation oder des Verhaltens im Rahmen der Ausbildung nicht erforderlich sind, sind unzulässig. Dies gilt insbesondere für: Betriebsrattätigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, Alkoholgenuss, Arbeitsgerichtsverfahren, Konfession oder Weltanschauung, Kriegsdienstverweigerung oder Wehrdienst, Mutterschutz oder Schwangerschaft, Privatleben, Schwerbehinderteneigenschaft, Vermögensverhältnisse und Krankheiten. Die Erwähnung solcher Punkte würde einen Verstoß gegen die Wohlwollenspflicht darstellen, da sie Rückschlüsse zulassen könnten, die für die Beurteilung der beruflichen Eignung ohne Relevanz sind. In mancher Hinsicht wäre dies auch mit dem AGG nicht vereinbar.¹⁵⁶

19.6.3.4 Formvorschriften

Das Zeugnis ist grundsätzlich schriftlich auszustellen. Nach § 16 Abs. 1 S. 2 BBiG kann es mit Einwilligung des auszubildenden Menschen auch in elektronischer Form erteilt werden. Das Zeugnis muss auf offiziellem Geschäftspapier des Unternehmens ausgestellt, frei von Flecken, Streichungen und Korrekturen sein und eine klare, einheitliche Formatierung aufweisen.

19.6.3.4 Leistungs- und Verhaltensbeurteilung

Die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung stellt das Kernstück eines qualifizierten Ausbildungszeugnisses dar. Sie gibt ein differenziertes und objektives Bild über das fachliche Können, das Engagement sowie das Verhalten des auszubildenden Menschen während der gesamten Ausbildungszeit.

19.6.3.4.1 Leistungsbeurteilung

Die Leistungsbeurteilung beschreibt die fachliche und persönliche Leistung während der Ausbildung. Sie erfolgt nach einheitlichen Kriterien in der Zeugnissprache. Insbesondere sind folgende Leistungsmerkmale relevant:

¹⁵⁵ Vgl. Arnulf Weuster, Brigitte Scheer, Arbeitszeugnisse in Textbausteinen, Stuttgart, München, Hannover, Berlin, Weimar, Dresden, Richard Boorberg Verlag, 2010, S. 167 ff.

¹⁵⁶ Vgl. Weuster, 2010, S. 42–45, 134.

- **Arbeitsbereitschaft und Motivation:** Wille, Aufgaben engagiert, zielgerichtet und eigeninitiativ zu übernehmen.
- **Auffassungsgabe und Lernfähigkeit:** Fähigkeit, neue Sachverhalte schnell zu erfassen, logisch zu verarbeiten und praxisnah umzusetzen.
- **Lern- und Entwicklungsbereitschaft:** Eigeninitiative, sich über das Notwendige hinaus Wissen anzueignen und persönliche Stärken weiterzuentwickeln.
- **Fachwissen und dessen Anwendung:** Umfang, Sicherheit und Anwendungsfähigkeit des erworbenen Wissens.
- **Urteilsvermögen und Entscheidungsfähigkeit:** Fähigkeit, Probleme zu analysieren, Alternativen zu bewerten und richtige Entscheidungen zu treffen.
- **Arbeitsweise:** Systematik, Selbstständigkeit, Organisationstalent und Zielorientierung bei der Aufgabenerledigung.
- **Belastbarkeit und Zuverlässigkeit:** Fähigkeit, auch unter Termindruck konzentriert, ausdauernd und fehlerfrei zu arbeiten.
- **Sorgfalt und Genauigkeit:** Präzision und Gewissenhaftigkeit in der Arbeitserbringung.
- **Qualität und Quantität der Arbeitsergebnisse:** Güte und Umfang der erzielten Ergebnisse im Verhältnis zu den Anforderungen.
- **Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein:** Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sowie die Fähigkeit, Aufgaben vorausschauend zu planen und selbstständig zu erledigen.
- **Fähigkeit zur Problemlösung und Zielerreichung:** Anwendung von Fachwissen und Kreativität bei der Bewältigung komplexer Aufgaben.¹⁵⁷

Abschließend folgt der **zusammenfassende Leistungsbeurteilungssatz**, der die Gesamtbewertung der fachlichen Leistung wiedergibt:¹⁵⁸

Note	Leistungsbeurteilung – Formulierung
1 (sehr gut)	Stets zu unserer vollsten Zufriedenheit
2 (gut)	Stets zu unserer vollen Zufriedenheit
3 (befriedigend)	Zu unserer vollen Zufriedenheit/Stets zu unserer Zufriedenheit
4 (ausreichend)	Zu unserer Zufriedenheit
5 (mangelhaft)	Im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit
6 (noch schlechter als mangelhaft)	Hat sich bemüht, die Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen

¹⁵⁷ Vgl. Fauler, 2008, S. 17 f.

¹⁵⁸ Vgl. Weuster, 2010, S. 224 ff.

19.6.3.4.2 Verhaltensbeurteilung

Die Verhaltensbeurteilung beschreibt das soziale und kommunikative Verhalten im betrieblichen Umfeld. Sie erfasst die Art und Weise, wie sich der auszubildende Mensch gegenüber verschiedenen Personengruppen und in unterschiedlichen Arbeitssituationen verhält. Folgende Verhaltensmerkmale sind zu berücksichtigen:

- **Verhalten gegenüber Vorgesetzten:** Respekt, Loyalität und kooperativer Umgang mit Weisungsbefugten.
- **Verhalten gegenüber dem Kollegium:** Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Kollegialität und Kommunikationsfähigkeit.
- **Verhalten gegenüber Kundschaft, Geschäftspartnern oder Dritten:** Freundlichkeit, Verbindlichkeit, Serviceorientierung und professionelles Auftreten.
- **Teamfähigkeit:** Fähigkeit, sich in bestehende Teams zu integrieren und aktiv zum gemeinsamen Erfolg beizutragen.
- **Kommunikationsverhalten:** Klarheit, Angemessenheit und Empathie in der schriftlichen und mündlichen Kommunikation.
- **Kritik- und Konfliktfähigkeit:** Fähigkeit, mit Kritik sachlich umzugehen und Konflikte konstruktiv zu lösen.
- **Kooperations- und Integrationsfähigkeit:** Bereitschaft, Wissen zu teilen, andere zu unterstützen und gemeinsame Ziele zu verfolgen.
- **Loyalität, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit:** Wahrung der Unternehmensinteressen und Diskretion im Umgang mit sensiblen Informationen.¹⁵⁹

Auch hier schließt sich ein **zusammenfassender Verhaltensbeurteilungssatz** an, der nach der üblichen Zeugnissprache abgestuft ist:¹⁶⁰

Note	Verhaltensbeurteilung – Formulierung
1 (sehr gut)	War stets vorbildlich
2 (gut)	War vorbildlich
3 (befriedigend)	War stets einwandfrei
4 (ausreichend)	War einwandfrei
5 (mangelhaft)	War ohne Tadel/Gab zu keiner Klage Anlass
6 (noch schlechter als mangelhaft)	Über ... ist uns nichts Nachteiliges bekannt geworden

¹⁵⁹ Vgl. Fauler, 2008, S. 18.

¹⁶⁰ Vgl. Weuster, 2010, S. 331 ff.

19.6.3.4.3 Besonderheiten bei der Proximus Versicherung AG

Bei der Proximus Versicherung AG erfolgt die Leistungs- und Verhaltensbewertung digital und systemgestützt. Alle Beurteilungen werden im internen Bewertungssystem dokumentiert, sodass die Zeugnisdaten unmittelbar aus den erfassten Bewertungen generiert werden können. Auf diese Weise wird ein einheitlicher, transparenter und nachvollziehbarer Bewertungsprozess sichergestellt. Eine manuelle Nachbearbeitung ist nur im Ausnahmefall nötig, beispielsweise zur Ergänzung individueller Besonderheiten oder außergewöhnlicher Leistungen, die nicht standardisiert hinterlegt werden konnten.

19.6.3.5 Zeugnissprache und rechtliche Bewertung

Aus der Kombination der Wohlwollens- und Wahrheitspflicht hat sich die heute gebräuchliche Zeugnissprache entwickelt, die es ermöglicht, Bewertungen in abgestufter Form mitzuteilen, ohne den Eindruck einer direkten Negativbewertung zu erzeugen. Diese sprachliche Kodifizierung ist somit nicht Selbstzweck, sondern das Ergebnis des rechtlichen Spannungsfelds zwischen Wahrheit und Wohlwollen. Die gebräuchlichsten Techniken der Zeugnissprache sind:

1. **Positiv-Skala-Technik (Steigerungstechnik):** Vermeidung negativer Aussagen; maßgebend ist die Stärke der positiven Formulierung. Hierbei kommt meist bei der Note „sehr gut“ der Elativ als grammatikalisch richtige Form eines nicht existierenden Superlativs, der aber zur Verdeutlichung verwendet wird, zum Einsatz. Beispiel: „stets zu unserer vollsten Zufriedenheit“ (sehr gut) vs. „zu unserer Zufriedenheit“ (befriedigend).
2. **Leerstellentechnik:** Das bewusste Weglassen einer sonst üblichen Aussage signalisiert einen Mangel. Beispiel: Fehlt „Sorgfalt“, wird Unsorgfältigkeit unterstellt. Besonderheit: Ehrlichkeit wird normalerweise nicht erwähnt; wird sie dennoch erwähnt, deutet das auf Unehrlichkeit hin – außer bei Tätigkeiten mit besonderer Vertrauensstellung (zum Beispiel Kassierende).
3. **Reihenfolgentechnik:** Die Reihenfolge der Aussagen zeigt ihre Gewichtung. Werden „unwichtigere“ Merkmale (zum Beispiel Verhalten vor Leistung oder Kollegium vor Vorgesetzten) zuerst genannt, deutet dies auf eine negative Bewertung hin.
4. **Ausweich-Technik:** Unwichtiges oder Selbstverständliches wird betont, um von wesentlichen Schwächen abzulenken. ■ BEISPIEL: „Besonders zu erwähnen ist sein gepflegtes Äußeres.“ ■
5. **Andeutungstechnik:** Durch Relativierungen oder Nebensätze werden negative Aussagen versteckt. ■ Beispiel: „Im Rahmen seiner Fähigkeiten“ oder „mit der ihr eigenen Sorgfalt“. ■

6. **Negations-Technik:** Abwertung durch Verneinung negativ besetzter Begriffe. ■
BEISPIEL: „Gab nie Anlass zu Beanstandungen“ oder „war nicht unwillig“. ■
7. **Knappheits-Technik:** Kurze, abgehackte Aussagen oder die Vermeidung üblicher Floskeln deuten auf negative Bewertung hin.
8. **Einschränkungs-Technik:** Durch Zusätze oder Relativsätze wird eine positive Aussage abgeschwächt.
■ BEISPIELE:
 - Subtile Einschränkung: „Er engagierte sich in unserem Verband und galt dort als Fachmann.“
 - Relativsatz: „Die Aufgaben, die wir ihm übertrugen, erledigte er gewissenhaft.“
 - Erwartungsbeschreibung, ohne dass die Erwartung erfüllt wird: „Er strebte nach praktikablen Lösungen.“ ■¹⁶¹

Verdeckte Formulierungen

Verdeckte Formulierungen, die negative oder doppeldeutige Aussagen enthalten, sind nicht zulässig (§ 109 Abs. 2 GewO). Sie verstoßen gegen die Wohlwollenspflicht und begründen für den ehemaligen auszubildenden Menschen eine Berichtigung des Zeugnisses. Im Gegensatz zu den Zeugnistechniken, die durch sprachliche Struktur erkennbar sind, handelt es sich bei verdeckten Formulierungen um Aussagen, deren Wortlaut und Bedeutung nichts mehr miteinander zu tun haben.¹⁶²

■ BEISPIELE VERDECKTER FORMULIERUNGEN:¹⁶³

Wortlaut	Bedeutung
Aufgrund seiner anpassungsfähigen und freundlichen Art war er im Betrieb sehr geschätzt.	Hatte Probleme mit Alkohol im Dienst.
Mit seinen Vorgesetzten ist er gut zurechtgekommen.	Ein Mitläufer, der sich gut zu verkaufen weiß.
Für die Belange der Mitarbeitenden bewies er immer Einfühlungsvermögen.	Suchte Sexkontakte zu Mitarbeitenden.
Er war sehr tüchtig und wusste sich gut zu verkaufen.	Ein unangenehmer, überheblicher Mitarbeiter.

■

¹⁶¹ Vgl. Weuster, 2010, S. 37 ff.

¹⁶² Vgl. Marcel Oberkönig, Der Anspruch aus ein Arbeitszeugnis in seiner historischen Entwicklung und gegenwärtigen inhaltlichen Ausprägung, Dortmund, readbox unipress, 2020, S. 134–136.

¹⁶³ Vgl. bspw. https://www.arbeitszeugnis.de/presse/geheimcodeliste.pdf?utm_source=chatgpt.com; zuletzt abgerufen am 2. Dezember 2025.

19.6.3.6 Schlusssatz

Der Schlusssatz rundet das Zeugnis ab und enthält regelmäßig persönliche, wertende Elemente, die über die reine Beurteilung hinausgehen. Er kann Dank, Bedauern und Zukunftswünsche enthalten und verleiht dem Zeugnis eine abschließende persönliche Note.

Der Schlusssatz hat jedoch keinen rechtlichen Pflichtbestandteil. Das Fehlen eines Schlusssatzes darf daher nicht als formaler Mangel des Zeugnisses gewertet werden. Dies ist höchstrichterlich bestätigt durch das Urteil des BAG, wonach der Schlusssatz freiwillig ist.¹⁶⁴ Daher hat der Schlusssatz in der Praxis eine erhebliche Bedeutung für die Zeugnisinterpretation: Bei einem sehr guten oder guten Zeugnis, wird ein fehlender Schlusssatz häufig als Hinweis darauf gedeutet, dass das positive Urteil nicht freiwillig erteilt wurde (zum Beispiel nach rechtlicher Auseinandersetzung). Umgekehrt kann ein wohlwollender Schlusssatz die Gesamtaussage des Zeugnisses positiv verstärken. Ein vollständiger Schlusssatz sollte sich in drei Elemente gliedern:

1. **Dank:** Ausdruck der Wertschätzung für die geleistete Arbeit („Wir danken ihr für die stets sehr gute Mitarbeit.“).
2. **Bedauern:** Gegebenenfalls Ausdruck des Bedauerns über das Ausscheiden („Wir bedauern ihr Ausscheiden sehr.“).
3. **Zukunftswünsche:** Gute Wünsche für den weiteren Berufs- und Lebensweg („Wir wünschen ihr für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und alles Gute.“).

Der Begriff „weiterhin“ bei den Zukunftswünschen („weiterhin viel Erfolg“) gilt als verstärkendes Signal, dass der ehemalige auszubildende Mensch bereits während der Ausbildung erfolgreich war und man diesen Erfolg als fortbestehend wünscht. Fehlt das Wort „weiterhin“, kann dies – insbesondere in sehr guten Zeugnissen – als Abschwächung verstanden werden, und zwar nach dem Motto: Wir wünschen für die Zukunft Erfolg, denn bisher blieb er ja aus.

Ein Beispiel für einen sehr guten Schlusssatz lautet: „Wir danken [Vorname Name] für die stets sehr guten Leistungen und das vorbildliche Engagement während der gesamten Ausbildungszeit. Wir bedauern das Ausscheiden von [Vorname Name] sehr und wünschen ihr für die berufliche und persönliche Zukunft weiterhin viel Erfolg und alles Gute.“¹⁶⁵

19.6.3.7 Datum und Unterschriften

Das **Ausstellungsdatum** ist ein wesentlicher formaler Bestandteil des Zeugnisses. Es dokumentiert den Zeitpunkt, an dem das Zeugnis erstellt wurde, und kann rechtliche

¹⁶⁴ Vgl. BAG, Urteil vom 20.02.2001 – 9 AZR 44/00.

¹⁶⁵ Vgl. Weuster, 2010, S. 119 ff.

wie auch tatsächliche Bedeutung für den weiteren Werdegang des ehemaligen auszubildenden Menschen haben.

Nach allgemeiner Rechtsauffassung soll das Datum dem letzten Tag des Ausbildungsverhältnisses entsprechen. Sofern das Zeugnis an diesem Tag tatsächlich erstellt wird, sind Ausstellungs- und Beendigungsdatum identisch. Das Zeugnis darf nicht vor dem letzten Ausbildungstag ausgestellt werden. Je nach Zeitraum, der zwischen dem letzten Ausbildungstag und dem Ausstellungsdatum liegt, können unterschiedliche Gründe für die spätere Ausstellung in Betracht kommen, beispielsweise interne Abstimmungsprozesse, nachträgliche Ergänzungen, Streitigkeiten über Inhalt oder Bewertung oder organisatorische Verzögerungen. Ein zu spätes Datum kann den Eindruck erwecken, dass es Schwierigkeiten bei der Zeugniserstellung gegeben hat und sollte deshalb vermieden werden. Auszubildende haben nach § 16 BBiG Anspruch auf unverzügliche Ausstellung des Zeugnisses nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses. Das BAG hat hierzu folgende Grundsätze aufgestellt:

- Wird ein berichtigtes Zeugnis ausgestellt, muss es auf das Datum des ursprünglichen Zeugnisses zurückdatiert werden, sofern die verspätete Ausstellung nicht durch den ehemaligen auszubildenden Mensch verursacht wurde.
- Der Anspruch auf Rückdatierung besteht insbesondere dann, wenn das korrigierte Zeugnis ein neues (späteres) Datum trägt und dadurch der Eindruck entstehen könnte, dass es bei der Erstellung des Zeugnisses Probleme oder Verzögerungen gegeben habe.
- Die Rückdatierung ist zwingend erforderlich, da ein späteres Ausstellungsdatum für den ehemaligen Auszubildenden Mensch nachteilig wirken und dessen berufliches Fortkommen beeinträchtigen kann.
- Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn Arbeitnehmende das Zeugnis erst nach dem Ausscheiden angefordert haben und die Ausstellung daher erst später erfolgte. Diese Ausnahme kommt für ein Ausbildungszeugnis wohl allenfalls für ein qualifiziertes Zeugnis in Betracht, da jedenfalls das einfache Zeugnis nicht nur auf Verlangen, wie bei einem Arbeitszeugnis, sondern unaufgefordert auszustellen ist.
- Grundsätzlich besteht kein Anspruch darauf, dass ein Zeugnis ein bestimmtes Datum trägt. Eine Rückdatierungspflicht ergibt sich aber, wenn ein Zeugnis nach gerichtlicher Entscheidung oder Vergleich korrigiert wird und die verspätete Ausstellung nicht vom ehemaligen auszubildenden Mensch zu vertreten ist.¹⁶⁶

Unterschriften

Gemäß § 16 Abs. 1 S. 3 BBiG soll das Ausbildungszeugnis sowohl von der ausbildenden Person als auch – wenn nicht identisch – vom ausbildenden Mensch unterschrie-

¹⁶⁶ Vgl. BAG, Urteil vom 09.09.1992 – 5 AZR 509/91.

ben werden. Die doppelte Unterschrift dient der Authentizität und belegt, dass das Zeugnis sowohl die formale Verantwortung des Unternehmens als auch die inhaltliche Bewertung durch den für die Ausbildung verantwortlichen ausbildenden Menschen trägt. In der Praxis bedeutet dies: Die ausbildende Person unterschreibt regelmäßig an erster Stelle. Der ausbildende Mensch unterschreibt zusätzlich, wenn er nicht zugleich die ausbildende Person ist. Beide Unterschriften müssen eigenhändig geleistet und mit Namenswiedergabe und Funktionsbezeichnung versehen sein (zum Beispiel „i. A.“, „Ausbildungsleiter“, „Personalleiterin“). Eine elektronische Signatur ist gemäß § 16 Abs. 1 S. 2 BBiG nur zulässig, wenn der auszubildende Mensch ausdrücklich in die elektronische Form eingewilligt hat. Das Fehlen einer ordnungsgemäßen Unterschrift kann die formelle Wirksamkeit des Zeugnisses beeinträchtigen, insbesondere wenn dadurch der Eindruck entsteht, das Zeugnis sei nicht autorisiert oder nicht verbindlich.¹⁶⁷

Gestaltungshinweise

In der Gestaltungspraxis sollte beachtet werden:

- Das Datum steht am Ende des Zeugnisses, unmittelbar vor den Unterschriften.
- Zwischen den Unterschriften und dem letzten Satz des Zeugnistextes ist ein ausreichender Abstand (meist zwei Leerzeilen) einzuhalten.
- Das Zeugnis wird auf Geschäftspapier des Ausbildungsbetriebs gedruckt.
- Mehrseitige Zeugnisse müssen durchgängig nummeriert und fest verbunden sein (zum Beispiel durch Heftung oder Firmenprägung), um Manipulationen zu vermeiden.

19.6.3.8 Zwischenzeugnis

Bedeutung und rechtliche Grundlage

Das Zwischenzeugnis dient – ebenso wie das Abschlusszeugnis – der Dokumentation von Leistung und Verhalten des auszubildenden Menschen, bezieht sich jedoch auf einen noch andauernden Zeitraum der Ausbildung. Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung für Zwischenzeugnisse besteht im BBiG nicht. Der Anspruch auf ein Zwischenzeugnis ergibt sich jedoch analog aus § 16 Abs. 1 BBiG in Verbindung mit der allgemeinen Fürsorgepflicht des Ausbildenden (§ 241 Abs. 2 BGB). Diese Verpflichtung wird in der Rechtsprechung regelmäßig anerkannt, wenn der auszubildende Mensch ein berechtigtes Interesse an der Ausstellung eines Zwischenzeugnisses nachweisen kann. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn:

- ein Wechsel des ausbildenden Menschen oder des vorgesetzten Menschen bevorsteht,

¹⁶⁷ Vgl. Weuster, 2010, S. 131.

- eine längere Unterbrechung der Ausbildung (zum Beispiel Elternzeit, Krankheit) bevorsteht,
- der auszubildende Mensch sich intern oder extern bewirbt,
- das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis übergehen soll,
- der Ausbildungsbetrieb fusioniert oder umstrukturiert wird,
- betriebliche oder persönliche Veränderungen anstehen, die eine spätere Beurteilung erschweren könnten.

Der Anspruch entfällt, wenn kein sachlicher Grund besteht oder das Zwischenzeugnis offensichtlich nur zu unlauteren Zwecken verlangt wird (zum Beispiel zur wiederholten Bewertung geringfügiger Änderungen).¹⁶⁸

Das Zwischenzeugnis ist in der Gegenwart zu formulieren und nicht in der Vergangenheit.

Ansonsten hat es mit folgenden Ausnahmen dieselben Bestandteile wie ein Abschlusszeugnis:

- Die Beendigungsgrund entfällt. Stattdessen enthält das Zwischenzeugnis einen Hinweis auf die Fortdauer der Ausbildung, oft in Verbindung mit der Nennung des Grundes für die Ausstellung, zum Beispiel: „Auf Wunsch von [Vorname Name] stellen wir dieses Zwischenzeugnis aus und freuen uns, [Vorname Name] weiterhin erfolgreich ausbilden zu dürfen.“ Oder „Dieses Zwischenzeugnis wird aufgrund eines Betriebsüberganges ausgestellt. [Vorname Name] setzt die Ausbildung in unserem Hause engagiert fort.“
- Ein Schlusssatz entfällt, da die Ausbildung weiterhin besteht und somit weder ein Bedauern über das Ausscheiden noch Zukunftswünsche oder Dank zum jetzigen Zeitpunkt angebracht sind.

19.6.3.9 Verjährung, Ausschlussfristen und Verwirkung

Ausschlussfrist nach Tarifvertrag

Für die Proximus Versicherung AG gilt die tarifvertragliche Regelung des § 24 Manteltarifvertrags (MTV). Darin ist bestimmt: „Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, ausgenommen solche aufgrund deliktischer Handlungen, verfallen, soweit sie nicht spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Textform geltend gemacht werden.“ Damit unterliegen auch Ansprüche auf Ausstellung eines Zeugnisses dieser sechsmonatigen Ausschlussfrist. Der auszubildende Mensch muss seinen Anspruch also spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses in Textform (zum Beispiel per Brief oder E-Mail)

¹⁶⁸ Vgl. Weuster, 2010, S. 24 ff.

geltend machen. Wird die Frist versäumt, erlischt der Anspruch vollständig, das heißt er geht unter und kann auch gerichtlich nicht mehr durchgesetzt werden. Dies unterscheidet die Ausschlussfrist maßgeblich von der gesetzlichen Verjährung, bei der der Anspruch zwar bestehen bleibt, aber nicht mehr zwangsweise durchgesetzt werden kann, wenn sich die Gegenseite auf die Einrede der Verjährung beruft.

Verjährung

Ist kein Tarifvertrag anwendbar, gilt die regelmäßige gesetzliche Verjährungsfrist nach § 195 BGB. Diese beträgt drei Jahre und beginnt gemäß § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der auszubildende Mensch von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.

■ BEISPIEL

Endet das Ausbildungsverhältnis am 31. Juli 2026, beginnt die Verjährung am 31. Dezember 2026 zu laufen und endet am 31. Dezember 2029. ■

Bei Eintritt der Verjährung bleibt der Anspruch zwar bestehen, die ausbildende Person kann sich jedoch auf die Einrede der Verjährung berufen und ist dann nicht mehr verpflichtet, den Anspruch zu erfüllen. Erfüllt er den Anspruch gleichwohl, kann er die erbrachte Leistung nicht mehr zurückfordern, da ja ein bestehender Anspruch erfüllt wurde. Das ist bei der Ausschlussfrist anders. In der Praxis dürfte dies für die Ausstellung von Zeugnissen keine Rolle spielen, für die Zahlung noch ausstehender Ausbildungsvergütungen allerdings schon.

Verwirkung des Zeugnisanspruchs

Unabhängig von tariflichen oder gesetzlichen Fristen kann ein Anspruch auf Zeugniserteilung oder -berichtigung auch verwirken. Die Verwirkung führt dazu, dass ein an sich bestehender Anspruch nicht mehr geltend gemacht werden kann, weil sein verspätetes Einfordern gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) verstoßen würde. Voraussetzungen für die Verwirkung sind:

1. **Zeitmoment:** Der Anspruch wurde über einen längeren Zeitraum nicht ausgeübt, sodass bei der ausbildenden Person der Eindruck entstehen konnte, der ehemalige auszubildende Mensch wolle den Anspruch nicht mehr geltend machen.
2. **Umstandsmoment:** Die verspätete Geltendmachung wäre für die ausbildende Person unzumutbar, etwa weil die Ausbildung lange zurückliegt und eine wahrheitsgemäße Beurteilung der Leistung und des Verhaltens nicht mehr möglich ist.

Die Rechtsprechung nimmt eine Verwirkung häufig nach etwa einem Jahr seit Beendigung des Ausbildungsverhältnisses an, sofern keine besonderen Umstände entgegenstehen. Allerdings ist bei bestehenden Beurteilungssystemen, wie sie bei der Proximus Versicherung AG verwendet werden, eine Verwirkung in der Regel zunächst

ausgeschlossen, da die für die Zeugniserstellung maßgeblichen Daten systemseitig dokumentiert und abrufbar sind und somit eine nachträgliche Beurteilung weiterhin möglich bleibt.

Ein weiterer Aspekt der Verwirkung ist das sogenannte „Nicht-mehr-Erinnern-Können“. In der Rechtsprechung wird anerkannt, dass ein Anspruch auf Zeugnisberichtigung auch dann nicht mehr durchsetzbar sein kann, wenn die ausbildende Person glaubhaft macht, dass sie sich nicht mehr an die Leistungen und das Verhalten des ehemaligen auszubildenden Menschen erinnern kann. Dieses „Nicht-mehr-Erinnern-Können“ führt faktisch zu einer Unmöglichkeit der wahrheitsgemäßen Zeugniserstellung und kann den Anspruch praktisch vereiteln, auch wenn weder Ausschlussfrist noch Verjährung eingetreten sind. Dieser Grundsatz greift jedoch nicht, wenn ein standardisiertes Beurteilungssystem existiert, das objektive Leistungsdaten speichert. In einem solchen Fall bleibt die Erstellung eines ordnungsgemäßen Zeugnisses weiterhin zumutbar und möglich. Erst wenn aus datenschutzrechtlichen Gründen eine Löschung oder Anonymisierung erfolgte, kommt folglich eine Verwirkung in Betracht.

19.7 Wirtschaftlichkeit der Ausbildung

Die betriebliche Ausbildung ist nicht nur ein Instrument der Fachkräftesicherung, sondern auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Sie verursacht Kosten, stiftet Nutzen und unterliegt – wie jede Investition – der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Eine fundierte Bewertung ist unerlässlich, um Ausbildungsstrategien zu begründen, Budgets zu rechtfertigen und langfristig Fachkompetenzen zu sichern.

19.7.1 Kosten der Ausbildung

Die **Gesamtkosten** der Ausbildung lassen sich nach Kostenarten gliedern und können durch eine systematische Erfassung und Bewertung in Geldbeträgen quantifiziert werden. Dabei werden sämtliche auf die Ausbildung entfallenden Aufwendungen periodisch erfasst, um sie einer Wirtschaftlichkeitsrechnung zugänglich zu machen.

Direkte Ausbildungskosten sind Aufwendungen, die unmittelbar der Ausbildung zuzurechnen sind. Dazu gehören insbesondere die Vergütungen der Auszubildenden, anteilige Vergütungen und Sozialabgaben der ausbildenden Menschen, Kosten für Lehr- und Lernmittel, Arbeitskleidung, Prüfungsgebühren oder interne Schulungen. Diese lassen sich anhand der Lohn- und Finanzbuchhaltung eindeutig in Euro erfassen.

Indirekte Ausbildungskosten entstehen mittelbar durch die Ausbildung, etwa Verwaltungskosten, anteilige Raum- und Energiekosten oder Aufwendungen für IT-Inf-

rastruktur. Diese werden häufig mithilfe von Zuschlagssätzen oder internen Verrechnungssätzen bewertet.

Opportunitätskosten beschreiben entgangene Erträge oder Produktivitätsanteile. Beispielsweise kann ein ausbildender Mensch während einer Unterweisung keine produktive Arbeitsleistung erbringen. Der daraus resultierende Ausfall wird durch den entsprechenden Stundenlohn bewertet. Ebenso kann die geringere Produktivität eines Auszubildenden im Vergleich zu einer Fachkraft mit der Differenz zwischen Fachkraftstundenlohn und Ausbildungsvergütung angesetzt werden.

■ BEISPIEL

Ein Unternehmen überlegt, ob es 100 000 € in ein neues Computersystem oder in die Erweiterung seiner Ausbildung investieren soll. Entscheidet es sich für die Ausbildung, verzichtet es kurzfristig auf die Effizienzsteigerungen, die das neue System erbracht hätte – dieser entgangene Nutzen stellt ebenfalls Opportunitätskosten der Ausbildungsentscheidung dar. ■

Der **Kostenträger** der Ausbildung ist in der Regel der Betrieb oder die Einheit, die die Ausbildung organisiert. Um eine wirtschaftliche Analyse zu ermöglichen, werden die Kosten meist pro Ausbildungsjahr oder pro Ausbildungskohorte periodisch erfasst. Damit können Veränderungen im Zeitverlauf sichtbar gemacht werden, etwa durch Digitalisierung, neue Lernformen oder geänderte Ausbildungsstrukturen.

19.7.2 Nutzen der Ausbildung

Der Nutzen einer Ausbildung lässt sich sowohl qualitativ als auch monetär erfassen. Während qualitative Nutzenaspekte wie Image, Motivation und Wissenstransfer schwerer zu quantifizieren sind, können viele Nutzenkomponenten durchaus in Geld bewertet werden.

Produktivitätsbeiträge entstehen durch die Wertschöpfung der Auszubildenden. Diese kann durch Vergleichsrechnungen mit internen Verrechnungssätzen oder Leistungskennzahlen aus der Fachabteilung bewertet werden. Leistet ein auszubildender Mensch beispielsweise 60 % der Arbeitsmenge einer Fachkraft, deren Arbeit mit 25 € pro Stunde bewertet wird, ergibt sich ein produktiver Beitrag von 15 € je Stunde.

Bindungs- und Fluktuationsnutzen lassen sich durch eingesparte Rekrutierungs-, Einarbeitungs- und Anwerbekosten ausdrücken. Bleibt eine ausgebildete Fachkraft im Unternehmen, entfallen Kosten, die bei externer Neueinstellung entstanden wären.

Arbeitgeberattraktivität und **Imageeffekte** wirken langfristig über geringere Recruiting-Aufwendungen oder höhere Bewerberzahlen. Auch diese können in Geld ausgedrückt werden, indem man den Rückgang externer Personalbeschaffungskosten berücksichtigt.

Wissensaufbau und Qualitätsnutzen lassen sich indirekt durch Kennzahlen wie verringerte Fehlerquoten, Qualitätskosten oder Stillstandszeiten bewerten. Eine Reduktion von Nacharbeitskosten um zum Beispiel 5 000 € jährlich kann dem Ausbildungsnutzen zugerechnet werden.

In der Gesamtschau wird der Ausbildungsertrag in Geld ausgedrückt, indem alle produktiven oder eingesparten Werte in Euro addiert werden. So entsteht eine monetäre Nutzenrechnung, die mit den Ausbildungskosten verglichen werden kann.

19.7.3 Wirtschaftlichkeitsmodelle

Die Wirtschaftlichkeit der Ausbildung kann mit unterschiedlichen Rechenmodellen ermittelt werden. Voraussetzung ist jeweils, dass sowohl Kosten als auch Nutzen in Geldgrößen erfasst werden.

Ein einfaches **Deckungsbeitragsschema** stellt auf den Vergleich zwischen produktivem Beitrag und Kosten ab:

Produktiver Beitrag der Auszubildenden

– Ausbildungskosten

= Nettonutzen der Ausbildung

Ein positiver Nettonutzen bedeutet, dass die Ausbildung sich innerhalb des Betrachtungszeitraums bereits bezahlt gemacht hat. Liegt der Wert im negativen Bereich, ist die Ausbildung noch im Investitionsstadium.

Im Rahmen einer **investitionsorientierten Betrachtung** wird die Ausbildung als Investition in zukünftige Fachkräfte interpretiert. Hierbei werden mit Verfahren der Investitionsrechnung (zum Beispiel Net Present Value – NPV oder Discounted Cashflow – DCF) die erwarteten Rückflüsse aus der Beschäftigung übernommener Auszubildender auf den heutigen Zeitpunkt abgezinst. Die Ausbildungskosten werden als anfängliche Investitionsausgabe betrachtet, die künftigen Erträge ergeben sich aus den Differenzen zwischen Fachkräfteleistung und Personalbeschaffungskosten, die durch Eigenqualifizierung vermieden werden.

Die **Gewinnschwelle** (Break-even-Point) beschreibt den Zeitpunkt, an dem die kumulierten Nutzen die bis dahin entstandenen Kosten decken. Wird dieser Punkt innerhalb der Ausbildungszeit erreicht, erzielt der Betrieb bereits während der Ausbildung einen positiven wirtschaftlichen Effekt.

Die **Kapitalrendite** (Return on Investment – ROI) kann als Kennzahl für die Ausbildungsrentabilität verwendet werden. Er berechnet sich als Verhältnis von Nettonutzen zu Gesamtkosten und wird in Prozent ausgedrückt.

■ BEISPIELRECHNUNG ZUM ROI:

Ein Unternehmen hat im letzten Jahr 15 Auszubildende beschäftigt. Die Ausbildungskosten beliefen sich insgesamt auf 300.000 €. Durch produktive Mitarbeit, Einsparungen bei Zeitarbeit und reduzierte Fluktuationskosten ergibt sich ein geldwerter Nutzen von 360.000 €. Der Nettonutzen beträgt somit 60.000 €. Der ROI berechnet sich wie folgt:

$$ROI = (\text{Nutzen} - \text{Kosten}) / \text{Kosten} = (360.000 \text{ €} - 300.000 \text{ €}) / 300.000 \text{ €} = 0,2 = 20 \%$$

Das bedeutet, dass jeder in die Ausbildung investierte Euro einen zusätzlichen Rückfluss von 20 Cent erzeugte. ■

Die **Sensitivitätsanalyse** dient dazu, die Stabilität der Wirtschaftlichkeit gegenüber Veränderungen einzelner Einflussgrößen zu prüfen. Die verwendeten Werte (zum Beispiel Produktivitätsanteil der Auszubildenden, Übernahmequote oder Bestehensrate) werden zwar letztlich angenommen, können jedoch durch Erfahrungswerte aus vergangenen Jahrgängen oder Branchenvergleichen in ihrer Wahrscheinlichkeit, richtig zu sein, deutlich verbessert werden. Anschließend wird untersucht, wie empfindlich der ROI oder der Nettonutzen auf Veränderungen dieser Parameter reagiert.

■ BEISPIEL

Beträgt der geschätzte produktive Beitrag eines auszubildenden Menschen 12.000 € pro Jahr bei Kosten von 10.000 €, ergibt sich zunächst ein Nettonutzen von 2.000 € und damit ein ROI von 20 %. Wird nun geprüft, wie sich ein Rückgang der Produktivität um 10 % auswirkt, sinkt der Beitrag auf 10.800 € und der Nettonutzen auf 800 €, der ROI auf 8 %. Steigt hingegen die Übernahmequote um 10 %, erhöht sich der langfristige Nutzen entsprechend. ■

Durch diese Analyse erkennt der Betrieb, welche Faktoren den größten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit haben und wo gezielt Steuerungsmaßnahmen ansetzen sollten.

Zur Umsetzung dieser Geldbewertung in den Wirtschaftlichkeitsmodellen werden alle berechneten Kosten- und Nutzenpositionen (zum Beispiel aus Buchhaltung, Zeitaufzeichnungen, Personalstatistiken) als **Cashflows** in die jeweilige Formel eingespeist. Damit kann der Ausbildungserfolg in derselben Systematik wie bei anderen Investitionsentscheidungen analysiert werden.

■ BEISPIEL FÜR EINE WIRTSCHAFTLICHKEITSÜBERLEGUNG:

Ein Betrieb plant ein Bindungsprogramm für künftige Auszubildende, das vor Ausbildungsbeginn läuft. Dabei entstehen Kosten für gemeinsame Veranstaltungen, Mentoring und persönliche Betreuung in Höhe von 500 € pro Person. Gleichzeitig senkt das Programm die Abspringendenquote (Absage der Ausbildung vor Beginn) von 15 % auf 5 %.

Bei 100 eingestellten Auszubildenden wären ohne Programm 15 eingestellte Auszubildende vor Ausbildungsbeginn abgesprungen, was bei durchschnittlich 5.000 € Nachbesetzungskosten 75.000 € verursacht hätte. Durch das Programm springen nur noch 5 eingestellte Auszubildende vor Ausbildungsbeginn ab, also entstehen nur 25.000 € Kosten. Es werden somit 50.000 € eingespart. Gleichzeitig verursacht das Programm 500 € pro eingestelltem Auszubildendem, also 50.000 € Kosten. Damit ergibt sich insgesamt ein Nettonutzen von 0 € – das Programm ist also wirtschaftlich neutral. ■

Literaturverzeichnis

Ackermann, K.-F. (Hrsg.), *Balanced Scorecard für Personalmanagement und Personalführung*, Springer, 2020.

Albrecht, Arnd, *Zukunftsgerecht führen: Plena-Leadership – die Synthese von Management, Neurowissenschaft und Psychologie*, Wiesbaden, Springer Fachmedien, 2021.

Anderson, David J., Bozheva, Teodora, *Kanban Maturity Model: A Map to Organizational Agility, Resilience and Reinvention*, Seattle, Kanban University Press, 2020.

Anderson, David J., *Kanban: Evolutionäres Change Management für IT-Organisationen*, Heidelberg, dpunkt.verlag, 2011.

Backhaus, K., Tikoo, S., *Conceptualizing and researching employer branding*. *Career Development International*, 9(5), 2024.

Balderjahn, Ingo, Specht, Günter, *Einführung in die Betriebswirtschaftslehre*, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag, 2020.

Bank, Sabine, *Das ideale Projektteam*, Wiesbaden, Springer Gabler, 2018.

Bardmann, Manfred, *Grundlagen der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre: Geschichte – Konzepte – Digitalisierung*, Wiesbaden, Springer Gabler, 2019.

Baumeister, Roy, *Die Macht der Disziplin: Wie wir unseren Willen trainieren können*, München, Goldmann, 2014.

Bea, Franz Xaver, Scheurer, Steffen, Hesselmann, Sabine, *Projektmanagement*, München, UVK, 2020.

Beck, C. (Hrsg.), *Personalmarketing 2.0: Vom Employer Branding zum Recruiting*, 2. Auflage, Köln, Luchterhand, 2012.

Becker, Manfred, *Personalentwicklung: Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis*, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag, 2005.

Becker, Manfred, *Personalentwicklung: Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis*. 7. vollständig überarbeitete Auflage 2023, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH, 2023.

Becker, W., Ulrich, P., *Personalcontrolling: Instrumente – Umsetzung – Praxisbeispiele*, Wiesbaden, Springer Gabler, 2016.

Becker, Wolfgang et al., *Entscheidungskompetenzen für Digitalisierungs-Entscheidungen: Zum gegenwärtigen Stand der Dynamic Capabilities-Forschung*, in: Becker,

Wolfgang et al. (Hrsg.), Geschäftsmodelle in der digitalen Welt, Wiesbaden, Springer Gabler, 2019.

Benecke, Cord, Brauner, Felix, Motivation und Emotion: Psychologische und psychoanalytische Perspektiven, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 2017.

Berner, Winfried, Culture Change: Unternehmenskultur als Wettbewerbsvorteil, 2. Auflage 2019, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH, 2019.

Berthel, J., Becker, F. G., Personal-Management: Grundzüge für Konzeptionen betrieblicher Personalarbeit, 10. Auflage, Stuttgart, Schäffer-Poeschel, 2013.

Beyss, Bernd, Einflussfaktoren der Akzeptanz bei der Implementierung neuer Personalbeurteilungssysteme und -prinzipien: Versuch einer Wirkungsanalyse, München, Mannheim, Forschungsstelle für Betriebswirtschaft und Sozialpraxis, 1982.

Blaha, C., Bildungs-Controlling: Wir müssen Personalentwicklung messen, um sie weiterentwickeln zu können, in: Funktions-Controlling, Springer Gabler, 2021.

Blessin, Bernd, Wick, Alexander, Führen und führen lassen: Ansätze, Ergebnisse und Kritik der Führungsforschung, 8., überarbeitete Auflage, UTB Betriebswirtschaftslehre, Management 8532, München, UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2017.

Boer, Onno, Buck, Raphael, Guggenberger, Patrick, Simon, Patrick, Wie der Wandel Wirklichkeit wird, Akzente | Germany | McKinsey & Company, Dezember 2019.

Bontrup, Heinz-J., Pulte, Peter, Hansen, Katrin, Wischerhoff, Patricia, Handbuch Ausbildung: Berufsausbildung in dualen System, München, Wien, R. Oldenbourg Verlag, 2001.

Booth, C., Hammer, M., Agile manufacturing concepts and opportunities in ceramics. Ceramic Trans, zitiert nach Conboy, Kieran: Agility from First Principles: Reconstructing the Concept of Agility in ISD Information Systems Research 20(3), 1995.

Bortz, Jürgen, Döring, Nicola, Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, Heidelberg, Springer Medizin Verlag, 2009.

Braml, Alexander, Sinnstiftung in Unternehmen ermöglichen, Marburg, Metropolis Verlag, 2021.

Braun, C., Pundt, L., Relevanz und Kontext des Personalmanagements, in: Personalmanagement klipp & klar (S. 1–15), SpringerLink, 2021.

Braun, C., Pundt, L., Relevanz und Kontext des Personalmanagements, in: Personalmanagement klipp & klar (S. 1–15), SpringerLink, 2021.

Brenner, Doris, Mitarbeitergespräche souverän führen: Eine praxisorientiertes Manual für Führungskräfte, 2. Auflage, essentials, Springer Gabler, 2020.

Britz-Averkamp, Ingrid, Eich-Fangmeier, Christine, Überleben in der neuen Arbeitswelt: Desk Sharing, Open Space, Mobiles Arbeiten & Co., Regensburg, Metropolitan, 2021.

Brocher, Tobias, Gruppenberatung und Gruppendynamik, 2. Auflage, Nachdruck 2015, Edition Rosenberger, Springer Gabler, 2015.

Brode, Felix, Coaching für gesunde Organisationen, Auerbach, Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2011.

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Strukturierung anerkannter Ausbildungsberufe im Dualen System, Bonn, o. V., 2015.

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Kompetenzentwicklung in der Berufsbildung, 2024.

Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), Ausbildungsordnungen und wie sie entstehen, Leverkusen, Verlag Barbara Budrich, 2023.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Kompetenz- und Qualifizierungsbedarfe bis 2030, 2020.

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Kultusministerkonferenz, Deutscher EQR-Referenzbericht, o. O., o. V., 2013.

Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (Hrsg.), Handbuch zum Deutschen Qualifikationsrahmen: Struktur – Zuordnung – Verfahren – Zuständigkeiten, o.O., o. V., 2013.

Cholin, Jochen, Kraus, Yvonne, Next Level Projektmanagement: die Katana-Methode, Berlin, Springer Gabler, 2020.

Coenenberg, A. G., Fischer, T. M., Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag, 2024.

Csikszentmihályi, Mihály, Flow: The Psychology of Optimal Experience, New York, Harper & Row, 1990.

Dechange, André, Projektmanagement schnell erfasst, Berlin, Springer Gabler, 2020.

Dehnbostel, Peter, Betriebliche Bildungsarbeit: Kompetenzbasierte Aus- und Weiterbildung im Betrieb, Baltmannsweiler, Schneider Verlag Hohengehren, 2010.

Deutinger, Gerhild, Kommunikation im Change: Erfolgreich kommunizieren in Veränderungsprozessen, 2. Auflage, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2017.

DIN Deutsches Institut für Normung e. V., DIN-Taschenbuch 472, Projektmanagement-Netzplantechnik und Projektmanagementsysteme, 4. Auflage, Berlin, Beuth, 2020.

Dittmann, Karen, Dirbanis, Konstantin, Projektmanagement (IPMA®), 2. Auflage, Freiburg, Haufe Lexware, 2023.

Dittmann, Karen, Esfahani, Mehrschad Zaeri, Hybrides Projektdesign, Freiburg, Haufe-Lexware 2023.

Dörr, Stefan, Motive, Einflussstrategien und transformationale Führung als Faktoren effektiver Führung, Augsburg, Hampp, 2008.

Drumm, H. J., Personalwirtschaft, 7. Auflage, Wiesbaden, Gabler Verlag, 2008.

Drumm, H. J., Personalwirtschaftslehre, Stuttgart, Schäffer-Poeschel, 2020.

Ehlers, U.-D., Future Skills: Lernen der Zukunft – Hochschule der Zukunft, Springer VS. SpringerLink, 2020.

Einwiller, Sabine, Sackmann, Sonja A., Zerfaß, Ansgar (Hrsg.), Handbuch Mitarbeiterkommunikation: interne Kommunikation in Unternehmen, Springer eBook Collection, Wiesbaden, Springer Gabler, 2021.

Elkington, John, Cannibals with Forks, Oxford, Capstone, 1997.

Ernst, Dietmar, Sailer, Ulrich, Gabriel, Robert (Hrsg.), Nachhaltige Betriebswirtschaft, Konstanz, München, UVK, 2021.

Erpenbeck, John, von Rosenstiel, Lutz, Handbuch Kompetenzmessung, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag, 2007.

Etzel, Stefan, Fauler, Sascha, Etzel, Anja, Einsatzfelder von modernen Online Assessments entlang der Wertschöpfungskette des HR-Managements, in: ebd. (Hrsg.), Managementdiagnostik in der Praxis: Online Assessments als Bausteine der Personalauswahl und -entwicklung Band III, Göttingen, Verlag Die Werkstatt, 2016.

EY., Work Reimagined Survey 2022: Wie Firmen Mitarbeiter halten können, abgerufen von EY Insights, 2022.

Farny, Dieter, Versicherungsbetriebslehre, 5. Auflage, Karlsruhe, Verlag Versicherungswirtschaft, 2011.

Fauler, Sascha, Berufliche Bildung: Beschäftigte müssen den Umgang mit KI lernen, in: AssCompact, Heft 11/2023, Bayreuth, bbg, 2023.

Fauler, Sascha, Die Validität des Rollenspiels in der Abschlussprüfung, in: Dieter Euler (Hrsg.), ZBW Band 1121, Heft 2, Stuttgart, Franz Steiner Verlag.

Fauler, Sascha, Geiersberger, Rena, Die Rolle der Ausbildung als Katalysator von Veränderungen, in: Gabriele Zimmermann (Hrsg.), Change Management in Versicherungsunternehmen: Die Zukunft der Assekuranz erfolgreich gestalten, Wiesbaden, Springer Gabler Verlag, 2015.

- Fauler, Sascha, Gleichbehandlung in der Personalbeschaffung: Risikofaktor AGG?, Hamburg, Diplomica Verlag, 2015.
- Fauler, Sascha, Handlungsorientierung in Prüfungen, Münster/New York, Waxmann Verlag, 2014a.
- Fauler, Sascha, Konzeption eines Beurteilungssystems für Auszubildende unter besonderer Berücksichtigung der Pflicht des Ausbildenden zur Ausstellung eines Zeugnisses gem. § 16 BBiG, München, Grin Verlag, 2008.
- Fauler, Sascha, Organisation und Prüfung: Organisationales Lernen als Ansatz zur Verbesserung von Prüfungen, in: Nicolas Engel, Ines Sausele-Bayer (Hrsg.), Organisation: Ein pädagogischer Grundbegriff, Münster/New York, Waxmann Verlag, 2014b.
- Fauler, Sascha, Wirkung von Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen auf schriftliche Prüfungsergebnisse von Auszubildenden, München, Grin Verlag, 2010.
- Fleischmann, Albert, Schmidt, Werner, Stary, Christian, Obermeier, Stefan, Börger, Egon, Subjektorientiertes Prozessmanagement: Mitarbeiter einbinden, Motivation und Prozessakzeptanz steigern, Hanser eLibrary, München, Hanser Verlag, 2011.
- Flick, Michaela, Flick, Mathias, Projektmanagement verstehen, Freiburg, München, Stuttgart, Haufe, 2023.
- Franken, Rolf, und Franken, Swetlana, Wissen, Lernen und Innovation im digitalen Unternehmen: mit Fallstudien und Praxisbeispielen, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Lehrbuch, Springer Gabler, 2023.
- Franken, Swetlana, Verhaltensorientierte Führung: Handeln, Lernen und Diversity in Unternehmen, 4., vollständig überarbeitete Auflage, Lehrbuch, Springer Gabler, 2019.
- Freeman, R. Edward, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston/London/Melbourne/Toronto, Pitman, 1984.
- Frehner, Thomas, Führung Heute: Erfolgsfaktoren des New Leadership, Berlin, Heidelberg, Springer, 2023.
- Freiling, Jörg, Reckenfelderbäumer, Martin, Markt und Unternehmung, 3. Auflage, Gabler, 2010.
- Gaubatz, Peter et al., Kernprozesse, Karlsruhe, Verlag Versicherungswirtschaft, 2024.
- Gehmlich, Volker, Qualifizierungsrahmen im Kopenhagen- und Bologna-Prozess, in: BWP 2/2010, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2010.
- Göbel, Elisabeth: Unternehmensführung und Moral, Konstanz, München, UVK, 2014.
- Grill et al., Versicherungen und Finanzanlagen kompetent beraten, Band 1, 8. Auflage, Haan-Gruiten, Europa-Lehrmittel, 2022.

- Groß, Stefan, Moderationskompetenzen, Wiesbaden, Springer Gabler, 2021.
- Gutenberg, E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre: Die Produktion, 24. Auflage, Springer-Verlag, 1983.
- Güttler, Alexander, Bruse, Tobias, Beyond Agile, Berlin, Springer Gabler, 2022.
- Haberman, Steven und Dufresne in: Cummins, David J., Derrig, Richard A. (Hrsg.), Managing the Insolvency Risk of Insurance Companies, Heidelberg, Springer Verlag, 1991.
- Hackman, J. Richard, Oldham, Greg R., Motivation through the Design of Work: Test of a Theory, in: Organizational Behavior and Human Performance, Vol. 16/No. 2, London, Elsevier B.V., 1976.
- Häder, Michael, Delphi-Befragungen: Ein Arbeitsbuch, 2. Auflage, SpringerLink Bücher, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009.
- Hantke, Bernd, Personalentwicklung, in: Bröckermann, Reiner, Papels, Werner (Hrsg.), Personalmarketing: Akquisition – Bindung – Freistellung, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag, 2002.
- Hartdegen Workshops, Persönlichkeitsstörungen im beruflichen Alltag: Herausforderungen und Strategien im Umgang mit dysfunktionalen Beziehungsmustern, 6. April 2025.
- Haufe Akademie, Employability: Definition, Faktoren & Tipps zur Steigerung, <https://www.haufe-akademie.de/blog/glossar/employability/>, o. J.
- Helmold, Marc, Leadership: agile, virtuelle und globale Führungskonzepte in Zeiten von neuen Megatrends, Wiesbaden, Springer Fachmedien GmbH, 2022.
- Herkert, Josef, Töll, Harald, Berufsbildungsgesetz: Kommentar mit Nebenbestimmungen, Regensburg, Berlin, Walhalla Fachverlag, 2007.
- Herzberg, Frederick, Work and the Nature of Man, London, Staples Press, 1968.
- Hiatt, Jeff, ADKAR: a model for change in business, government, and our community, Loveland, Colorado, Prosci Learning Center Publications, 2006.
- Hofert, Svenja, Thonet, Claudia, Der agile Kulturwandel, Wiesbaden, Springer Gabler, 2019.
- Höhn, Katharina, Fauler, Sascha, Künstliche Intelligenz geht jeden Mitarbeitenden an, in: Versicherungsmagazin 1/2024, Wiesbaden, Springer Gabler Verlag, 2024.
- Holzbaur, Ulrich, Fierke, Moritz, Nachhaltiges Projektmanagement, Wiesbaden, Springer Gabler, 2022.
- Homburg, Christian, Schäfer, Heiko, Schneider, Janna, Sales Excellence, 7. Auflage, Wiesbaden, Gabler Verlag, 2012.

Hopfner, Sebastian, Naumann, Valerie, Schäfer, Marisa, Vögele, Tobias, Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz: Ein Leitfaden für die arbeitsrechtliche Praxis, Karlsruhe, Verlag Versicherungswirtschaft, 2007.

Huf, S., Personalplanung: Bestimmung des Personalbedarfs, in: Personalmanagement: Studienwissen kompakt, Wiesbaden, Springer Gabler, 2022.

Imai, Masaaki, Kaizen, 11. Auflage, München, Wirtschaftsverlag Langen Müller Herbig, 1993.

Ivanov, Alex, Voloshchuk, Mitya, The Team Canvas, <https://theteamcanvas.com>; zuletzt abgerufen am 12. Februar 2026.

Jung, H., Personalwirtschaft: Grundlagen, Anwendungen, Übungen, 13. Auflage, München, Oldenbourg Verlag, 2011.

Kador, Fritz-Jürgen, Pornschlegel, Hans, Personalplanung: Grundlage eines systematischen Personalmanagements, Eschborn, RKW-Verlag, 2004.

Känel, Siegfried, Projekte und Projektmanagement, Wiesbaden, Springer Gabler, 2020.

Kanning, Uwe Peter, Möller, Jan Henning, Kolev, Nikolay, Pöttker, Jens, Systematische Leistungsbeurteilung, Stuttgart, Schaeffer-Poeschel Verlag, 2013.

Kauffeld, S., Frerichs, F., Kompetenzbedarfe ermitteln und Kompetenzen entwickeln: Ansätze und betriebskulturelle Prägungen, in: Kompetenzmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen, Springer, 2017.

Kaufmann, Traute, Optionenfindung, Strategieentwicklung und Umsetzung: Strategiewerkzeuge aus der Praxis, Band 2, Springer Gabler, 2024.

Kehr, Hugo M., Strasser, Matthias, Motivierende Mitarbeiterführung: Gezielt motivieren mit dem 3K-Modell, in: Häring, Karin et al. (Hrsg.), Führungskompetenzen lernen: Eignung, Entwicklung, Aufstieg, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag, 2017.

Kehr, Hugo M., Das 3K-Modell der Motivation, in: Felfe, Jörg (Hrsg.), Trends der psychologischen Führungsforschung, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle, Hogrefe, 2015.

Kehr, Hugo M., Motivation und Volition, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle, Hogrefe, 2004.

Knebel, Heinz, Taschenbuch für Personalbeurteilung, Heidelberg, I. H. Sauer-Verlag, 1992.

Kor, Rudy, Bos, Jo, van der Tak, Theo, Project Canvas, Stuttgart, Schäffer-Poeschel, 2018.

Kosiol, E., Organisation der Unternehmung, 3. Auflage, Gabler Verlag, 1962.

Kotter, John P., Leading Change: Wie Sie Ihr Unternehmen in acht Schritten erfolgreich verändern, übersetzt von Werner Seidenschwarz, München, Vahlen, 2016.

Kratz, Hans-Jürgen, 30 Minuten: Mitarbeitergespräche, Gabal Verlag, 2012.

Kreutzer, Ralf T., Strategische Analyseinstrumente, in: Kreutzer, Ralf T.: Toolbox für Marketing und Management, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2024.

Krüger, C., Utte, A., Rowold, J., Arbeits- und Anforderungsanalyse, in: Human Resource Management, Springer, 2013.

Krüger, Wilfried, Excellence in Change: Wege zur strategischen Erneuerung, 4., überarbeitete und erweiterte Auflage, SpringerLink Bücher, Wiesbaden, Gabler, 2009.

Kübler-Ross, Elisabeth, Interviews mit Sterbenden, 19. Auflage, Stuttgart, Kreuz-Verlag, 1994.

Kuhl, Julius, Lehrbuch der Persönlichkeitspsychologie: Motivation, Emotion und Selbststeuerung, Göttingen, Hogrefe Verlag, 2010.

Küppers, Bert, Leuthold, Dieter, Pütz, Helmut, Handbuch Berufliche Aus- und Weiterbildung: Leitfaden für Betriebe, Schulen, Ausbildungsstätten und Hochschulen, München, Verlag Franz Vahlen, 2001.

Kuster, Jürg, Bachmann, Christian, Hubmann, Mike, Lippmann, Robert, Schneider, Patrick, Handbuch Projektmanagement: agil – klassisch – hybrid, 5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin, Heidelberg, Springer, 2022.

Lewin, Kurt, Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science; Social Equilibria and Social Change, Human Relations 1, Nr. 1, Juni 1947.

Leyendecker, Bert: Teammanagement und Moderation, in: Leyendecker, Bert, Pötters, Patrick (Hrsg.), Werkzeuge für das Projekt- und Prozessmanagement, Wiesbaden, Springer Gabler, 2022.

Lippold, Dirk, Die Personalmarketing-Gleichung: Einführung in das Wert- und Prozessorientierte Personalmanagement, München, De Gruyter Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2014.

Lippold, Dirk, Theoretische Ansätze der Personalwirtschaft: ein Überblick, 2., überarbeitete Auflage, Essentials, Springer Gabler, 2019.

Lüddemann, Stefan, Kultur: Eine Einführung, 2., erweiterte und überarbeitete Auflage, Kunst- und Kulturmanagement, Wiesbaden, Springer Fachmedien, 2019.

Lüdenbach, N., Hoffmann, A., Rechnungslegung nach HGB, IFRS und US-GAAP, IDW Verlag.

Lyubovnikova, Joanne, West, Michael A., Positives Projektmanagement in Teams, in: Wastian, Monika, Braumandl, Isabell, von Rosenstiel, Lutz, West, Michael A. (Hrsg.), Angewandte Psychologie für das Projektmanagement, Berlin, Springer, 2018.

Macharzina, Klaus, Wolf, Joachim, Unternehmensführung, 12. Auflage, Wiesbaden, Gabler Verlag, 2023.

Mahlstedt, Anja, Die Toolbox für die Teamentwicklung: Der Weg zum Spitzenteam, essentials, Wiesbaden, Springer Fachmedien, 2022.

Maskell, B., Software and the Agile Manufacturer-Computer Systems and World Class Manufacturing, Portland, Oregon, Productivity Press, 1996, zitiert nach Conboy, Kieran, Agility from First Principles: Reconstructing the Concept of Agility in ISD Information Systems Research 20(3).

Maslow, Abraham, Motivation und Persönlichkeit, Olten, Walter-Verlag, 1977.

Massimiani, Andrea, Kritische Erfolgsfaktoren zur Implementierung von Strategischem Trendmanagement in Handelsunternehmen: Entwicklung eines Vorgehensmodells, Wiesbaden, Springer Fachmedien, 2025.

McClelland, David, Human Motivation, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

McCrae, Robert R., Costa, Paul T. Jr., Openness to Experience: A Five-Factor Theory of Personality, in: Pervin, L.A., John, O.P. (Hrsg.), Handbook of personality: Theory and research, 2. Auflage, New York, Guilford, 1999.

McGregor, Douglas, The Human Side of Enterprise, Boston, Mass, 1985.

Mentzel, Wolfgang, Grotzfeld, Svenja, Haub, Christine, Mitarbeitergespräche erfolgreich führen: Einzelgespräche, Meetings, Zielvereinbarungen und Mitarbeiterbeurteilungen, 13. Auflage, Freiburg i. Br., Haufe Group, 2022.

Michaelson, Christopher, A Normative Meaning of Meaningful Work, in: Journal of Business Ethics, Vol. 170/No. 3, London, Springer Nature, 2021.

Michalke, Achim, Mitarbeiterführung: Führen als integrative Tätigkeit, Springer Gabler, 2021.

Moser, Klaus, Bewerbungsunterlagen und Referenzen, in: Schuler, Heinz, Sonntag, Karlheinz (Hrsg.), Handbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie, Göttingen u. a., Hogrefe Verlag, 2007.

Muck, Peter M., Führung, in: Schuler, Heinz, Sonntag, Karlheinz (Hrsg.), Handbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie, Göttingen u. a., Hogrefe Verlag, 2007.

von Nerdinger, Friedemann, W., Motivierung, in: Schuler, Heinz (Hrsg.), Lehrbuch der Personalpsychologie, Göttingen u. a., Hogrefe Verlag, 2006.

Nicolai, Christiana, Betriebliche Organisation, 4. überarbeitete Auflage, [Revidierte Ausgabe], UTB 8421, Stuttgart, UTB, 2023.

Niederhoff, Horst-Udo, Olbrisch, Constantin, Pilot, Tobias, Betriebliche Mitbestimmung: Konstruktive Zusammenarbeit von Arbeitgeber und Betriebsrat, Münster, Rieder Verlag, 2015.

Nieto-Rodriguez, Antonio, Project Management Handbook, Boston, Harvard Business Review Press, 2021.

Nitobe, Inazo, Bushido, Köln, Anaconda, 2019.

Obeng, Eddie, All Change! The Project Leader's Secret Handbook, London, FT Pearson Publishing, 1996.

Oberkönig, Marcel, Der Anspruch auf ein Arbeitszeugnis in seiner historischen Entwicklung und gegenwärtigen inhaltlichen Ausprägung, Dortmund, readbox unipress, 2020.

Oechsler, W. A., Personal und Arbeit: Grundlagen des Personalmanagements, 8. Auflage, Springer Gabler, 2011.

Ohno, Taiichi, Das Toyota-Produktionssystem, Frankfurt, Campus Verlag, 1993.

Owen, Harrison, Open Space Technology: Ein Leitfaden für die Praxis, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH, 2011.

Peterke, J., Ausgewählte Konzepte, Instrumente und Methoden der Personalentwicklung, in: Personalentwicklung als Managementfunktion, Wiesbaden, Springer Gabler, 2021.

Peters, Theo, Schelter, Nicole, Kompakte Einführung in das Projektmanagement, Wiesbaden, Springer Gabler, 2021.

Pfannstiel, Mario A., Siedl, Werner, Steinhoff, Peter F.-J. (Hrsg.), Agilität in Unternehmen, Wiesbaden, Springer Gabler, 2021.

Pfister, Andres, Neumann, Uwe, Führungstheorien, in: Lippmann, Eric, Pfister, Andres, Jörg, Urs (Hrsg.), Handbuch Angewandte Psychologie für Führungskräfte, Berlin, Heidelberg, Springer, 2019.

Pine, B. Joseph II, Gilmore, James H., Welcome to the Experience Economy, Harvard Business Review, July-August 1998, Boston, Harvard Business School Publishing, 1998.

Pircher-Friedrich, Anna-Maria, Mit Sinn zum nachhaltigen Erfolg: Anleitung zur wert- und wertorientierten Führung, Berlin, Erich Schmitt Verlag, 2011.

Plum, Bernhard, Mein Business Plan: Praxisleitfaden für startups – vom Handwerkbetrieb bis zum IT-Unternehmen, Freiburg, München, Stuttgart, Haufe Gruppe, 2017.

- Pohl, Jens, Performance Management: Dogma oder Einzelfallbetrachtung?, in: Erfolgsfaktor Serie, 1–16, Berlin, Heidelberg, Springer, 2016.
- Preuße, Jacob, Kompaktwissen AEVO, Köln, Bildungsverlag Eins, 2012.
- Preußig, Jörg, Agiles Projektmanagement, 3. Auflage, Freiburg, Haufe Lexware, 2024.
- Proksch, Stephan, Konfliktmanagement im Unternehmen: Mediation und andere Methoden für Konflikt- und Kooperationsmanagement am Arbeitsplatz, 2. Auflage, SpringerLink Bücher, Springer Gabler, 2014.
- Rebeggiani, Luca, Wilke, Christina Benita, Wohlmann, Monika (Hrsg.), Megatrends aus Sicht der Volkswirtschaftslehre: Demografischer Wandel – Globalisierung & Umwelt – Digitalisierung, FOM-Edition, Wiesbaden, Springer Fachmedien GmbH, 2020.
- Reineke, Rolf-Dieter, Gabler Lexikon Unternehmensberatung, Wiesbaden, Springer Fachmedien, 2011.
- Renz, Karl-Christof, Das 1 x 1 der Präsentation, 3. Auflage, Wiesbaden, Springer Gabler, 2022.
- Rheinberg, Falko, Vollmeyer, Regina: Motivation, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 2019.
- Rigby, Darrell, Berez, Steve, Elk, Sarah, Doing agile right: transformation without chaos, Boston, Harvard Business Review Press, 2020.
- Röhner, Jessica, Schütz, Astrid, Psychologie der Kommunikation, 3., aktualisierte und überarbeitete Auflage, Basiswissen Psychologie, Berlin, Springer, 2020.
- Rohrschneider, U., Lorenz, M., Der Personalentwickler: Instrumente, Methoden, Strategien, Gabler Verlag, 2011.
- von Rosenstiel, Lutz, Comelli, Gerhard, Führung zwischen Stabilität und Wandel: Innovatives Personalmanagement, München, Verlag Franz Vahlen, 2003.
- Royce, Winston, Managing the development of large software systems, in: Proceedings, IEEE WESCON.
- Rump, J., Eilers, S., Die drei Dimensionen der Beschäftigungsfähigkeit (Employability), in: Arbeiten in der neuen Normalität, SpringerLink, 2022.
- Ruschel, Adalbert, Arbeits- und Berufspädagogik für Ausbilder in Handlungsfeldern, Ludwigshafen (Rhein), Friedrich Kiehl Verlag, 2008.
- Rüttinger, Bruno, Sauer, Jürgen, Konflikt und Konfliktlösen: kritische Situationen erkennen und bewältigen, 3. Auflage, Nachdruck, Edition Rosenberger, Springer Gabler, 2016.

Ryan, Richard M., Deci, Edward L., Self-Determination Theory: Basic psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness, New York, London, Guilford Press, 2017.

Ryschka, J., Solga, M., Mattenklott, A., Praxishandbuch Personalentwicklung: Instrumente, Konzepte, Beispiele, Springer, 2011.

Sauermann, Peter, Personalmotivierung, in: Bröckermann, Reiner, Pepels, Werner (Hrsg.), Personalmarketing: Aquisition – Bindung – Freistellung, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag, 2002.

Schaub, Horst, Zenk, Karl G., Wörterbuch Pädagogik, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007.

Schaub, Horst, Zenke, Karl G., Wörterbuch der Pädagogik, München, dtv, 2007.

Schermuly, Carsten, New Work – Gute Arbeit gestalten: Psychologisches Empowerment von Mitarbeitern, 2. Auflage, Freiburg i. Br., Haufe Group, 2019.

Schermuly, Carsten, New Work – Gute Arbeit gestalten: Psychologisches Empowerment von Mitarbeitern, Freiburg, Haufe Verlag, 2021.

Schirmer, Uwe, Woydt, Sabine, Mitarbeiterführung, 3., aktualisierte und erweiterte Auflage, BA Kompakt, Berlin, Heidelberg, Springer, 2016.

Schmidt, Hunter, Mechanische Kombination von Auswahlinformationen der intuitiven Methode, 1998.

Schoop, Simon, Volejnik, Ulrike, Mörbe, Steffen, Lies, Jan, Erfolgsfaktor Change Communications: Klassische Fehler im Change-Management vermeiden, Wiesbaden, Springer Gabler, 2011.

Schreyögg, Georg, Organisation: Grundlagen moderner Organisationsgestaltung, Wiesbaden, Gabler Verlag, 2008.

Schreyögg, Georg, Koch, Jochen, Grundlagen des Managements: Basiswissen für Studium und Praxis, 4., ergänzte und aktualisierte Auflage, Springer Gabler, 2023.

Schröden, Martin, Der Generationenmythos, in: Köln Z Soziol 70, Wiesbaden, Springer Fachmedien, 2018.

Schuler, Heinz, Beurteilung und Förderung beruflicher Leistung, Göttingen, Hogrefe Verlag, 2004.

Schuler, Heinz, Höft, Stefan, Konstruktorientierte Verfahren der Personalauswahl, in: Schuler, Heinz (Hrsg.), Lehrbuch der Personalpsychologie, Göttingen u. a., Hogrefe Verlag, 2006.

Schulthess Manager Handbuch 2018/2019, Zürich, Schulthess Managment, 2018.

Schwarzer, Wolfgang, Stein, Rita, Lernprozesse unter didaktischen und methodischen Aspekten anleiten: Fach- und Führungskompetenz für die Assekuranz, Karlsruhe, Verlag Versicherungswirtschaft, 2012.

Senge, P. M., *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, New York, Doubleday, 1990.

Simitis, S., Hornung, G., Spiecker gen. Döhmman, I. (Hrsg.), *Datenschutzrecht*, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2021.

Simschek, Roman, *Agilität? Frag doch einfach!*, Tübingen, UVK-Verlag, 2020.

Sinek, Simion, *Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone To Take Action*, New York, Portfolio, 2009.

Snowden, Dave & Friends, *Cynefin: Weaving sense-making into the fabric of our world*, Singapore, Cognitive Edge Pte. Ltd., 2021.

Solga, M., *Evaluation der Personalentwicklung*, in: Ryschka, J. et al. (Hrsg.), *Praxishandbuch Personalentwicklung*, Springer, 2019.

Stacey, Ralph Douglas, *Strategic management and organisational dynamics: The challenge of complexity to ways of thinking about organisations*, 5. Auflage, Harlow, FT Prentice Hall, 2007.

Stacey, Ralph Douglas, *Complexity and Organizational Reality, Uncertainty and the Need to Rethink Management After the Collapse of Investment Capitalism*, London, Routledge, 2009.

Starker, Vera, Peschke, Tilman, *Hypnosystemische Perspektiven im Change Management: Veränderung steuern in einer volatilen, komplexen und widersprüchlichen Welt*, Berlin, Springer Gabler, 2022.

Steiger, Thomas, Lippmann, Eric (Hrsg.), *Handbuch Angewandte Psychologie für Führungskräfte: Führungskompetenz und Führungswissen*, 4. Auflage, Berlin, Heidelberg, Springer, 2013.

Steininger, T., *Welche Arten von Testverfahren gibt es?*, in: *Der Einsatz psychologischer Testverfahren in Unternehmen, essentials*, Wiesbaden, Springer, 2020.

Stender, Jörg, *Berufsbildung in der Bundesrepublik Deutschland Teil 2: Reformansätze in der beruflichen Bildung*, Stuttgart, S. Hirzel Verlag, 2006.

Sternad, D., Mödritscher, G., *Einleitung: Unternehmenswachstum neu denken*, in: *Qualitatives Wachstum* (S. 3–16), Springer Gabler, 2018.

Stock-Homburg, R., Groß, M., *Gestaltung der Personalgewinnung*, in: Homburg, C., Schäfer, H. (Hrsg.), *Personalmanagement: Strategien und Instrumente moderner HR-Arbeit*, Springer, 2019.

Strohmeier, S., Piazza, F. (Hrsg.), Human Resource Intelligence und Analytics: Grundlagen, Anbieter, Erfahrungen und Trends, Wiesbaden, Springer Gabler, 2015.

Strohmeier, S., Informationssysteme im Personalmanagement: Architektur – Funktionalität – Anwendung, Wiesbaden, Vieweg+Teubner, 2008.

Sutherland, Jeff, Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, London, Random House Business, 2019.

Szedlak, Christoph, Digitalisierung im Projektmanagement, in: Leyendecker, Bert, Pötters, Patrick (Hrsg.), Werkzeuge für das Projekt- und Prozessmanagement, Wiesbaden, Springer Gabler, 2022.

Takeuchi, Hirotaka, Nonaka, Ikujiro, Moving the Scrum Downfield: The new new product development game, Harvard Business Rev., Jan. 1986.

Ulich, Eberhard, Wülser, Marc, Gesundheitsmanagement in Unternehmen: arbeitspsychologische Perspektiven, 7., überarbeitete und erweiterte Auflage, uniscope, Publikationen der SGO Stiftung, Springer Gabler, 2018.

Vahs, Dietmar, Weiland, Achim, Workbook Change Management: Methoden und Techniken, 3. Auflage, Stuttgart, Freiburg, Schäffer-Poeschel Verlag, 2020.

Vester, Frederice, Denken, Lernen, Vergessen, München, dtv, 1998.

von Nitzsch, Rüdiger, Entscheidungslehre: Wie Menschen entscheiden und wie sie entscheiden sollten, 12. Auflage, Wiesbaden, Springer Gabler, 2024.

von Rosenstiel, Lutz, Führung zwischen Stabilität und Wandel, München, Verlag Franz Vahlen, 2003.

Walenta, Christa, Kirchler, Erich, Führung, UTB Profile 3410, Facultas-Verlag, 2011.

Weiland, Achim, Toolbox Change Management: 44 Instrumente für Vorbereitung, Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle, Freiburg, Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH, 2016.

Weibler, Jürgen, Personalführung, München, Verlag Franz Vahlen GmbH, 2016.

Weuster, Arnulf, Scheer, Brigitte, Arbeitszeugnisse in Textbausteinen, Stuttgart, München, Hannover, Berlin, Weimar, Dresden, Richard Boorberg Verlag, 2010.

Wieczorek, Kate, A Workplace Strategist's Response to the Harvard Research on Open Plans, Work Design Magazine, 30. August 2018.

Wiemann, John M., Explication and Test of a Model of Communicative Competence, Human Communication Research 3, Nr. 3, März 1977.

Wild, Klaus-Peter, Krapp, Andreas, Pädagogisch-psychologische Diagnostik, in: Krapp, Andreas, Weidenmann, Bernd (Hrsg.), Pädagogische Psychologie, Weinheim, Basel, Beltz Verlag, 2006.

Wildung, Xandra, Schaurer, Ines, Interkulturelle Zusammenarbeit von Auszubildenden, München, Deutsches Jugendinstitut, 2008.

Wöhe, Günter, Döring, Ulrich, Brösel, Gerrit, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, München, Verlag Franz Vahlen, 2023.

Womack, James P., Jones, Daniel T., Roos, Daniel, The Machine that changed the World, New York, Macmillan Publishing Company, 1990.

Wunderer, Rolf, Führung und Zusammenarbeit, 9. Auflage, Köln, Luchterhand Verlag, 2011.

Yukl, Gary A., Leadership in Organizations, 8th ed., Pearson, 2013.

Zornek, Walter, Strategisches Management reloaded, Freiburg, Haufe, 2024.

Dieser Band begleitet praxisnah die Fortbildung zum Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen im Prüfungsbereich „Steuerung, Zusammenarbeit und Leadership“. Er vermittelt fundiertes Wissen zu Unternehmenssteuerung, Führung, Personalentwicklung, Berufsbildung und Projektmanagement vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und organisationalem Wandel.

Die Inhalte verbinden prüfungsrelevantes Fachwissen mit praktischen Beispielen und wurden von zehn erfahrenen Branchenexpert:innen entwickelt. Ein kompakter Begleiter für alle, die Führungs- und Steuerungsaufgaben in der Versicherungswirtschaft erfolgreich übernehmen wollen.

Weitere Bände aus der Reihe:

- Kernprozesse
- Kundenbedarfsfeld Vorsorge
- Kundenbedarfsfeld Sach- und Vermögensschutz



Verlag Versicherungswirtschaft

